KAPITOLU 487

ATT DWAR ID-DISTRIBUZZJONI FL-ASSIGURAZZJONI

Sostitwit: XXVI.2018.3

Biex jirregola r-reġistrazzjoni u l-iskrizzjoni tal-intermedjarji fl-assigurazzjoni u fir-rijassigurazzjoni u l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni.

1 ta' Settembru, 2006

L-ATT XII tal-2006, kif emendat bl-Att XX tal-2007; bl-Avviż Legali 427 tal-2007; bl-Atti XVII tal-2009 u X tal-2011; bl-Avviż Legali 451 tal-2013; u bl-Att XXXIII tal-2015 u XXVI tal-2018 u V tal-2020 u XLVI tal-2021.

TAQSIM TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I	Preliminari	1 - 2
Taqsima II	Setgħat Regolatorji	3 - 4
Taqsima III	Reġistrazzjoni jew Iskrizzjoni għat-Tmexxija ta' Kummerċ bħala Aġenti fl-Assigurazzjoni, Managers fl-Assigurazzjoni u *Brokers* fl-Assigurazzjoni	5 - 14
Taqsima IV	Setgħat ta' Intervent fil-konfront ta' Persuni iskritti taħt it-Taqsima III	15 - 19
Taqsima V	Obbligazzjonijiet ta' Persuni iskritti taħt it-Taqsima III	20 - 26
Taqsima VI	Sena Finanzjarja u Udituri	27 - 29
Taqsima VII	Dispożizzjonijiet applikabbli għall-Intermedjarji li jmexxu kummerċ bħala *Brokers* fl-Assigurazzjoni	30 - 32
Taqsima VIII	Reġistrazzjoni u Iskrizzjoni tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni	33 - 43
Taqsima VIIIA	Reġistrazzjoni u Iskrizzjoni ta' Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni	43A-43J
Taqsima VIIIB	Dispożizzjonijiet li japplikaw għal Impriżi Awtorizzati taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni li jmexxu attivitajiet ta' Distribuzzjoni	43K-43O
Taqsima IX	Dispożizzjonijiet Ġenerali	44 - 55
Taqsima X	Emendi għall-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta	56 - 57
Taqsima XI	Emendi għall-Att dwar *Trusts* u *Trustees*	58 - 60
Taqsima XII	Emendi għall-Att dwar Servizzi ta' Investiment	61 - 65
Taqsima XIII	Emendi għall-Att dwar Istituzzjonijiet Finanzjarji	66 - 70
Taqsima XIV	Emendi għall-Att dwar il-Kumpanniji	71 - 74
Taqsima XV	Emendi għall-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni	75 - 121
Taqsima XVI	Emendi għall-Att li Jirregola Fondi Speċjali	122 - 130

SKEDA

Attivitajiet ta' Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u tar-Rijassigurazzjoni

TAQSIMA I

PRELIMINARI

Titolu fil-qosor. *Emendat: XXVI.2018.6.*

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar id-Distribuzzjoni fl-Assigurazzjoni.

Tifsir u għan. *Emendat: X. 2011.91; XXXIII. 2015.79; XXVI.2018.7.*

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra -

"aġent fl-assigurazzjoni" tfisser persuna li twettaq l-attivitajiet imniżżlin fil-paragrafu 2 tat-Tielet Kolonna tal-Iskeda; u dwar Lloyd's, tfisser persuna hekk iskritta taħt l-artikolu 13 maħtura minn jew f'isem membru ta' Lloyd's biex tkun *coverholder* tiegħu f'Malta dwar kummerċ tal-assigurazzjoni bl-awtorità li tidħol f'kuntratti ta' assigurazzjoni f'isem dak il-membru taħt il-kondizzjoniijet ta' *binding authority agreement*;

"assiguratur" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni; Kap. 403.

"attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni" tfisser l-attivitajiet ta' konsulenza, proposti, jew it-twettiq ta' xogħol ieħor preparatorju għall-konklużjoni ta' kuntratti tal-assigurazzjoni, ta' konklużjoni ta' tali kuntratti, jew ta' għajnuna fl-amministrazzjoni u l-prestazzjoni ta' dawk il-kuntratti, b'mod partikolari fil-każ ta' pretensjoni, inkluż l-għoti ta' informazzjoni dwar xi kuntratt ta' assigurazzjoni, wieħed jew aktar, skont il-kriterji magħżulin mill-klijenti, permezz ta' sit elettroniku jew ta' xort'oħra ta' medja u l-kompilazzjoni ta' lista tal-klassifika ta' prodotti tal-assigurazzjoni, inkluż tqabbil bejn il-prezzijiet u bejn il-prodotti, jew tnaqqis fil-prezz ta' kuntratt tal-assigurazzjoni, meta l-klijent ikun jista' jikkonkludi direttament jew indirettament kuntratt tal-assigurazzjoni billi juża sit elettroniku jew xi xort'oħra ta' medja, u tinkludi l-attivitajiet imniżżlin fil-paragrafi (1) sa (5) tat-Tielet Kolonna tal-Iskeda, l-attivitajiet ta' distribuzzjoni li jitwettqu minn impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata u kull attività oħra, kif jista' jiġi ordnat;

"attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni" tfisser l-attivitajiet ta' konsulenza, proposti, jew it-twettiq ta' xogħol ieħor preparatorju għall-konklużjoni ta' kuntratti tar-rijassigurazzjoni, ta' konklużjoni ta' tali kuntratti, jew ta' għajnuna fl-amministrazzjoni u l-prestazzjoni ta' dawk il-kuntratti, b'mod partikolari fil-każ ta' pretensjoni, inkluži l-attivitajiet li jitwettqu minn impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata mingħajr l-intervent ta' intermedjarju fir-rijassigurazzjoni, l-attivitajiet imniżżlin fil-paragrafi (1) sa (3) tat-Tielet Kolonna tal-Iskeda, u kull attività oħra kif jista' jiġi ordnat;

"attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni", dwar persuna reġistrata u iskritta bħala intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni, tfisser l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni mniżżlin fil-paragrafu (5) tat-Tielet Kolonna tal-Iskeda;

"attivitajiet tal-intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni", dwar persuna reġistrata u iskritta bħala intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni, tfisser l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni mniżżlin fil-paragrafu (4) tat-Tielet Kolonna tal-Iskeda, inkluża kull

persuna li tmexxi dawk l-attivitajiet flimkien mal-attività prinċipali tagħha;

"awtorità kompetenti" tfisser l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta mwaqqfa bl-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta; Kap. 330.

"*binding authority agreement*" tfisser ftehim bejn membru ta' Lloyd's jew persuna li taġixxi f'ismu u *coverholder* li bih il-*coverholder* jista', skont il-kondizzjonijiet tal-ftehim, jaċċetta riskji jew irbit f'isem dak il-membru ta' Lloyd's;

"*broker* fl-assigurazzjoni" tfisser persuna li tmexxi kummerċ ta' *broking* fl-assigurazzjoni;

"ċellula" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħti lilha bl-Att dwar il-Kumpanniji; Kap. 386.

"ċertifikat ta' iskrizzjoni" -

(*a*) dwar persuna li taġixxi bħala aġent fl-assigurazzjoni, tfisser ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 14 lill-persuna, li juri li dik il-persuna tkun iskritta fil-Lista tal-Aġenti; u

(*b*) dwar persuna li taġixxi ta' *manager* fl-assigurazzjoni, tfisser ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 14 lill-persuna, li juri li dik il-persuna tkun iskritta fil-Lista tal-*Managers*; u

(*ċ*) dwar persuna li tmexxi kummerċ bħala *broker* fl-assigurazzjoni, tfisser ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 14 lil persuna, li juri li dik il-persuna tkun iskritta fil-Lista tal-*Brokers*;

(*d*) dwar persuna reġistrata bħala intermedjarja marbuta fl-assigurazzjoni fir-Reġistru tal-Kumpanniji għall-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni, ta' xi impriża awtorizzata, tfisser ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 37 lill-impriża awtorizzata li tkun qiegħda tagħmel l-iskrizzjoni tal-persuna li juri li dik il-persuna tkun iskritta fil-Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni; u

(*e*) dwar persuna reġistrata bħala intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni fir-Reġistru tal-Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni ta' xi impriża awtorizzata jew ta' xi *broker* fl-assigurazzjoni iskritt, tfisser ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 43E lill-impriża awtorizzata jew lill-*broker* fl-assigurazzjoni li jkun qed jagħmel l-iskrizzjoni tal-persuna li juri li dik il-persuna tkun iskritta fil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni;

"ċertifikat ta' reġistrazzjoni" -

(*a*) dwar persuna li taġixxi bħala aġent fl-assigurazzjoni, tfisser ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 14 lil persuna, li juri li dik il-persuna tkun iskritta fir-Reġistru tal-Aġenti;

(*b*) dwar persuna li taġixxi bħala *manager* fl-

assigurazzjoni, tfisser ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 14 lil persuna, li juri li dik il-persuna tkun iskritta fir-Reġistru tal-*Managers*; u

(*ċ*) dwar persuna reġistrata bħala *broker* fl-assigurazzjoni, tfisser ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 14 lil persuna, li juri li dik il-persuna tkun iskritta fir-Reġistru tal-*Brokers*;

"*coverholder*" tfisser persuna awtorizzata taħt *binding authority agreement* biex taċċetta jew toħroġ dokumenti dwar kuntratti ta' assigurazzjoni li juru l-aċċettazzjoni ta' riskji jew irbit f'isem xi membru ta' Lloyd's li jagħti dik l-awtorità bis-saħħa ta' dak il-ftehim;

"Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni" tfisser id-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Jannar 2016 dwar id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni (riformulazzjoni), kif emendata minn żmien għal żmien, u tinkludi kull att magħmul b'delega u kull standard tekniku li jkun inħareġ jew li jista' jinħareġ bis-saħħa tagħha;

"Direttiva Solvibbiltà II" tfisser id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tal-kummerċ tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (*recast*), kif emendata minn żmien għal żmien, u tinkludi kull att magħmul b'delega u kull *standard* tekniku li kienu jew li jistgħu jinħarġu bis-saħħa tagħha;

"direttur", dwar kumpannija, tinkludi individwu li jokkupa l-kariga ta' direttur tal-kumpannija, b'isem ikun li jkun imsejjaħ, li jkollu setgħa li jmexxi sostanzjalment l-istess funzjonijiet relattivi għad-direzzjoni tal-kumpannija bħal dawk magħmula minn direttur u, relattivament għal kumpannija barranija, tinkludi membru ta' bord lokali kif ukoll aġent u l-persuna msemmija bħala r-rappreżentant ta' dik il-kumpannija għall-fini ta' artikolu 12(1)(*b*)(ii);

"EIOPA" tfisser l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol imwaqqfa kif hemm fl-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010;

"fergħa" tfisser il-fond tal-kumpannija, barra mill-uffiċċjuprinċipali tagħha, minn fejn jitmexxu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni

"fondi tal-persuna stess" għandha tinftiehem skont Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmula għall-fini ta' dan l-Att biex tistabbilixxi l-ammonti u l-elementi li jikkostitwixxu l-fondi tal-persuna iskritta nnifisha;

"funzjonijiet" tinkludi r-responsabbiltajiet, setgħat u dmirijiet;

"grupp" u "gruppi ta' klassijiet", dwar kummerċ ġenerali, tfisser xi grupp ta' klassijiet jew partijiet minn klassijiet speċifikati fit-Taqsima II tat-Tielet Skeda li tinsab mal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni; Kap. 403.

"*holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet" tfisser *holding* dirett jew

indirett f'kumpannija li jirrappreżenta għaxra fil-mija jew iżjed tal-kapital azzjonarju maħruġ minn dik il-kumpannija jew tal-jeddijiet ta' votazzjoni marbuta ma' dak il-kapital azzjonarju jew li jagħmilha possibbli li tkun eżerċitata influwenza sinjifikanti fl-amministrazzjoni tal-kumpannija, u "azzjonist kwalifikanti" għandha tiftiehem f'dan is-sens;

"impriża awtorizzata" tfisser impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata jew impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li tkun irċeviet awtorizzazzjoni konformement mal-artikolu 7 tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni jew persuna li titqies li tkun awtorizzata taħt dak l-Att, biex tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni u tinkludi kumpannija iskritta taħt dan l-Att biex taġixxi bħala aġent fl-assigurazzjoni tal-impriża, kif ukoll impriża tal-assigurazzjoni Ewropea jew impriża tar-rijassigurazzjoni Ewropea li għandha l-uffiċċju prinċipali tagħha fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li tistabbilixxi fergħa jew tipprovdi servizzi f'Malta fl-eżerċizzju ta' dritt Ewropew; Kap. 403.

"impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata" għandha l-istess tifsira kif mogħti lilha bl-artikolu 2(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni;

"impriża tal-assigurazzjoni Ewropea" tfisser impri-ża li għandha l-uffiċċju prinċipali tagħha fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li ma jkunx Malta, li tmexxi l-kummerċ tal-assigurazzjoni diretta fil-kuntest tat-tifsira tal-Artikolu 2 tad-Direttiva Solvibbiltà II, li tkun irċeviet awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva Solvibbiltà II;

"impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz" tfisser impriża, minbarra impriża tal-assigurazzjoni Ewropea, li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni bħala impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata skont l-artikolu 7 tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, bħallikieku l-uffiċċju prinċipali tagħha kien jinsab f'Malta; Kap. 403.

"impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata" għandha l-istess tifsira kif mogħti lilha bl-artikolu 2(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni;

"impriża tar-rijassigurazzjoni Ewropea" tfisser im-priża li għandha l-uffiċċju prinċipali tagħha fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li ma jkunx Malta, li tmexxi kummerċ ristrett għar-rijassigurazzjoni fil-kuntest tat-tifsira tal-Artikolu 2 tad-Direttiva Solvibbiltà II, li tkun irċeviet awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva Solvibbiltà II;

"impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz" tfisser impriża, minbarra impriża tar-rijassigurazzjoni Ewropea, li tkun teħtieġ awtorizzazzjoni bħala impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata skont l-artikolu 7 tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, bħallikieku l-uffiċċju prinċipali tagħha kien jinsab f'Malta; Kap. 403.

"intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni" tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika, minbarra istituzzjoni ta' kreditu jew ditta ta' investiment, kif imfissra fil-punti (1) u (2) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012, li

tiġġestixxi l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni mniżżlin fil-paragrafu (5) tat-Tielet Kolonna tal-Iskeda;

"intermedjarju fl-assigurazzjoni"tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika, għajr impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata jew impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata jew l-impjegati tagħhom, u għajr intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni, li għal rimunerazzjoni, twettaq jew tmexxi attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni;

"intermedjarju fir-rijassigurazzjoni" tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika, minbarra impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata jew l-impjegat tagħha, li, b'rimunerazzjoni tidħol għal, jew tmexxi attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni;

"intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni" tfisser persuna li tmexxi attivitajiet tal-intermedjarji fl-assigurazzjoni marbuta;

"iskritt" -

(*a*) dwar persuna li taġixxi bħala aġent fl-assigurazzjoni, tfisser iskritt fil-Lista tal-Aġenti taħt l-artikolu 13;

(*b*) dwar persuna li taġixxi bħala *manager* fl-assigurazzjoni, tfisser iskritt fil-Lista tal-*Managers* taħt l-artikolu 13;

(*ċ*) dwar persuna li tmexxi kummerċ bħala *broker* fl-assigurazzjoni, tfisser iskritt fil-Lista tal-*Brokers* taħt l-artikolu 13;

(*d*) dwar persuna li tmexxi kummerċ bħala intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni, tfisser iskritt fil-Lista tal-Intermedjarja Marbuta fl-Assigurazzjoni taħt l-artikolu 37; u

(*e*) dwar persuna reġistrata bħala intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni, tfisser iskritta fil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni taħt l-artikolu 43E,

u, f'kull każ, "iskrizzjoni" għandha tinftiehem f'dan is-sens;

"klassi" -

Kap. 403.

(*a*) dwar kummerċ fit-tul, tfisser xi waħda mill-klassijiet speċifikati fit-Tieni Skeda li tinsab mal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni; u

(*b*) dwar kummerċ ġenerali, tfisser xi waħda mill-klassijiet speċifikati fit-Taqsima I tat-Tielet Skeda li tinsab ma' dak l-Att;

"kondizzjonijiet" tinkludi obbligazzjonijiet u restrizzjonijiet;

"kontroll" tfisser ir-relazzjoni bejn impriża *parent* u impriża sussidjarja, kif stabbilit fl-Artikolu 22 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċertu tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE, jew relazzjoni simili bejn xi persuna fiżika jew ġuridika u impriża;

"kontrollur", dwar korp ġuridiku, hija persuna li, weħidha jew flimkien ma' oħrajn, teżerċita s-setgħa li tistabbilixxi l-politika finanzjarja u operattiva tal-korp ġuridiku;

"korp ġuridiku" tfisser kull entità li għandha l-personalità legali distinta minn dik tal-membri tagħha u tinkludi wkoll korporazzjoni barranija;

"kummerċ ta' *broking* fl-assigurazzjoni", dwar *broker* fl-assigurazzjoni reġistrat jew iskrit, tfisser l-attivitajiet imniżżlin fil-paragrafu (1) tat-Tielet Kolonna tal-Iskeda;

"kummerċ tal-assigurazzjoni" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-artikolu 2(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni; Kap. 403.

"kumpannija" tinkludi kumpannija lokali u kumpannija barranija;

"kumpannija barranija" tfisser kumpannija jew soċjetà in akkomandita, jew korp ġuridiku simili jew ekwivalenti għaliha, li l-kapital tagħha jkun maqsum f'azzjonijiet, reġistrata, inkorporata jew kostitwita barra minn Malta taħt il-liġijiet ta' xi pajjiż, kemm-il darba dik il-kumpannija jew is-soċjetà in akkomandita tkun ħarset id-dispożizzjonijiet ta' xi liġi li minn żmien għal żmien tkun isseħħ f'Malta u li tkun tirreferi għaliha:

Iżda, sakemm mhux speċifikat xort'oħra, it-terminu "kumpannijabarranija" ma' tinkludix intermedjarju fl-assigurazzjoni Ewropew reġistrat taħt l-artikolu 3 tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni;

"kumpannija ċellulari" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħti lilha bl-Att dwar il-Kumpanniji; Kap. 386.

"kumpannija lokali" tfisser kumpannija b'responsabbiltà limitata, iffurmata u reġistrata skont l-Att dwar il-Kumpanniji, u tinkludi, bla ħsara għas-subartikolu (2), soċjetà in akkomandita, li l-kapital tagħha jkun maqsum f'azzjonijiet, iffurmata u reġistrata skont l-imsemmi Att; Kap. 386.

"kuntratt ta' assigurazzjoni" u "kuntratt" għandhom l-istess tifsiriet kif mogħti lilhom bl-artikolu 2(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni; Kap. 403.

"Lista tal-Aġenti" tfisser il-lista ta' persuni li jaġixxu bħala aġenti fl-assigurazzjoni stabbilita u miżmuma taħt l-artikolu 9;

"Lista tal-*Brokers*" tfisser il-lista ta' persuni li jmexxu kummerċ bħala *brokers* fl-assigurazzjoni stabbilita u miżmuma taħt l-artikolu 9;

"Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni" tfisser il-lista tal-intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni stabbilita u miżmuma taħt l-artikolu 43D(1);

"Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni" tfisser il-lista tal-intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni stabbilita u miżmuma skont l-artikolu 36(1);

"Lista tal-*Managers*" tfisser il-lista ta' persuni li jaġixxu bħala *managers* fl-assigurazzjoni stabbilita u miżmuma taħt l-artikolu 9;

"*manager* fl-assigurazzjoni" tfisser persuna li tmexxi l-

attivitajiet imniżżlin fil-paragrafu 3 tat-Tielet Kolonna tal-Iskeda;

"Ministru" tfisser Ministru responsabbli għar-regolamentazzjoni tas-Servizzi Finanzjarji;

"*money laundering*" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilha mill-Att kontra *Money Laundering*; Kap. 373.

"ordnat" tfisser ordnat b'regolamenti magħmulin taħt dan l-Att;

"parteċipazzjoni" tfisser il-proprjetà, diretta jew permezz ta' kontroll, ta' 20% jew aktar tal-jeddijiet ta' votazzjoni jew tal-kapital ta' impriża;

"prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni" tfisser prodott tal-assigurazzjoni li joffri valur ta' maturità jew ta' ċessjoni u meta dak il-valur ta' maturità jew ta' ċessjoni jkun espost għalkollox jew f'parti minnu, b'mod dirett jew indirett, għal varjazzjonijiet fis-suq, u li ma jinkludix:

(*a*) prodotti tal-assigurazzjoni li jaqgħu fil-klassijiet ta' kummerċ ġenerali speċifikati fit-Taqsima I tat-Tielet Skeda li tinsab mal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni;

(*b*) kuntratti tal-assigurazzjoni li jaqgħu fil-klassijiet ta' kummerċ fit-tul speċifikati fit-Tieni Skeda li tinsab mal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, meta l-benefiċċji taħt il-kuntratt jitħallsu biss mal-mewt jew dwar inkapaċità minħabba korriment, mard jew diżabilità; Kap. 403.

(*ċ*) prodotti tal-pensjoni li jkunu rikonoxxuti li għandhom l-għan ewlieni li jipprovdu lill-investitur bi dħul wara li jirtira, u li jintitolaw lill-investitur għal ċerti benefiċċji;

(*d*) skemi tal-irtirar okkupazzjonali rikonoxxuti uffiċjalment li jaqgħu taħt il-kamp tad-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 2003 dwar l-attivitajiet u superviżjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali, kif emendata minn żmien għal żmien, jew tad-Direttiva Solvibbiltà II;

(*e*) prodotti tal-pensjoni individwali li dwarhom tkun meħtieġa kontribuzzjoni finanzjarja minn min iħaddem kif trid il-liġi u meta min iħaddem jew l-impjegat ma jkollux għażla fir-rigward tal-prodott tal-pensjoni jew tal-fornitur;

"rabta" u "pajjiż tar-rabta" għandhom l-istess tifsiriet kif mogħti lilhom fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni; Kap. 403.

"rabtiet internazzjonali ta' Malta" għandha l-istess tifsira bħal dik mogħti lilha fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni; Kap. 403.

"rabtiet mill-qrib" tfisser sitwazzjoni fejn żewġ persuni jew aktar, fiżiċi jew ġuridiċi, ikunu marbutin b'kontroll jew parteċipazzjoni, jew sitwazzjoni li fiha żewġ persuni jew aktar, fiżiċi jew ġuridiċi, ikunu marbutin b'mod permanenti ma' waħda u

l-istess persuna b'relazzjoni ta' kontroll;

"rappreżentant" għandha tinftiehem skont l-artikolu 12 tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni; Kap. 403.

"reġistrat" -

(*a*) dwar persuna reġistrata bħala aġent fl-assigurazzjoni taħt l-artikolu 13, tfisser reġistrat fir-Reġistru tal-Aġenti;

(*b*) dwar persuna reġistrata bħala *manager* fl-assigurazzjoni taħt l-artikolu 13, tfisser reġistrat fir-Reġistru tal-*Managers*;

(*ċ*) dwar persuna reġistrata bħala *broker* fl-assigurazzjoni taħt l-artikolu 13, tfisser reġistrat fir-Reġistru tal-*Brokers*;

(*d*) dwar persuna reġistrata bħala intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni taħt l-artikolu 37, tfisser reġistrat fir-Reġistru tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni ta' xi impriża awtorizzata waħda jew aktar; u

(*e*) dwar persuna reġistrata bħala intermedjarju fl-assigurazzjoni anċillari taħt l-artikolu 43E, tfisser reġistrata fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji fl-Assigurazzjoni Anċillari ta' xi impriża awtorizzata waħda jew aktar jew *broker* fl-assigurazzjoni wieħed iskritt,

u, f'kull każ, "reġistrazzjoni" għandha tiftiehem f'dan is-sens;

"Reġistru tal-Aġenti" tfisser ir-reġistru tal-aġenti fl-assigurazzjoni, stabbilit u miżmum taħt l-artikolu 7;

"Reġistru tal-*Brokers*" tfisser ir-reġistru tal-*brokers* fl-assigurazzjoni stabbilit u miżmum taħt l-artikolu 7;

"Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni", dwar impriża awtorizzata u *broker* fl-assigurazzjoni iskritt, tfisser ir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni stabbilit u miżmum minn impriża awtorizzata jew *broker* fl-assigurazzjoni iskritt taħt l-artikolu 43B(1);

"Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni" dwar impriża awtorizzata tfisser ir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni stabbilit u miżmum minn impriża awtorizzata taħt l-artikolu 34(1);

"Reġistru tal-*Managers*" tfisser ir-reġistru tal-*managers* fl-assigurazzjoni stabbilit u miżmum taħt l-artikolu 7;

"Regolament (UE) Nru 1094/2010" tirreferi għar-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità ta' Sorveljanza Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol), li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE;

"Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni" tfisser regoli dwar attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, maħruġin mill-awtorità kompetenti

taħt diversi artikoli ta' dan l-Att u taħt kull regolamenti maħruġin bis-saħħa tiegħu;

"Regoli tal-Kondotta tal-Operat" tfisser regoli fir-rigward tal-kondotta tal-operat maħruġin mill-awtorità kompetenti taħt diversi artikoli ta' dan l-Att u taħt kull regolamenti magħmulin taħtu;

"reklam", dwar attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni, tfisser kull xorta jew mezz ta' attività ta' kummerċjalizzazzjoni jew komunikazzjoni mxerrda lill-pubbliku permezz ta' kull xorta ta' mezz tal-midja, minbarra prospett, li jippromwovi x-xiri jew il-ksib ta' xi servizz jew prodott u li jkun indirizzat minn persuna reġistrata jew iskritta taħt dan l-Att, li tmexxi attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni, lil xi klijent jew klijent potenzjali;

"rimunerazzjoni" tfisser kull kummissjoni, dritt, ħlas jew pagament ieħor, inkluż benefiċċju ekonomiku ta' kull xorta jew kull vantaġġ ieħor finanzjarju jew mhux finanzjarju jew inċentiv offrut jew mogħti dwar attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni;

"riskju sitwat f'Malta" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni; Kap. 403.

"sena finanzjarja" għandha tinftiehem skont l-artikolu 27(4);

"Skeda" tfisser l-Iskeda li tinsab ma' dan l-Att;

"Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Komunitajiet Ewropej;

"Stat ŻEE" tfisser Stat li jkun parti kontraenti fil-ftehim fuq iż-Żona Ekonomika ffirmata f'Oporto fit-2 ta' Mejju, 1992 kif emendat bil-Protokol iffirmat fi Brussel fis-17 ta' Marzu 1993 u kif emendat minn żmien għal żmien;

"suq regolat" tfisser xi waħda minn dawn li ġejjin:

(*a*) fil-każ ta' suq li jinsab f'Malta, suq awtorizzat skont l-Att dwar is-Swieq Finanzjarji; Kap. 345

(*b*)) fil-każ ta' suq li jkun jinsab fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li ma jkunx Malta, suq regolat kif imfisser fil-punt (21) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (riformulazzjoni), kif emendata minn żmien għal żmien; jew

(*ċ*) fil-każ ta' suq li jinsab fi Stat mhux Membru jew Stat mhux ŻEE, suq finanzjarju li jissodisfa dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(i) ikun rikonoxxut mill-awtorità kompetenti u jissodisfa r-rekwiżiti paragunabbli dawk stipulati fid-Direttiva 2014/65/UE; u; u

(ii) l-istrumenti finanzjarji trattati f'dak is-suq huma ta' kwalità paragunabbli ma' dik tal-istrumenti trattati fis-suq regolat jew swieq regolati f'Malta;

"Tribunal" tfisser it-Tribunal għal Servizzi Finanzjarji msemmi fl-artikolu 21 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta; Kap. 330.

"uditur approvat" u "uditur" għandhom it-tifsir mogħti lilhom mill-artikolu 28(10);

"uffiċjal", dwar kumpannija, tinkludi direttur, soċju, *manager*, jew segretarju tal-kumpannija jew xi persuna li effettivament taġixxi f'kariga bħal dik sew jekk maħtura formalment u sew jekk ma tkunx.

(2) L-għan ta' dan l-Att huwa, f'parti minnu, biex jittrasponi u jimplimenta d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u ta' kull Direttiva oħra u Regolament ieħor tal-Unjoni Ewropea li jistgħu jinħarġu u jiġu emendati minn żmien għal żmien u li jkollhom x'jaqsmu mal-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, u konsegwentement dan l-Att u kull regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġin bis-saħħa tiegħu, għandhom jiġu interpretati u applikati f'dan is-sens.

(3) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom japplikaw għal soċjetà in akkomandita jew għal korp ġuridiku simili jew ekwivalenti bla ħsara għal dawk il-modifiki li l-awtorità kompetenti tista', minn żmien għal żmien, tagħmel f'xi dispożizzjoni tiegħu, liema modifiki ma għandhomx materjalment inaqqsu mill-għan prinċipali tad-dispożizzjoni hekk modifikata.

(4) F'dan l-Att u fir-regoli magħmulin bis-saħħa tiegħu, jekk ikun hemm xi konflitt bejn it-test Ingliż u t-test Malti, għandu jipprevali t-test Ingliż.

TAQSIMA II

SETGĦAT REGOLATORJI

Setgħat tal-Ministru. *Emendat: XX. 2007.142; A.L. 427 tal-2007; X. 2011.92; XXVI.2018.8; V.2020.55.*

3. (1) L-awtorità kompetenti għandha twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att u, partikolarment, għandha tiżgura konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, jagħmel ir-regolamenti li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex titwettaq kull waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, il-Ministru jista', b'dawk irregolamenti, b'mod partikolari, jipprovdi għal xi ħaġa jew kull ħaġa minn dawn li ġejjin -

(*a*) l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni;

(*b*) it-traspożizzjoni ta' xi ħtieġa jew dispożizzjoni kif jista' jkun meħtieġ taħt xi Direttiva, Regolament jew Deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea jew kull miżura oħra simili rilevanti għall-finijiet ta' dan l-Att. Regolamenti bħal dawk li jsiru taħt dan il-paragrafu u li jkunu strettament relatati mat-traspożizzjoni kif imsemmi hawn qabel, jistgħu jipprovdu li sa fejn xi dispożizzjonijiet tar-regolamenti jkunu inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti għandhom jipprevalu, u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra m'għandhomx, sa fejn twassal din l-

inkonsistenza, ikunu japplikaw;;

(*ċ*) biex jemenda jew jirrevoka l-Iskeda;

(*d*) il-ħlas minn xi persuna, korp jew ċellula maħluqa minn kumpannija ċellulari, skont il-każ, ta' kull dritt, ammont jew ħlas ieħor pagabbli lill-awtorità kompetenti dwar kull ħaġa provdut dwarha, b'dan l-Att jew taħtu u kull regolament magħmul taħt dan l-artikolu;

(*e*) ir-reġistrazzjoni jew l-iskrizzjoni ta' persuni, barra minn persuni reġistrati jew iskritti bis-saħħa ta' dan l-Att, li jmexxu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni jew li jipprovdu għal servizzi anċillari għall-kummerċ tal-assigurazzjoni kif jista' jiġi ordnat;

(*f*) kull ħaġa li għandha x'taqsam jew li hi konnessa ma' xi dispożizzjoni li tinsab fl-Iskeda;

(*g*) kull ħaġa li tista' jew li għandha tkun ordnata taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-Att;

(*h*) il-miżuri amministrattivi u penalitajiet amministrattivi dwar ksur kif jista' jiġi ordnat li jistgħu jiġu imposti u miġbura mill-awtorità kompetenti mingħajr ma jsir ebda smigħ quddiem qorti, u dawk il-penalitajiet amministrattivi għandhom ikunu dovuti lill-awtorità kompetenti bħala dejn ċivili;

(*i*) il-penalitajiet jew pieni oħra li persuni li jiksru jew li jonqsu li jħarsu xi dispożizzjoni ta' xi regolament magħmul skont dan l-Att jistgħu jeħlu, u dawk il-penalitajiet ma jkunux inqas minn mitejn u tletin euro (€230) u mhux iżjed minn mija u ħamsin elf euro (€150,000), dwar kull reat u dwar reat kontinwat penali oħra ta' mhux iżjed minn mitejn u tletin euro (€230) għal kull jum li matulu jkompli r-reat;

(*j*) kull ħaġa inċidentali għal jew konnessa ma' xi ħaġa hawn qabel imsemmija;

(*k*) kull ħaġa relatata mat-twaqqif, kordinazzjoni, amalgamazzjoni jew xort'oħra tal-iskemi ta' kumpens.

(2A) Ir-regolamenti magħmulin taħt il-paragrafu (h) tas-subartikolu (2) jistgħu jimponu:

(a) penalitajiet amministrattivi li ma jistgħux ikunu ta' iżjed minn penali finanzjarja ta' mija u ħamsin elf euro (€150,000) għal kull ksur jew nuqqas ta' konformità, skont il-każ, u, meta dak il-ksur jew nuqqas ta' konformità jkomplu, penali oħra ta' mhux iżjed minn mija u sittax-il euro (€116) għal kull ġurnata li matulha l-ksur jew nuqqas ta' konformità jkomplu;u

(b) penalitajiet amministrattivi u multi ogħla minn mija u ħamsin elf euro (€150,000), meta jitqiesu meħtieġa jew adatti, għal kull ksur jew nuqqas ta' konformità mad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew ta' xi Regolament tal-UE maħruġ

taħtha, jew ta' kull regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew Regoli dwar il-Kondotta tal-Operat maħruġin taħt dan l-Att sabiex jittrasponu jew jagħtu effett lil dik id-Direttiva jew Regolament.

(3) Il-Ministru jista' wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, jagħmel regolamenti biex jeżenta lil xi persuna mid-dispożizzjonijiet kollha jew uħud mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu, bla ħsara għal dwak il-kondizzjonijet jew ħtiġiet inkluża l-ħtieġa ta' forom oħra ta' proċeduri ta' reġistrazzjoni jew iskrizzjoni u notifika skont ma' jista' jiġi ordnat.

(4) Il-Ministru jista' wkoll b'regolamenti taħt dan l-artikolu, wara konsultazzjoni mal-awtorità kompetenti, jestendi u jagħmel applikabbli kull waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għal xi attività ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni oħra li tista' tiġi ordnata li fil-fehma tiegħu għandha, fl-interess pubbliku, tkun regolata b'dawk id-dispożizzjonijiet.

(5) Regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu jistgħu jagħmlu dawk l-eżenzjonijiet, kondizzjonijiet jew modifiki kif jista' jiġi speċifikat fihom dwar każijiet, ċirkostanzi jew għanijiet differenti u jistgħu jagħtu lill-awtorità kompetenti dik is-setgħa għal adattament tar-regolamenti kif jista' jiġi speċifikat fihom.

(6) Fil-każ ta' dubju dwar jekk attività tkunx tikkostitwixxi t-tmexxija ta' attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew ta' attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, jew jekk dawk l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni jkunu jew ma jkunux qegħdin jitmexxew f'Malta jew minn Malta, il-każ ikun konklużivament deċiż mill-awtorità kompetenti.

(7) L-eżerċizzju ta' poteri mogħtija taħt dan l-artikolu għandu jkun bla ħsara għal kull obbligu jew restrizzjoni li toriġina mir-rabtiet internazzjonali ta' Malta.

(8) Regolamenti magħmulin taħt dan l-Att u kull emenda jew revoka ta' dawk ir-regolamenti, jistgħu jkunu pubblikati bl-ilsien Ingliż biss.

Setgħat u dmirijiet tal-awtorità kompetenti.
Emendat: XXXIII. 2015.80; XXVI.2018.9.

4. (1) Ikun id-dmir tal-awtorità kompetenti li taqdi l-funzjonijiet mogħtija lilha b'dan l-Att jew bis-saħħa tiegħu u li tiżgura li:

(a) persuni, kumpanniji, intermedjarji fl-assigurazzjoni jew intermedjarji fir-rijassigurazzjoni, reġistrati jew iskritti skont dan l-Att u regolamenti magħmulin bis-saħħa tiegħu, ikunu jħarsu d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' regolamenti magħmulin bis-saħħa tiegħu, tar-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u tar-Regoli

tal-Kondotta tal-Operat magħmula u tad-direttivi maħruġin mill-awtorità kompetenti bis-saħħa ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti magħmulin bis-saħħa tiegħu, u tal-kondizzjonijiet speċifikati f'ċertifikati ta' reġistrazzjoni jew iskrizzjoni; u

(b) impriżi tal-assigurazzjoni awtorizzati u impriżi tar-rijassigurazzjoni awtorizzati li jmexxu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni jkunu jħarsu d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti magħmulin bis-saħħa tiegħu, tar-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u tar-Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmula u direttivi maħruġin mill-awtorità kompetenti bis-saħħa ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti magħmulin bis-saħħa tiegħu.

(1A) L-awtorità kompetenti għandha wkoll taqdi l-funzjonijiet u d-dmirijiet ta' awtorità kompetenti għall-finijiet tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, u l-Kummissjoni Ewropea għandha tiġi mgħarrfa f'dan is-sens.

(1B) L-awtorità kompetenti għandu jkollha kull poter investigattiv meħtieġ għall-qadi tal-funzjonijiet tagħha.

(2) L-awtorità kompetenti tista' tagħmel Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u Regoli tal-Kondotta tal-Operat kif ikun meħtieġ sabiex jingħata effett lil kull waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u tar-regolamenti kollha magħmulin bis-saħħa tiegħu. L-awtorità kompetenti tista' temenda jew tirrevoka dawk ir-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat u kull emenda jew revoka tagħhom għandha tiġi uffiċjalment kkomunikata lill-persuni konċernati.

(3) Ir-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni għandhom ikunu vinkolanti fuq il-persuni reġistrati jew iskritti taħt dan l-Att, fuq impriżi tal-assigurazzjoni awtorizzati u impriżi tar-rijassigurazzjoni awtorizzati u fuq oħrajn hekk kif jista' jkun speċifikat fihom. Ir-Regoli tal-Kondotta tal-Operat għandhom ikunu vinkolanti fuq il-persuni reġistrati jew iskritti taħt dan l-Att, fuq impriżi tal-assigurazzjoni awtorizzati u fuq oħrajn hekk kif jista' jkun speċifikat fihom.

(4) Ir-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u r-Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin mill-awtorità kompetenti bis-saħħa ta' dan l-Att, jistgħu jipprovdu li jkunu japplikaw ħtiġiet regolatorji differenti għal kategoriji differenti ta' intermedjarji fl-assigurazzjoni u intermedjarji fir-rijassigurazzjoni; u mingħajr preġudizzju għar-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u Regoli tal-Kondotta tal-Operat li jkunu meħtieġa li jsiru taħt dan l-Att u għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, l-awtorità kompetenti tista', b'dawk ir-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u Regoli tal-Kondotta tal-Operat, b'mod partikolari -

(*a*) tistabbilixxi x'ikun jikkostitwixxi dak li hu xieraq u idoneu dwar persuni reġistrati jew iskritti taħt dan l-Att;

(*b*) tistabbilixxi, dwar persuni reġistrati jew iskritti taħt dan

l-Att; il-kriterji ta' direzzjoni tajba u prudenti;

(*ċ*) tistabbilixxi t-tagħrif li persuni iskritti taħt dan l-Att għandhom jagħtu lil persuni li jkunu qegħdin jitolbu jew jagħmlu użu minn servizzi ta' intermedjarji;

(*d*) tistabbilixxi l-kodiċijiet ta' mġieba li jistgħu jirregolaw kull aspett ta' negozju bejn persuni reġistrati jew iskritti taħt dan l-Att u impriżi tal-assigurazzjoni awtorizzati jew impriżi tar-rijassigurazzjoni awtorizzati, jew bejn dawk il-persuni u l-persuni li jitolbu jew jagħmlu użu minn servizzi ta' intermedjarji;

(*e*) tistabbilixxi, dwar attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni, il-ħruġ ta' reklami, u l-egħmil ta' attivitajiet oħra ta' promozzjoni.

(4A) L-awtorità kompetenti tista' tagħmel, temenda jew tirrevoka Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u Regoli tal-Kondotta tal-Operat, hekk kif jista' jenħtieġ għall-fini li jimplimentaw kull linja gwida u rakkomandazzjoni maħruġa mill-EIOPA taħt l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1094/2010, sabiex tiġi implimentata d-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni.

(4B) L-awtorità kompetenti għandha tissorvelja s-suq li jkollu x'jaqsam mal-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni, inkluż is-suq għal prodotti tal-assigurazzjoni anċillari li huma kummerċjalizzati, distribwiti jew mibjugħa f'Malta, jew minn Malta.

TAQSIMA III

REĠISTRAZZJONI JEW ISKRIZZJONI GĦAT-TMEXXIJA TA' KUMMERĊ BĦALA AĠENTI FL-ASSIGURAZZJONI, *MANAGERS* FL-ASSIGURAZZJONI U *BROKERS* FL-ASSIGURAZZJONI

Applikazzjoni ta' din it-Taqsima għall-intermedjarji fl-assigurazzjoni u fir-rijassigurazzjoni speċifiċi. *Emendat: XXVI.2018.10.*

5. Din it-Taqsima tal-Att tapplika għall-persuni li jaġixxu ta' aġenti fl-assigurazzjoni, *managers* fl-assigurazzjoni u *brokers* fl-assigurazzjoni, li jmexxu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni, attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni jew iż-żewġ attivitajiet flimkien, hawn iżjed 'il quddiem magħrufin bħala "l-intermedjarju".

Reġistrazzjoni jew iskrizzjoni ta' intermedjarji fl-assigurazzjoni u fir-rijassigurazzjoni *Emendat: XXVI.2018.11.*

6. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (3), l-ebda persuna ma tista' taġixxi bħala intermedjarju, jew tmexxi, jew tipprova tmexxi, f'Malta jew minn Malta, attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, kemm il-darba dik il-persuna ma tkunx reġistrata jew iskritta skont l-artikolu 13.

(2) L-awtorità kompetenti m'għandhiex tagħti reġistrazzjoni jew iskrizzjoni taħt l-artikolu 13 lil persuna u lanqas m'għandha l-awtorità kompetenti tippermetti li dik il-persuna tiġi rreġistrata jew iskritta taħtu jew li tibqa' hekk reġistrata jew iskritta, sakemm ma tkunx sodisfatta li dik il-persuna tikkonforma u jissodisfa l-ħtiġiet kollha stabbiliti f'din it-Taqsima tal-Att.

(3) Dan l-artikolu m'għandux japplika għal persuna, li hija

reġistrata skont id-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li ma jkunx Malta.

Reġistru ta' intermedjarji fl-assigurazzjoni u fir-rijassigurazzjoni. *Emendat: XXVI.2018.12.*

7. L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi u żżomm reġistri ta' persuni li jmexxu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni ta' aġenti fl-assigurazzjoni jew *managers* fl-assigurazzjoni u *brokers* fl-assigurazzjoni, f'dan l-Att separatament imsejjħa bħala "ir-Reġistru tal-Aġenti", "ir-Reġistru tal-*Managers*" jew "ir-Reġistru tal-*Brokers*", li jkun fih dawk il-partikolaritajiet li l-awtorità kompetenti tista', minn żmien għal żmien, b'regola dwar intermedjarji fl-assigurazzjoni magħmula għall-fini ta' dan l-artikolu, tistabbilixxi, tal-persuni kollha li taħt dan l-Att għandhom il-jedd li jkunu reġistrati fih u li japplikaw bil-mod stabbilit f'dawk ir-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni biex ikunu hekk reġistrati.

Kwalifiki għar-reġistrazzjoni. *Emendat: XXVI.2018.13.*

8. (1) Persuna għandha jedd li tkun reġistrata fir-"Reġistru tal-Aġenti", "ir-Reġistru tal-*Managers*" jew fir-"Reġistru tal-*Brokers*" jekk dik il-persuna tissodisfa lill-awtorità kompetenti li l-persuna-

(*a*) tkun individwu;

(*b*) tkun xierqa u idonea, li tkun hekk reġistrata u li tiżgura d-direzzjoni tajba u prudenti tal-kumpannija;

(*ċ*) ikollha l-għarfien u l-kapaċità xierqa sabiex twettaq ħidmietha u tippresta dmirijietha b'mod adegwat, dwar attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni u jkollha l-kwalifiki u tkun tissodisfa jew tħares il-ħtiġiet stabbiliti b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

(2) Persuna ma jkollhiex jedd li tmexxi attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni bis-saħħa tar-reġistrazzjoni tagħha taħt dan l-artikolu kemm-il darba ma tkunx direttur jew impjegat ta' kumpannija li tkun iskritta taħt l-artikolu 13.

Lista ta' persuni li jmexxu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni. *Emendat: XXVI.2018.14.*

9. (1) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi u żżomm lista ta' persuni li jmexxu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni ta' aġenti fl-assigurazzjoni jew *managers* fl-assigurazzjoni u jmexxu kummerċ ta' *brokers* fl-assigurazzjoni, f'dan l-Att imsejħa separatament bħala "il-Lista tal-Aġenti", "il-Lista tal-*Managers*" jew "il-Lista tal-*Brokers*", li jkun fihom dawk il-partikolaritajiet dwar il-persuni kollha li taħt dan l-Att ikollhom il-jedd li jkunu iskritti fihom u li japplikaw bil-mod stabbilit minn żmien għal żmien mill-awtorità kompetenti f'dawk ir-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu biex ikunu hekk iskritti. Dawk il-Listi għandhom jiġu aġġornati regolarment.

(2) Il-Lista tal-Aġenti, il-Lista tal-*Managers* u l-Lista tal-*Brokers* għandhom jispeċifikaw l-ismijiet tal-individwi reġistrati fit-tmexxija tal-intermedjarju li jkunu responsabbli għall-

attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni.

(3) Fil-każ ta' attivitajiet transkonfini li jitmexxew kif hemm fid-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, il-Lista tal-Aġenti, il-Lista tal-*Managers*, u l-Lista tal-*Brokers* għandhom ikunu juru wkoll l-Istati Membri jew Stati ŻEE fejn l-intermedjarju jkun qed imexxi attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, u l-awtorità kompetenti għandha twassal dik l-informazzjoni lill-EIOPA, għall-fini ta' pubblikazzjoni fuq ir-reġistru elettroniku uniku tal-EIOPA kif hemm fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni.

(4) L-awtorità kompetenti għandu jkollha l-jedd li timmodifika dik id-*data* maħżuna fuq ir-reġistru elettroniku uniku tal-EIOPA msemmi fis-subartikolu (3), u s-soġġetti tad-*data*, li jkollhom il-partikolaritajiet personali tagħhom maħżuna fuq dak ir-reġistru u skambjati, għandu jkollhom il-jedd li jkollhom aċċess għal dik id-*data* maħżuna u d-dritt li jkunu mgħarrfa kif imiss.

Ħtiġiet ġenerali dwar iskrizzjoni. *Emendat: XX. 2007.143; A.L. 427 tal-2007; XXXIII. 2015.81.*

10. (1) Bla ħsara għall-paragrafu (*b*), l-intermedjarju għandu jedd li jkun iskritt fil-"Lista tal-Aġenti", "il-Lista tal-*Managers*" jew fil-"Lista tal-*Brokers*" jekk ikun jissodisfa lill-awtorità kompetenti li:

(*a*) fil-każ li l-applikant tkun kumpannija:

(i) l-għanijiet tal-kumpannija jkunu limitati għall-operazzjonijiet li joħorġu direttament minn attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew minn attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni mniżżla fil-paragrafi (1), (2) u (3) tat-Tielet Kolonna tal-Iskeda, kif applikabbli u għal ħwejjeġ jew funzjonijiet konnessi miegħu jew anċillari għalih, bl-esklużjoni ta' kull kummerċ ta' negozju ieħor, barra minn kummerċ stabbilit b'regola dwar intermedjarji fl-assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu;

(ii) l-applikant jikxef għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti dak it-tagħrif li l-awtorità kompetenti tkun talbet minn għandu dwar il-persuni li mal-iskrizzjoni jkollhom xi interess proprjetarju, finanzjarju jew xi interess ieħor, f'dik, jew in konnessjoni ma', l-applikant;

(iiA) l-applikant jikxef l-identità tal-azzjonisti, diretti jew indiretti, sew ta' persuni fiżiċi sew ta' persuni ġuridiċi, li jkollhom *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'dak l-intermedjarju u l-ammont ta' dawk il-*holdings*;

(iiB) l-applikant jikxef l-identità ta' persuni li jkollhom rabtiet mill-qrib mal-applikant;

(iii) l-azzjonisti kwalifikanti kollha, il-kontrulluri, id-diretturi u l-persuni kollha li effettivament jidderiġu l-funzjonijiet jew imexxu l-attivitajiet

tal-applikanti huma xierqa u idonei biex jiżguraw id-direzzjoni tajba u prudenti tagħha;

(iiiA) l-applikant ikollu l-għarfien u l-kapaċità xierqa sabiex iwettaq ħidmietu u jippresta dmirijietu b'mod adegwat, dwar attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, kif hemm stabbiliti b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu;

(iv) il-fondi tal-persuna stess, sew jekk f'euro jew f'munita oħra aċċettabbli għall-awtorità kompetenti huma, f'kull ħin mhux inqas minn dak l-ammont xieraq għax-xorta ta' kummerċ li ser jitmexxa minnu, skont kif jista' jiġi stabbilit b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-Att, u dawk il-fondi tiegħu stess huma f'kull ħin ħielsa minn kull irbit;

(v) l-applikant ikollu fiż-żminijiet kollha favur tiegħu polza ta' assigurazzjoni ta' indennizz professjonali aċċettabbli mill-awtorità kompetenti, li tindennizza lilu, jew lil kull persuna impjegata minnu, jew li xort'oħra taġixxi għan-nom tiegħu, f'dak l-ammont, b'dak il-mod u dwar dawk il-ħwejjeġ li l-awtorità kompetenti tista' minn żmien għal żmien tistabbilixxi b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni;

(vi) l-applikant jissottometti għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti skema ta' operazzjonijiet xierqa għall-applikazzjoni li għandha tinkludi partikolaritajiet jew provi kif jista' jiġi stabbilit b'regola dwar intermedjarji fl-assigurazzjoni;

(*b*) fil-każ li l-applikant ikun individwu:

(i) is-subartikolu (1)(a)(i), (iiA) u (iii) ma japplikax; u

(ii) dan għandu jkollu jedd li jkun iskritt fil-Lista tal-Aġenti, fil-Lista tal-*Managers* jew fil-Lista tal-*Brokers* jekk l-applikant jissodisfa lill-awtorità kompetenti li l-individwu:

(*aa*) ikun xieraq u idoneu li jiġi hekk iskritt u li jiżgura li l-kummerċ jitmexxa b'mod tajjeb u prudenti;

(*bb*) ikollu l-għarfien u l-kapaċità xierqa sabiex iwettaq ħidmietu u jippresta dmirijietu b'mod adegwat dwar attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni u jkollu l-kwalifiki u jissodisfa jew iħares il-ħtiġiet stabbiliti mill-Att u mir-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan

l-artikolu;

(*ċċ*) imexxi attivitajiet li jkunu limitati għal operazzjonijiet li joriġinaw direttament minn attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni u għal ħwejjeġ u funzjonijiet konnessi miegħu jew anċillari għalih, b'esklużjoni ta' kull kummerċ ta' negozju ieħor, minbarra kummerċ kif stabbilit b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni;

(*dd*) jikxef l-identità ta' persuni li jkollhom rabtiet mill-qrib mal-applikant.

(2) Meta jkunu jeżistu l-*holdings* jew rabtiet mill-qrib imsemmija fis-subartikolu (1) bejn l-intermedjarju u xi persuna oħra, l-awtorità kompetenti għandha:

(*a*) tagħti iskrizzjoni biss jekk tikkunsidra li dawk il-*holdings* jew rabtiet mill-qrib ma jfixkluhiex milli teżerċita effettivament il-funzjonijiet ta' sorveljanza tagħha; u

(*b*) tirrifjuta li tagħti dik l-iskrizzjoni jekk tikkunsidra li l-liġijiet, ir-regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi ta' xi pajjiż barra minn Malta li jirregolaw li xi persuna li magħha l-intermedjarju jkollu rabtiet mill-qrib, jew l-infurzar tagħhom, ifixkulha milli teżerċita effettivament il-funzjonijiet ta' sorveljanza tagħha.

(3) Fejn l-applikazzjoni tkun għall-iskrizzjoni biex jitwettqu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni bħala aġent tal-assigurazzjoni jew *manager* fl-assigurazzjoni, l-applikant huwa meħtieġ li jipproduċi provi għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti li jkollu ħatra bil-miktub iffirmata minn uffiċjal anzjan tal-assiguratur, tar-rijassiguratur jew ta' *broker* fl-assigurazzjoni, skont il-każ, li l-applikant ikun qed jitlob biex jaġixxi għaliha fejn l-applikant ikun nominat biex jaġixxi f'isem u għan-nom tal-kumpannija, jew unikament għan-nom tal-kumpannija, fil-kariga speċifikata fil-ħatra u dwar ħwejjeġ u taħt kondizzjonijiet speċifikati f'dik il-ħatra:

Iżda, meta applikazzjoni tkun għall-iskrizzjoni sabiex jaġixxi ta' *manager* fl-assigurazzjoni, il-ħatra msemmija f'dan il-paragrafu ma tikkostitwix kondizzjoni bil-quddiem għal iskrizzjoni kemm-il darba l-*manager* fl-assigurazzjoni iskritt ma jaġixxix għal assiguratur, rijassiguratur jew *broker* fl-assigurazzjoni, skont il-każ, sakemm ma jipproduċix prova għas-sodisfazzjon tal-awtorità kompetenti li jkollha ħatra bil-miktub mill-kumpannija konċernata sabiex jaġixxi għan-nom tagħha.

Ħtiġiet speċifiċi għal iskrizzjoni fil-każ ta' kumpanniji lokali.
Emendat: XX. 2007.144; XXVI.2018.16.

11. (1) F'każ li l-applikant ikun kumpannija lokali, hija għandha dritt li tkun iskritta:

(*a*) fil-Lista tal-Aġenti jekk, b'żieda mal-ħtiġiet tal-artikolu 10, l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li wieħed jew iżjed mid-diretturi tal-kumpannija jkunu reġistrati fir-Reġistru tal-Aġenti;

(*b*) fil-Lista tal-*Managers* jekk, b'żieda mal-ħtiġiet tal-artikolu 10, l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li wieħed jew iżjed mid-diretturi tal-kumpannija jkunu reġistrati fir-Reġistru tal-*Managers*;

(*ċ*) fil-Lista tal-*Brokers* jekk, b'żieda mal-ħtiġiet tal-artikolu 10, l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li wieħed jew iżjed mid-diretturi tal-kumpannija jkunu reġistrati fir-Reġistru tal-*Brokers*,

u l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni jkunu qegħdin jitmexxew taħt id-direzzjoni ta' persuna reġistrata.

(2) Persuna iskritta taħt l-artikolu 13 tista', bl-approvazzjoni tal-awtorità kompetenti mogħtija bil-miktub, tiftaħ fergħa jew twaqqaf jew takkwista sussidjarja f'Malta.

(3) L-awtorità kompetenti tista' tippermetti persuna iskritta kif imsemmi hawn qabel tiftaħ fergħa f'Malta jekk tkun sodisfatta li l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni mmexxija minnha mill-fergħa jkunu qed isiru minn persuna reġistrata.

(4) Ħlief bil-kunsens bil-miktub tal-awtorità kompetenti, l-ebda persuna iskritta taħt din it-Taqsima tal-Att ma tista' tmexxi, u lanqas tippreżenta ruħha bħala li qiegħda tmexxi, attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, tiftaħ fergħa, uffiċċju jew xi post ieħor għall-kummerċ, jew twaqqaf jew takkwista xi sussidjarja, f'xi pajjiż barra minn Malta.

Ħtiġiet speċifiċi għall-iskrizzjoni fil-każ ta' kumpanniji barranin. *Emendat: XX. 2007.145; XXVI.2018.17.*

12. (1) Fil-każ li l-applikant ikun kumpannija lokali, hija għandha dritt li tkun iskritta fil-Lista tal-Aġenti, fil-Lista tal-*Managers* jew fil-Lista tal-*Brokers* jekk, flimkien mal-ħtiġiet imniżżlin fl-artikolu 10, l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li -

(*a*) il-kumpannija tkun reġistrata jew permessa fil-pajjiż fejn l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun qiegħed sitwat biex tmexxi attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni;

(*b*) il-kumpannija jkollha f'kull waqt f'Malta -

(i) fergħa; u

(ii) rappreżentant:

Iżda, kumpannija li twettaq kummerċ bħala *broker* fl-assigurazzjoni ristrett għal kuntratti ta' assigurazzjoni li jirrigwardaw riskji sitwati barra minn Malta jew rabtiet meta Malta ma tkunx il-pajjiż tar-rabta tista', jew minflok jew b'żieda mal-ftuħ ta' fergħa f'Malta, taħtar *manager* fl-assigurazzjoni iskritt taħt l-Att, biex imexxi tali kummerċ; u sakemm dak il-*manager* fl-assigurazzjoni jibqa' jżomm dik il-ħatra, il-kummerċ ta' *broking* tal-assigurazzjoni għandu jkun taħt it-tmexxija ta' *broker* fl-assigurazzjoni reġistrat.

(2) Dwar fergħa ta' kumpannija barranija li tkun qed tmexxi xi

attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni hekk kif jista' jiġi ordnat, l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni għandhom jitmexxew minn dik il-fergħa minn individwu li jkun jissodisfa dawn il-ħtiġiet li ġejjin:

(*a*) kumpannija li tmexxi attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni –

(i) l-individwu ikun reġistrat fir-Reġistru tal-Aġenti, fir-Reġistru tal-*Managers* jew fir-Reġistru tal-*Brokers*;

(ii) l-individwu ikun direttur tal-kumpannija jew ikollu l-awtorità jaġixxi għan-nom ta' dik il-kumpannija u l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni jitmexxew taħt id-direzzjoni tiegħu;

(iii) l-individwu ma jkunx uditur approvat, jew soċju jew impjegat ta' uditur approvat tal-kumpannija;

(*b*) fil-każ ta' kumpannija li tmexxi attivitajiet oħra ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet oħra ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni li jistgħu jkunu ordnati, id-dispożizzjonijiet li jkunu ordnati.

Għoti ta' reġistrazzjoni jew iskrizzjoni mill-awtorità kompetenti lil intermedjarji fl-assigurazzjoni u fir-rijassigurazzjoni. *Emendat: XXVI.2018.18.*

13. (1) Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jew l-iskrizzjoni taħt dan l-artikolu għandha ssir f'dik il-forma u b'dak il-mod li l-awtorità kompetenti tista' tistabbilixi minn żmien għal żmien.

(2) L-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li teħtieġ lil applikant jipprovdi dak it-tagħrif li jidhrilha meħtieġ sabiex tiddeċiedi dwar applikazzjoni għal reġistrazzjoni jew iskrizzjoni taħt dan l-artikolu.

(3) L-awtorità kompetenti tista' tagħti reġistrazzjoni jew iskrizzjoni taħt dan l-artikolu biss jekk tkun sodisfatta, fuq il-bażi tat-tagħrif meħtieġ li jingħata taħt dan l-Att u kull regolamenti jew Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin bis-saħħa tiegħu, u ta' kull tagħrif li hija tirċievi, li għandha tingħata r-reġistrazzjoni jew l-iskrizzjoni.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' tissuġġetta reġistrazzjoni jew iskrizzjoni magħmula taħt dan l-artikolu għal dawk il-kondizzjonijiet li minn żmien għal żmien jidhrilha li jkunu xierqa li timponi.

(5) L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi applikazzjoni għal reġistrazzjoni jew iskrizzjoni taħt dan l-artikolu fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi t-tagħrif li hu meħtieġ li jingħata taħt dan l-Att u kull regolamenti jew Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin bis-saħħa tiegħu. L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-applikant bid-deċiżjoni tagħha, mingħajr ebda dewmien; u jekk tirrifjuta li tagħti r-reġistrazzjoni jew l-iskrizzjoni, hija għandha tgħarraf lill-applikant bil-miktub ir-raġunijiet għar-rifjut:

Iżda, f'kull każ l-awtorità kompetenti tista' tieħu dawk il-miżuri li jidhirlha meħtieġa biex jitħares l-interess tal-pubbliku.

(6) Il-validità tar-reġistrazzjoni jew iskrizzjoni taħt dan l-artikolu għandha tkun soġġetta għal reviżjoni regolari mill-awtorità kompetenti.

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni jew iskrizzjoni tal-intermedjarji.

14. (1) Ma' l-għoti tar-reġistrazzjoni jew iskrizzjoni taħt l-artikolu 13, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ lill-applikant konċernat ċertifikat ta' reġistrazzjoni jew iskrizzjoni fil-forma u bil-mod li jidhrilha xieraq u li jkun juri -

(*a*) fil-każ ta' applikazzjoni għal reġistrazzjoni, ir-reġistrazzjoni tal-applikant konċernat fir-Reġistru tal-Aġenti, fir-Reġistru tal-*Managers* jew fir-Reġistru tal-*Brokers*, skont kif ikun il-każ;

(*b*) fil-każ ta' applikazzjoni għal iskrizzjoni, iskrizzjoni tal-applikant konċernat fil-Lista tal-Aġenti, fil-Lista tal-*Managers* jew fil-Lista tal-*Brokers* skont kif ikun il-każ.

(2) Ċertifikat ta' reġistrazzjoni jew iskrizzjoni maħruġ taħt dan l-artikolu jew kopja uffiċjali tiegħu, għandha titqiegħed għall-wiri f'post prominenti mid-detentur konċernat fil-post jew fil-postijiet tan-negozju tiegħu, jew f'parti minnhom fejn il-pubbliku jkollu aċċess.

(3) L-awtorità kompetenti tista' permezz ta' regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmula għall-fini ta' dan l-artikolu, tiddetermina d-dettalji li għandhom jiġu inklużi fiċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni jew ta' iskrizzjoni.

Ħtiġiet professjonali u organizzattivi. *Miżjud: XXVI.2018.20.*

14A. Intermedjarju li jwettaq attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni u l-impjegati tiegħu, li jwettqu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni, għandhom iħarsu l-ħtiġiet ta' taħriġ u żvilupp professjonali kontinwattiv sabiex iżommu livell adegwat ta' prestazzjoni li jkun jikkorrispondi mal-irwol li jkollhom u s-suq relattiv, kif jista' jkun stabbilit permezz ta' Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u, jew Regoli dwar il-Kondotta tal-Operat maħruġin għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

TAQSIMA IV

SETGĦAT TA' INTERVENT FIL-KONFRONT TA' PERSUNI ISKRITTI SKOND IT-TAQSIMA III

Revoka awtomatika tar-reġistrazzjoni jew tal-iskrizzjoni tal-intermedjarju. *Emendat: XX. 2007.146; XXVI.2018.21.*

15. (1) Intermedjarju reġistrat jew iskritt skont dan l-Att għandu awtomatikament jitħassar minn fuq ir-Reġistru jew Lista, jekk -

(*a*) l-intermedjarju ma jibdiex imexxi attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni fi żmien tnax-il xahar mill-iskrizzjoni, jew f'dak iż-żmien l-ieħor li jista' jiġi speċifikat fiċ-ċertifikat ta' iskrizzjoni; jew

(*b*) l-intermedjarju jkun ġie dikjarat fallut jew imur

f'likwidazzjoni jew jagħmel kompożizzjoni mal-krediturі tiegħu jew xort'oħra jkun xolt; jew

(*ċ*) l-intermedjarju ma jkunx waqaf milli jopera b'riżultat ta' *merger* ma' kumpannija oħra li tmexxi attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, jew għal kull raġuni oħra tkun liema tkun; jew

(*d*) fil-każ ta' kumpannija barranija iskritta skont ma hemm fl-artikolu 13, u l-awtorità regolatorja barranija fil-pajjiż tar-reġistrazzjoni jew fejn ikun jinstab l-uffiċċju prinċipali, jirtira ir-reġistrazzjoni jew il-permess li twettaq dawk l-attivitajiet.

(2) Is-subartikolu (1)(*a*) m'għandux japplika għal persuna iskritta biex taġixxi bħala *manager* fl-assigurazzjoni.

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tissospendi jew tħassar isem mir-reġistru jew mil-lista.
Emendat: XX. 2007.147; XXVI.2018.22.

16. Bla ħsara għal kull ħaġa li tinsab f'xi dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' f'kull żmien tissospendi r-registrazzjoni jew l-iskrizzjoni jew tħassar mir-Reġistru tal-Aġenti, mir-Reġistru tal-*Managers* jew mir-Reġistru tal-*Brokers* jew mil-Lista tal-Aġenti, mil-Lista tal-*Managers* jew mil-Lista tal-*Brokers* l-isem ta' kull persuna reġistrata jew kumpannija iskritta jekk -

(*a*) xi dokument jew tagħrif li jingħata ma' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jew iskrizzjoni, jew xi tagħrif li jingħata dwarha, ikun falz, mhux korrett jew qarrieqi f'xi dettal materjali, jew jekk il-persuna reġistrata jew iskritta tkun ħbiet, jew ħbiet minn, jew tonqos li tgħarraf lil, l-awtorità kompetenti b'xi dokument jew tagħrif jew tibdil fih li kienet fid-dmir li tikxef jew li tgħarraf taħt dan l-Att u kull regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin bis-saħħa tiegħu; jew

(*b*) tikkunsidra li l-persuna reġistrata jew iskritta ma tkunx tissodisfa l-ħtiġiet ta', jew tkun kisret, xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u kull regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin bis-saħħa tiegħu, jew tkun naqset li tissodisfa jew tħares xi kondizzjoni li hu jew hi, jew ir-reġistrazzjoni jew l-iskrizzjoni, ikunu soġġetti għaliha bis-saħħa ta' dan l-Att jew taħtu; jew

(*ċ*) tikkunsidra li l-persuna reġistrata jew iskritta ma tkunx tajba biex isimha jibqa' fuq ir-Reġistru tal-Aġenti, ir-Reġistru tal-*Managers* jew ir-Reġistru tal-*Brokers* jew fuq il-Lista tal-Aġenti, il-Lista tal-*Managers* jew il-Lista tal-*Brokers*; jew

(*d*) il-kumpannija iskritta ma tkunx immexxija b'mod tajjeb u prudenti biex isimha jibqa' fuq il-Lista tal-Aġenti, il-Lista tal-*Managers* jew il-Lista tal-*Brokers*; jew

(*e*) tirċievi talba bil-miktub biex tagħmel hekk mingħand il-persuna reġistrata jew iskritta; jew

(*f*) il-persuna iskritta ma jkunx fadlilha l-fondi tal-persuna nnifisha għandu jkollha biżżejjed kemm meħtieġ; jew

(*g*) il-persuna iskritta tonqos li tħallas id-dritt ta' kull sena meta jkun dovut biex tibqa' reġistrata jew tibqa' iskritta; jew

(*h*) il-persuna reġistrata ma tkunx direttur fil-kumpannija iskritta, jew inkella ma tkunx għadha impjegata magħha; jew

(*i*) jekk il-kumpannija iskritta ma jibqax ikollha fuq il-bord tad-diretturi tagħha xi persuna li tkun persuna reġistrata; jew

(*j*) tikkunsidra li, minħabba fil-mod li bih il-persuna reġistrata jew iskritta tkun qiegħda tmexxi attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, jew għal xi raġuni valida oħra, l-interess tal-industrija tal-assigurazzjoni jew tal-pubbliku ikun mhedded; jew

(*k*) il-persuna reġistrata jew il-persuna iskritta tkun ikkommettiet miżapproprjazzjoni jew ikkonvertiet għall-użu tagħha jew żammet illegalment flus li jkunu miżmuma, jew meħtieġa li jinżammu, minnha bħala fiduċjarja; jew

(*l*) il-persuna reġistrata jew iskritta tinsab ħatja minn qorti ta' xi reat kriminali, li ma jkunx reat li, minħabba fiċ-ċokon tiegħu jew iċ-ċirkostanzi li fih ikun sar, ma jirrendihix mhux idonea biex isimha jkun fuq ir-Reġistru tal-Aġenti, ir-Reġistru tal-*Managers* jew ir-Reġistru tal-*Brokers* jew fuq il-Lista tal-Aġenti, il-Lista tal-*Managers* jew il-Lista tal-*Brokers*; jew

(*m*) il-persuna reġistrata jew iskritta tkun meqjusa mill-awtorità kompetenti li tkun mexxiet attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni b'mod mhux professjonali; jew

(*n*) l-awtorità kompetenti ma tkunx tista' teżerċita effettivament il-funzjonijiet tagħha ta' sorveljanza minħabba li jkunu jeżistu rabtiet mill-qrib kif jista' jiġi mfisser permezz ta' Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin taħt dan l-Att;

(*o*) l-aġent fl-assigurazzjoni jew *broker* fl-assigurazzjoni iskritt ma jkunx qed jagħmel użu mis-servizzi ta' intermedjarji kif meħtieġ skont m'hemm fl-artikolu 44B; jew

(*p*) il-persuna reġistrata jew iskritta tonqos milli tħares il-ħtiġiet tal-kondotta tal-operat dwar xi prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni jew dwar xi prodott tal-assigurazzjoni minbarra prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni, stipulati fir-Regoli tal-

Kondotta tal-Operat; jew

(*q*) il-persuna reġistrata jew iskritta tieqaf milli tissodisfa xi ħtiġiet stipulati fl-artikoli 8(1)(b) u (ċ), 10(1)(a)(iii), (iiiA), (iv) u (v), 10(1)(b)(ii)(aa) u (bb), 14A u 20, u meta jkun applikabbli, xi Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni maħruġin taħt dawk l-artikoli.

Avviż ta' ħsieb ta' sospensjoni jew tħassir ta' isem mir-reġistru jew mil-lista. *Emendat: XXVI.2018.23.*

17. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu, meta l-awtorità kompetenti tkun bi ħsiebha tissospendi jew tħassar l-isem ta' persuna reġistrata jew iskritta mir-Reġistru tal-Aġenti, mir-Reġistru tal-*Managers* jew mir-Reġistru tal-*Brokers* jew mil-Lista tal-Aġenti, mil-Lista tal-*Managers* jew mil-Lista tal-*Brokers*, din għandha tagħti avviż bil-miktub lill-persuna konċernata fejn tagħti r-raġunijiet għaliex bi ħsiebha tagħmel hekk.

(2) Kull avviż mogħti taħt is-subartikolu (1) għandu jkun jgħid li l-persuna konċernata tista', f'dak iż-żmien raġonevoli min-notifika li jingħad fl-avviż (li ma jkunx ta' inqas minn tmienja u erbgħin siegħa u mhux iktar minn tletin jum) tagħmel l-ilmenti tagħha bil-miktub lill-awtorità kompetenti fejn tagħti r-raġunijiet għaliex ir-reġistrazzjoni jew l-iskrizzjoni ma għandhiex tiġi sospiża jew titħassar mir-Reġistru tal-Aġenti, mir-Reġistru tal-*Managers* jew mir-Reġistru tal-*Brokers* jew mil-Lista tal-Aġenti, mil-Lista tal-*Managers* jew mil-Lista tal-*Brokers* u l-awtorità kompetenti tista' tikkunsidra kull ilment hekk magħmul qabel ma tasal għal deċiżjoni finali.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tavża bil-miktub id-deċiżjoni finali tagħha lill-persuna konċernata.

(4) Ma' l-avviż mill-awtorità kompetenti lil persuna li isimha jkun sospiż jew li jkun tħassar mir-Reġistru tal-Aġenti, mir-Reġistru tal-*Managers* jew mir-Reġistru tal-*Brokers* jew mil-Lista tal-Aġenti, mil-Lista tal-*Managers* jew mil-Lista tal-*Brokers*, l-intermedjarju konċernat għandu minnufih jikkonsenja lill-awtorità kompetenti ċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni jew iskrizzjoni, u kull kopja uffiċjali tiegħu; u f'kull każ, l-awtorità kompetenti tista' tieħu dik il-miżura l-oħra li jidhrilha meħtieġa biex tħares l-interessi tal-assigurati, tad-detenturi ta' polza, tal-krediturі jew ta' persuni oħra li jkollhom interess.

(5) F'każijiet fejn l-awtorità kompetenti tkun issospendiet r-reġistrazzjoni jew l-iskrizzjoni jew tkun ħassret isem il-persuna mir-Reġistru tal-Aġenti, mir-Reġistru tal-*Managers* jew mir-Reġistru tal-*Brokers* jew mil-Lista tal-Aġenti, mil-Lista tal-*Managers* jew mil-Lista tal-*Brokers* għal xi waħda mir-raġunijiet speċifiċi fl-artikolu 16,l-awtorità kompetenti għandha tagħti pubbliċità lil dik is-sospensjoni jew tħassir, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 53A għandhom japplikaw.

(6) L-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li tordna li l-ispejjeż kollha ta' pubblikazzjoni ta' avviż li ssir bis-saħħa ta' dan l-artikolu, jew parti minnhom skont ma' jidhrilha xieraq, għandhom jitħallsu mill-persuna konċernata; u kull somma hekk dovuta għandha tinġabar mill-awtorità kompetenti bl-istess mod bħalma tinġabar penali amministrattiva dovuta skont dan l-Att.

Restituzzjoni ta' isem li jkun tħassar mir-Reġistru jew mil-Lista.

18. (1) Meta l-isem ta' persuna jkun tħassar mir-Reġistru tal-Aġenti, mir-Reġistru tal-*Managers* jew mir-Reġistru tal-*Brokers* jew mil-Lista tal-Aġenti, mil-Lista tal-*Managers* jew mil-Lista tal-*Brokers* skont deċiżjoni li tittieħed taħt l-artikolu 16, l-isem ta' dik il-persuna ma jerġgħax jidħol fir-reġistru jew fil-lista kemm-il darba -

(*a*) ma jkunx ordnat xort'oħra mit-Tribunal; jew

(*b*) fin-nuqqas ta' dak l-ordni, l-awtorità kompetenti, wara applikazzjoni magħmula lilha għal dan l-għan, ma tiddeċidix xort'oħra;

(2) L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi fuq applikazzjoni għar-restituzzjoni ta' isem ta' persuna fir-Reġistru tal-Aġenti, fir-Reġistru tal-*Managers* jew fir-Reġistru tal-*Brokers* jew fil-Lista tal-Aġenti, fil-Lista tal-*Managers* jew fil-Lista tal-*Brokers* taħt dan l-artikolu fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi t-tagħrif meħtieġ li jingħata taħt dan l-Att daqslikieku l-applikazzjoni kienet applikazzjoni magħmula taħt l-artikolu 13; u jekk tirrifjuta li tirrestitwixxi isem ta' persuna jew ta' kumpannija fir-reġistru jew fil-lista, din għandha tgħarraf bil-miktub lill-applikant bir-raġunijiet għar-rifjut.

(3) Is-subartikolu (2) ma japplikax meta r-restituzzjoni ta' isem ta' persuna fir-Reġistru tal-Aġenti, fir-Reġistru tal-*Managers* jew fir-Reġistru tal-*Brokers* jew fil-Lista tal-Aġenti, fil-Lista tal-*Managers* jew fil-Lista tal-*Brokers* issir b'ordni tat-Tribunal.

Setgħa tal-awtorità kompetenti li tħares l-interess pubbliku. *Emendat: V.2020.56.*

19. (1) Bla ħsara għas-segħat mogħtija lill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 16, l-awtorità kompetenti tista', fejn tkun sodisfatta li jeżistu ċirkostanzi serji biżżejjed, tipproċedi biex tieħu xi waħda jew iżjed mill-miżuri li ġejjin:

(*a*) billi teħtieġ lill-intermedjarju minnufih jieħu dawk il-passi skont ma l-awtorità kompetenti tista' tqis li jkunu meħtieġa biex il-kwistjoni tiġi rettifikata jew rimedjata;

(*b*) billi taħtar persuna biex tagħti pariri lill-intermedjarju dwar kif għandu jmexxi l-kummerċ tiegħu sew;

(*ċ*) billi taħtar persuna biex tieħu ħsieb tal-attiv kollu tal-intermedjarju, jew ta' xi sehem minnhom, sabiex jiġu mħarsa l-interessi tal-assigurati, tad-detenturi ta' polza, tal-krediturі u ta' azzjonisti tal-kumpannija;

(*d*) billi taħtar persuna li tassumi kontroll tal-kummerċ tal-intermedjarju jew li tmexxi dak il-kummerċ jew li twettaq dik il-funzjoni jew funzjonijiet oħra dwar tali kummerċ, jew parti minnu, inkluż li tittieħed kull azzjoni meħtieġa biex l-intermedjarju jiġi xolt jew stralċjat, kif tista' tordna l-awtorità kompetenti;

(*e*) billi tagħti ordni għax-xoljiment u l-istralċ ta' kumpannija jew fil-każ ta' kumpannija barranija, għax-xoljiment tal-kummerċ tagħha f'Malta;

(*f*) billi taħtar persuna kompetenti biex tagħmilha ta' stralċjarju għall-fini tal-istralċ tal-kummerċ tal-

kumpannija iskritta;

(*g*) billi tistabbilixxi r-rimunerazzjoni li għandha titħallas mill-intermedjarju lil xi persuna maħtura taħt dan l-artikolu;

(*h*) billi teħtieġ lill-intermedjarju jippreżenta pjan ta' rkupru finanzjarju jekk jidhrilha li l-interess tal-assigurati, tad-detenturi ta' polza, tal-krediturі jew persuni oħra li jkollhom interess x'aktarx ikunu preġudikati minħabba fid-deterjorazzjoni fil-qagħda finanzjarja tal-intermedjarju;

(*i*) billi teħtieġ lill-persuna reġistrata jew iskritta biex tneħħi l-kelma "assigurazzjoni" bħala parti minn isimha jew bħala mid-deskrizzjoni tat-titolu tagħha, u li ma tużax l-imsemmija kelma fuq xi ittra, karta, f'xi avviż jew reklam jew b'xi mod ieħor, ikun li jkun;

(*j*) billi tagħmel kull att ieħor jew teħtieġ li jsir kull att ieħor bħal ma jitqies li jkun adatt fiċ-ċirkostanzi,

u wara li tkun imxiet f'xi mod wieħed jew aktar minn dawk hawn qabel imsemmija, l-awtorità kompetenti tista', iktar minn hekk tgħaddi għal xi mod wieħed jew aktar minn dawk hawn qabel imsemmija, kemm b'żieda ma' dan kollu, jew f'sostituzzjoni għalih.

(2) Meta tinħatar persuna mill-awtorità kompetenti -

(*a*) taħt is-subartikolu (1)(*b*), ikun id-dmir tal-intermedjarju li jaġixxi skont il-parir mogħti minn dik il-persuna kemm-il darba u sakemm l-awtorità kompetenti, minħabba f'ilment li jsirilha, ma tordnax xort'oħra

(*b*) taħt is-subartikolu (1)(*ċ*), l-intermedjarju għandu jikkonsennja lil dik il-persuna l-attiv kollu li jkun responsabbli għalih, u l-poteri, il-funzjonijiet u d-dmirijiet kollha tal-intermedjarju fir-rigward ta' dak l-attiv kollu, u dwar kumpannija, sew jekk dawn ikunu eżerċitati mill-intermedjarju waqt laqgħa ġenerali, jew mid-diretturi, jew minn xi persuna oħra, inkluża r-rappreżentanza legali u ġudizzjarja tal-intermedjarju, għandhom jiġu eżerċitati minn u jvestu fil-persuna maħtura taħt dak is-subartikolu b'esklużjoni ta' kull persuna oħra;

(*ċ*) taħt is-subartikolu (1)(*d*), l-intermedjarju għandu jqiegħed il-kummerċ tiegħu taħt il-kontroll ta' dik il-persuna u hija għandha tipprovdilu dawk il-faċilitajiet li jista' jkun jeħtieġ li l-intermedjarju jipprovdih bihom biex tmexxi dak il-kummerċ jew biex taqdi l-funzjonijiet lilha mogħtija taħt dak is-subartikolu; u l-poteri, il-funzjonijiet u d-dmirijiet kollha tal-intermedjarju, u dwar kumpannija, sew jekk dawn ikunu eżerċitati mill-intermedjarju waqt laqgħa ġenerali, jew mid-diretturi, jew minn xi persuna oħra, inkluż għall-fini tax-xoljiment u l-istralċjar tal-intermedjarju kif ukoll ir-rappreżentanza legali u

ġudizzjarja tal-intermedjarju,, ghandhom jiġu eżerċitati minn, u jvestu fil-persuna maħtura taħt dak is-subartikolu b'esklużjoni ta' kull persuna oħra;

(*d*) taħt is-subartikolu (1)(*f*), dik il-persuna tkun l-istralċjarju tal-intermedjarju għall-finijiet kollha tal-liġi bl-esklużjoni ta' kull persuna oħra:

Iżda l-persuna kompetenti m'għandha tieħu l-ebda deċiżjoni għall-fini tax-xoljiment u l-istralċjar tal-intermedjarju, kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma toħroġx direttiva f'dan is-sens kif hemm fl-artikolu 31A tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, kif applikabbli skont l-artikolu 54 ta' dan l-Att, u kull direttiva bħal dik jista' jkun fiha dawk l-istruzzjonijiet, il-ħtiġijiet u kundizzjonijiet hekk kif l-awtorità kompetenti tista' tqis li jkunu meħtieġa, inkluż dwar il-mod kif isir l-istralċjar.

Kap. 403.

(2A) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-awtorità kompetenti kif hawn fis-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti tista' wkoll tagħmel rikors biex il-qorti xxolji u tistralċja lill-intermedjarju meta l-awtorità kompetenti jkun jidhrilha li l-intermedjarju għandu jiġi xolt jew stralċjat mill-qorti għar-raġuni msemmija fl-artikolu 214(2)(b)(iii) tal-Att dwar il-Kumpanniji, u jekk il-qorti tilqa' dak ir-rikors, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Att dwar il-Kumpanniji dwar ix-xoljiment u l-istralċjar mill-qorti u kull dispożizzjoni oħra li tkun tapplika ta' kull liġi oħra u għandhom japplikaw kwalunkwe dispożizzjonijiet oħra ta' xi liġi oħra.

Kap. 386.

(3) Fil-każ ta' kumpannija barranija, il-fergħat u l-uffiċċji f'Malta ta' dik il-kumpannija għandhom, jekk l-awtorità kompetenti hekk tordna u sal-limitu li hekk tordna, jitqiesu li jikkostitwixxu kumpannija separata.

(4) Kull miżura li tiġi adottata kif hawn fis-subartikolu (1) għandha tibqa' fis-seħħ minkejja li l-intermedjarju jieqaf għalkollox milli jkun iskritt taħt dan l-Att għal kwalunkwe raġuni, kemm-il darba l-awtorità kompetenti ma tordnax xort'oħra.

TAQSIMA V

OBBLIGAZZJONIJIET TA' PERSUNI ISKRITTI SKOND IT-TAQSIMA III

Flejjes miżmuma f'kapaċità fiduċjarja. *Emendat: XXVI.2018.24.*

20. (1) Kull persuna iskritta skont l-artikolu 13 għandha żżomm il-flejjes kollha li jkunu għandha f'kapaċità fiduċjarja separati mill-flejjes tagħha stess u għandha, dwar dawk il-flejjes, iżżomm kontijiet separati skont ħtiġiet stabbiliti minn regola dwar intermedjarji fl-assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

(2) Ebda persuna m'għandu jkollha jew tikseb xi rimedju jew dritt dwar flejjes li jkunu bi kreditu tal-kont imsemmi fis-subartikolu (1) dwar xi talba jew dritt kontra persuna iskritta sakemm kull talba proprja li ġejja minn attivitajiet ta' distribuzzjoni

tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni għal dawk il-flejjes tkun ġiet sodisfatta, ukoll fil-każ ta' falliment tal-individwu jew stralċ tal-kumpannija, skont kif ikun il-każ.

Garanzija ta' fedeltà meħtieġa minn intermedjarji tal-assigurazzoni. *Emendat: XXVI.2018.25.*

21. (1) Bla ħsara għall-artikolu 20, kull persuna iskritta skont l-artikolu 13 għandha tagħmel garanzija ta' fedeltà f'forma speċifikata, dwar attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni mmexxija mill-intermedjarju konċernat, f'dawk iċ-ċirkostanzi, ta' dak il-valur, b'dak il-mod u taħt dawk il-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu stabbiliti b'regola dwar intermedjarji fl-assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

(2) Il-garanzija msemmija fis-subartikolu (1) għandha tipprovdi li fil-każ li persuna iskritta ma tkunx tista' jew tonqos milli tissodisfa l-obbligazzjonijiet finanzjarji tagħha dwar xi somom ta' flus riċevuti minnha mingħand il-klijenti tagħha, jew għan-nom tagħhom, għandha titqiegħed somma ta' flus għad-dispożizzjoni ta' persuna nominata jew approvata mill-awtorità kompetenti biex tintuża għall-benefiċċju ta' xi klijent tal-persuna iskritta li jkun sofra telf jew dannu minħabba f'li l-persuna iskritta ma tkunx setgħet jew naqset milli tissodisfa dawk l-obbligazzjonijiet finanzjarji tagħha.

Eżenzjonijiet applikabbli għall-*managers* fl-assigurazzjoni.

22. Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 20 u 21 ma japplikawax għal persuna iskritta bħala *manager* fl-assigurazzjoni għal dak iż-żmien li l-persuna ma jkolliex ħatra minn xi assiguratur jew minn *broker* fl-assigurazzjoni biex taġixxi f'dik il-kapaċità.

Avviż dwar persuni reġistrati fir-reġistru.

23. Kull kumpannija iskritta għandha, mhux iktar tard mill-aħħar ta' Jannar ta' kull sena, tagħti avviż bil-miktub lill-awtorità kompetenti b'dak il-mod li l-awtorità kompetenti tista' teħtieġ, l-isem u dettalji l-oħra li wkoll tista' teħtieġ, ta' kull direttur u impjegat tal-kumpannija li jkunu reġistrati fir-Reġistru tal-Aġenti, fir-Reġistru tal-*Managers* jew fir-Reġistru tal-*Brokers*; u matul it-tnax-il xahar ta' wara, il-kumpannija għandha tagħti avviż bil-miktub lill-awtorità kompetenti b'kull tibdil li, minn żmien għal żmien, jista' jkun hemm fost dawk id-diretturi u impjegati, u dak l-avviż għandu jingħata f'dak il-perjodu kif jista' jkun imsemmi f'regola tal-intermedjarji fl-assigurazzjoni.

Għoti ta' dikjarazzjonijiet finanzjarji verifikati. *Emendat: XXVI.2018.26.*

24. (1) Kull kumpannija iskritta għandha, mhux iktar tard minn erba' xhur mid-data tal-għeluq tas-sena finanzjarja tagħha, jew f'xi żmien ieħor li eċċezzjonalment ikun awtorizzat bil-miktub mill-awtorità kompetenti, tibgħat lill-awtorità kompetenti kopja tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji verifikati tagħha li jkunu saru -

(*a*) fil-każ ta' kumpannija lokali, skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kumpanniji; u

Kap. 386.

(*b*) fil-każ ta' kumpannija barranija, skont id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet tal-pajjiż fejn l-uffiċċju reġistrat jew l-uffiċċju prinċipali tal-kumpannija jkun sitwat li jirregolaw id-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta' dawn il-kumpanniji.

(2) Kull persuna iskritta li tkun individwu għandha tipprovdi dikjarazzjonijiet dwar kull dħul li jkunu saru kif stabbilit minn

regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni li tkun saret għall-fini ta' dan l-artikolu u dawn id-dikjarazzjonijiet għandhom jintbagħtu lill-awtorità kompetenti f'dak il-perjodu li jista' jkun speċifikat b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni.

Tagħrif li għandu jiġi provdut għal finijiet ta' superviżjoni. *Sostitwit: XXVI.2018.27.*

25. (1) Bla ħsara għas-subartikoli li ġejjin, persuna iskritta għandha tibgħat lill-awtorità kompetenti kull tagħrif li jkun meħtieġ għall-finijiet ta' superviżjoni, hekk kif jista' jkun speċifikat permezz ta' regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat, li jistgħu wkoll jispeċifikaw iż-żmien li fih għandu jintbagħat dan it-tagħrif.

(2) It-tagħrif li għandu jiġi provdut lill-awtorità kompetenti skont is-subartikolu (1) għandu jinkludi l-preżentazzjoni ta' dikjarazzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-kummerċ ta' attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u, jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, li persuna iskritta tmexxi f'xi sena kalendarja. Id-dikjarazzjonijiet dwar dak il-kummerċ għandhom ikunu magħmula f'dik il-forma, f'dak il-mod u b'dak il-kontenut li l-awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu; u d-data sa meta għandhom jiġu ppreżentati dawk id-dikjarazzjonijiet għandha wkoll tiġi stabbilita permezz ta' Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni.

(3) Id-dikjarazzjonijiet meħtieġa li jiġu ppreżentati taħt is-subartikolu (2) għandhom ikunu verifikati bil-mod meħtieġ permezz ta' Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, u l-awtorità kompetenti tista' f'kull żmien tordna lill-persuna iskritta biex tagħtiha dawk id-dikjarazzjonijiet kull tant żmien u għal dak il-perjodu li din tista' tispeċifika f'dawk ir-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni.

Persuni iskrittili jieqfu jmexxu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni. *Emendat: XX. 2007.148; XXVI.2018.27.*

26. (1) Persuna iskritta ma għandhiex tieqaf milli tmexxi, f'Malta jew minn Malta, attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni,ħlief bil-permess tal-awtorità kompetenti mogħti bil-miktub fuq applikazzjoni li ssirilha għaldaqshekk b'dak il-mod li tista' teħtieġ, u bit-tħaris ta' dawk il-kondizzjonijiet li jidhirlha xierqa li timponi.

(2) L-applikazzjoni għat-twaqqif għandha tiġi ppreżentata lill-awtorità kompetenti mhux iżjed tard minn tliet xhur qabel id-data meta l-persuna iskritta tkun bi ħsiebha tieqaf milli tkompli twettaq dawk l-attivitajiet.

TAQSIMA VI

SENA FINANZJARJA U UDITURI

Sena finanzjarja tal-intermedjarji fl-assigurazzjoni.

27. (1) Kull kumpannija iskritta taħt l-artikolu 13 li tkun kumpannija lokali għandha, mhux iktar tard minn tliet xhur mid-data tal-iskrizzjoni tal-kumpannija, tavża bil-miktub lill-awtorità kompetenti meta tkun is-sena finanzjarja tagħha u, fin-nuqqas ta' dak l-avviż, is-sena finanzjarja tal-kumpannija iskritta għandha

tintemm fil-wieħed u tletin ta' Diċembru ta' kull sena.

(2) Ebda kumpannija iskritta kif hawn qabel imsemmi ma għandha tibdel is-sena finanzjarja tagħha kemm-il darba u sakemm l-awtorità kompetenti ma tkunx tat l-approvazzjoni tagħha bil-miktub fuq applikazzjoni li ssirilha għaldaqshekk.

(3) Kull kumpannija barranija li tapplika għall-iskrizzjoni taħt l-artikolu 13 għandha, mal-applikazzjoni, tavża bil-miktub lill-awtorità kompetenti meta tkun is-sena finanzjarja tagħha; u wara l-iskrizzjoni taħt dak l-artikolu, meta kumpannija barranija tibdel is-sena finanzjarja tagħha, din għandha minnufih tavża bil-miktub lill-awtorità kompetenti b'dak it-tibdil.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-Att "sena finanzjarja"-

(*a*) dwar kumpannija iskritta li tkun kumpannija lokali, tfisser perijodu ta' kontijiet kif jiftiehem skont l-artikoli minn 164 sa 166 tal-Att dwar il-Kumpanniji; Kap. 386.

(*b*) dwar kumpannija iskritta li tkun kumpannija barranija, tfisser perijodu ta' kontijiet kif jiftiehem skont id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet tal-pajjiż fejn ikun qiegħed l-uffiċċju reġistrat jew l-uffiċċju prinċipali tal-kumpannija li jkunu jirregolaw il-perijodu ta' kontijiet ta' dawk il-kumpanniji.

Ħatra, dmirijiet u terminazzjoni tal-ħatra ta' udituri. *Emendat: XXVI.2018.29.*

28. (1) Kull persuna iskritta taħt l-artikolu 13 għandha kull sena taħtar uditur approvat bħala uditur tal-kumpannija li d-dmir tiegħu jkun li jirrapporta dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-kumpannija jew id-dikjarazzjonijiet dwar id-dħul tal-individwu, kif ikun il-każ, eżaminati minnu u dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji jew id-dikjarazzjonijiet dwar id-dħul imħejjija mill-kumpannija jew individwu, rispettivament.

(2) Jekk il-persuna iskritta tonqos li taħtar uditur skont is-subartikolu (1) jew, f'xi żmien tonqos li timla vakanza fil-kariga ta' uditur, l-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa li taħtar uditur għal dik il-persuna u għandha tistabbilixxi r-rimunerazzjoni li għandha titħallas minn dik il-persuna lil dak l-uditur.

(3) Ir-rapport tal-uditur għandu jinkludi dikjarazzjoni dwar il-konformità mill-persuna iskritta mal-ħtiġiet, kif speċifikat permezz ta' Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu, li jistgħu wkoll jispeċifikaw l-informazzjoni li għandu jkun hemm f'dik id-dikjarazzjoni.

(4) Kull uditur ta' persuna iskritta jkollu l-jedd li jitlob dak it-tagħrif jew spjegazzjoni li jidhirlu meħtieġa fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu mingħand kull uffiċjal jew impjegat ta', jew kull persuna li jkollha ħatra minn dik il-persuna iskritta.

(5) Uditur għandu minnufih javża bil-miktub lill-awtorità kompetenti jekk -

(*a*) jirriżenja;

(*b*) ma jkunx bi ħsiebu jieħu dik il-kariga mill-gdid; jew

(*ċ*) jiddeċiedi li jikkwalifika r-rapport ta' verifika,

u, fis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi (*a*) u (*b*), l-uditur

għandu jispeċifika r-raġunijiet għaliex għamel dan.

(6) Kumpannija iskritta għandha tagħti avviż bil-miktub lill-awtorità kompetenti minnufih malli tirċievi avviż ta' riżoluzzjoni maħsub biex jitqiegħed quddiem il-laqgħa ġenerali annwali tal-kumpannija biex tinħatar bħala uditur persuna li ma tkunx l-uditur li ser jirtira jew li xort'oħra jipprovdi espressament li l-uditur li jkun ser jirtira ma jerġax jiġi maħtur.

(7) Meta, għal xi raġuni tkun li tkun, il-ħatra ta' uditur tintemm, il-persuna iskritta għandha, mhux iktar tard minn erbatax-il jum mit-tmiem ta' dik il-ħatra, tagħti avviż bil-miktub lill-awtorità kompetenti fejn tgħid ir-raġunijiet għal dak it-tmiem.

(8) L-awtorità kompetenti tista' teħtieġ lil persuna iskritta biex tibdel lill-uditur maħtur minnha meta, fil-fehma tal-awtorità kompetenti, dak l-uditur jitqies li ma jkunx adatt għal din il-kariga, f'xi żmien matul il-perijodu tal-ħatra tiegħu.

(9) Qabel ma teħtieġ lil persuna iskritta biex tbiddel lill-uditur tagħha fiċ-ċirkostanzi msemmija fis-subartikolu (8), l-awtorità kompetenti għandha tavża bil-miktub l-intenzjoni tagħha lill-persuna iskritta u lill-uditur konċernat fejn tagħti r-raġunijiet li teħtieġ dak it-tibdil u tagħti lill-uditur l-opportunità li jissottometti bil-miktub, fi żmien erbatax-il jum mid-data tan-notifika ta' dak l-avviż,ir-raġuni għaliex il-ħatra tiegħu ma' dik il-persuna iskritta ma għandhiex tintemm.

(10) Għall-finijiet ta' dan l-Att, uditur approvat għandu jkun persuna li tkun kwalifikata biex tkun uditur skont l-Att dwar il-Kumpanniji u li jkollha l-awtorizzazzjoni tal-awtorità kompetenti biex taġixxi bħala uditur maħruġa lilha taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni.

Kap. 386.

Kap. 403.

(11) Minkejja kull ħaġa li tinsab fis-subartikoli ta' qabel ta' dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista', fil-każ ta' kumpannija barranija, tapprova dawk l-arranġamenti alternattivi li jidhrilha raġonevoli u li ma jkunux jiddevjaw materjalment mill-għanijiet ewlenin ta' dan l-artikolu, u meta dawk l-arranġamenti jkunu twettqu, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma għandhomx japplikaw safejn ikunu sostitwiti b'dawk l-arranġamenti.

(12) Jekk, fil-kariga tiegħu bħala uditur ta' persuna iskritta jew ta' fergħa f'Malta ta' kumpannija barranija iskritta taħt l-artikolu 13 jew bħala riżultat ta' talba diretta mill-awtorità kompetenti taħt dan l-Att, uditur isir jaf b'xi materja li jkollha x'taqsam ma' u li jista' jkollha effett avvers serju fuq l-istabbilità u s-saħħa tal-kumpannija jew l-integrità tal-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni mmexxija f'Malta mill-persuna iskritta jew mill-fergħa f'Malta ta' kumpannija barranija iskritta taħt l-artikolu 13, huwa għandu minnufih jgħarraf lill-awtorità kompetenti, fil-każ ta' kumpannija, permezz tad-direzzjoni tal-intermedjarju jew, jekk iċ-ċirkostanzi hekk jiġġustifikaw, direttament lill-awtorità kompetenti, u fil-każ ta' individwu, direttament lill-awtorità kompetenti.

(13) Għall-finijiet tas-subartikolu (12), kull materja li jista' jkollha x'taqsam ma' u li jista' jkollha effett avvers serju tinkludi kull materja li -

(*a*) x'aktarx twassal għal kwalifika serja, jew rifjut tar-rapport tal-uditur fuq il-kontijiet tal-kumpannija jew id-dikjarazzjonijiet dwar id-dħul tal-individwu; jew

(*b*) b'mod serju tfixkel il-ħila tal-kumpannija li tkompli fil-kummerċ bħala *going concern* jew il-ħila tal-persuna iskritta jew ta' fergħa f'Malta ta' kumpannija barranija iskritta taħt l-artikolu 13 li tkompli twettaq l-attivitajiet li għalihom twaqqfet; jew

(*ċ*) tkun ksur materjali tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, regolamenti jew Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni li jistipulaw il-kondizzjonijiet li jirregolaw ir-reġistrazzjoni jew l-iskrizzjoni jew li speċifikament jirregolaw it-twettiq ta' attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni minn persuna iskritta.

(14) Uditur ta' persuna iskritta jew ta' fergħa f'Malta ta' kumpannija barranija iskritta taħt l-artikolu 13 ikollu bl-istess mod id-dmir li jirrapporta lill-awtorità kompetenti kull fatt u deċiżjoni li jkollhom x'jaqsmu ma' jew li jista' jkollhom effett avvers serju fuq l-istabbilità u s-saħħa tal-kumpannija jew l-integrità tal-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni mwettqa f'Malta mill-persuna iskritta jew mill-fergħa f'Malta ta' kumpannija barranija iskritta taħt l-artikolu 13, li jsir jaf bihom fil-kariga tiegħu bħala uditur ta' persuna iskritta jew ta' fergħa f'Malta ta' kumpannija barranija iskritta taħt l-artikolu 13 li jkollha rabtiet mill-qrib, skont kif imfisser fl-artikolu 10.

(15) Mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjoni li tinsab f'dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' titlob lill-uditur biex jipprovdiha b'dak it-tagħrif u dokumentazzjoni li jkollhom x'jaqsmu ma' xi fatt jew deċiżjoni kif speċifikat fis-subartikoli (12) jew (14) dwar il-persuna iskritta jew il-fergħa f'Malta ta' kumpannija barranija iskritta taħt l-artikolu 13.

Komunikazzjoni mill-udituri eċċ., mal-awtorità kompetenti.

29. Ebda dmir, inkluż id-dmir tas-sigriet professjonali, li għalih -

(*a*) uditur ta' kumpannija iskritta skont l-artikolu 13 jista' jkun soġġett, ma għandu jitqies li jkun inkiser minħabba li dan ikun b'*bona fide* ikkomunika lill-awtorità kompetenti, sew jekk wara talba li din tkun għamlet u sew jekk le, xi informazzjoni jew opinjoni dwar materja li l-uditur ikun sar jaf biha minħabba l-kariga tiegħu bħala uditur ta' dik il-kumpannija u li tkun rilevanti għal xi funzjoni tal-awtorità kompetenti taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew li tkun meħtieġa li tkun komunikata bis-saħħa ta' dan l-Att;

(*b*) persuna maħtura biex tagħmel rapport taħt xi dispożizzjoni ta' dan l-Att tista' tkun soġġetta, ma għandu jitqies li jkun inkiser minħabba li dan ikun ikkomunika *in bona fide* lill-awtorità kompetenti, sew jekk wara talba li din tkun gġamlet u sew jekk le, fuq xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-kummerċ jew l-

affarijiet ta' kumpannija iskritta li dwarha jsir rapport.

TAQSIMA VII

DispożizzJONIJIET APPLIKABBLI GĦALL-INTERMEDJARJI LI JMEXXU KUMMERĊ TA' *BROKERS* FL-ASSIGURAZZJONI

Ħatra ta' *manager* fl-assigurazzjoni minn *broker* fl-assigurazzjoni iskritt. *Emendat: XX. 2007.149.*

30. Kumpannija lokali iskritta taħt l-artikolu 13 u li tkun qed tmexxi kummerċ bħala *broker* fl-assigurazzjoni, ristrett għall-kuntratti ta' assigurazzjoni li jirrigwardaw riskji sitwati barra minn Malta jew rabtiet meta Malta ma tkunx il-pajjiż tar-rabta, tista' taħtar *manager* fl-assigurazzjoni iskritt taħt l-Att biex imexxi dak il-kummerċ; u sakemm il-*manager* fl-assigurazzjoni jibqa' f'dik il-ħatra, il-kummerċ ta' *broking* fl-assigurazzjoni għandu jkun taħt it-tmexxija ta' *broker* fl-assigurazzjoni reġistrat.

Kuntratti ta' assigurazzjoni dwar riskji sitwati f'Malta jew rabtiet meta Malta tkun il-pajjiż tar-rabta. *Emendat: XXXIII. 2015.82; XXVI.2018.30.*

31. (1) Bla ħsara għas-subartikoli li ġejjin, ħlief bl-approvazzjoni tal-awtorità kompetenti mogħtija speċifikament bil-miktub, kuntratt tal-assigurazzjoni dwar riskju sitwat f'Malta jew dwar rabta fejn Malta hija l-pajjiż tar-rabta, negozjat, irranġat jew miksub mill-*broker* fl-assigurazzjoni f'isem persuna assigurata jew tal-persuna li tkun ser tiġi għandha tiġi assigurata għandu jsir ma' impriża awtorizzata.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma japplikawx għal -

(*a*) kummerċ ta' rijassigurazzjoni;

(*b*) riskji kbar kif imfisser fl-Artikolu 13 tad-Direttiva Solvibbiltà II.

Underwriting agreements. *Emendat: XXXIII. 2015.83.*

32. (1) Bla ħsara għas-subartikoli li ġejjin ta' dan l-artikolu, kull persuna li tkun iskritta taħt l-artikolu 13 tista' tagħmel jew tikkuntratta kull *underwriting agreement* ma' kull impriża awtorizzata.

(2) Ebda persuna iskritta kif imsemmi qabel ma għandhiex tagħmel jew tikkuntratta xi *underwriting agreement* kemm-il darba, dwar dak l-*underwriting agreement*, il-persuna ma' tħarisx, jew ma tissodisfax, dawk il-ħtiġiet li l-awtorità kompetenti tista', permezz ta' regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu, tistabbilixxi.

(3) Kull persuna iskritta kif imsemmi hawn qabel għandha tirreġistra għand l-awtorità kompetenti kull *underwriting agreement* magħmul jew ikkuntrattat taħt dan l-artikolu fl-għamla u bil-mod li l-awtorità kompetenti tista', permezz tal-ordni dwar intermedjarji fl-assigurazzjoni, tistabbilixxi.

(4) Ebda kummerċ ta' assigurazzjoni ma għandu jiġi aċċettat taħt xi *underwriting agreement* kemm-il darba l-*underwriting agreement* ma jkunx ġie debitament reġistrat kif imsemmi qabel.

(5) L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi dwar applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' xi *underwriting agreement* taħt dan l-artikolu fi żmien xahar minn meta tirċievi l-informazzjoni meħtieġa li tingħata skont l-ordni dwar intermedjarji fl-assigurazzjoni; u jekk l-awtorità tirrifjuta li tirreġistra l-*agreement* hija għandha tgħarraf lill-applikant bil-miktub ir-raġunijiet għar-rifjut.

(6) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' tissoġġetta r-reġistrazzjoni ta' kull *underwriting agreement* magħmul taħt dan l-artikolu għal dawk il-kondizzjonijiet li tista' minn żmien għal żmien tqis xierqa li timponi.

(7) Għall-għanijiet ta' dan l-artikolu "*underwriting agreement*", dwar il-kummerċ tal-assigurazzjoni, tfisser ftehim bejn impriża awtorizzata u persuna iskritta fil-Lista tal-*Brokers* taħt l-artikolu 13 li bih il-persuna iskritta tista', skont il-provvedimenti tiegħu, taċċetta riskji f'isem l-impriża awtorizzata; u, f'dan il-kuntest, kull ftehim ieħor, b'kull isem li jista' jissejjaħ bih, li jkollu għanijiet u finijiet simili għal *underwriting agreement*, għandu jitqies għall-finijiet ta' dan l-artikolu li jkun *underwriting agreement*.

TAQSIMA VIII

REĠISTRAZZJONI U ISKRIZZJONI TA' INTERMEDJARJI MARBUTA FL-ASSIGURAZZJONI

Ir-reġistri ta'persuni li jmmexu attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni. *Emendat: XXVI.2018.31.*

33. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (2), ebda persuna ma għandha taġixxi bħala intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni u tmexxi, jew tipprova tmexxi, f'Malta attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni kemm-il darba dik il-persuna ma tkunx maħtura, reġistrata u iskritta skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Dan l-artikolu m'għandux japplika għal persuna li tkun reġistrata konformement mad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, fl-Istat Membru jew fl-Istat ŻEE, li ma jkunx Malta.

Ir-Reġistri ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni. *Emendat: XXXIII. 2015.84.*

34. (1) Bla ħsara għall-artikolu 43, kull impriża awtorizzata li tkun tixtieq taħtar persuna biex taġixxi f'isimha bħala intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni għandha tistabbilixxi u żżomm reġistru ta' persuni li jaħdmu bħala intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni, f'dan l-Att imsejjaħ "ir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni", li jkun fih il-partikolaritajiet li l-awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi, minn żmien għal żmien, b'regola dwar intermedjarji fl-assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu, tal-persuni kollha li għandhom jedd li jkunu reġistrati fih taħt dan l-Att.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), kull impriża awtorizzata għandha tistabbilixxi l-proċeduri tagħha stess dwar il-ħatra u r-reġistrazzjoni ta' persuna bħala intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni.

Kwalifiki għal reġistrazzjoni. *Emendat: XXXIII. 2015.85; XXVI.2018.32.*

35. (1) Persuna jkollha jedd li tiġi reġistrata minn impriża awtorizzata fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni ta' dik l-impriża jekk tkun sodisfatta li dik il-persuna:

(a) tkun xierqa u idonea li twettaq attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni; u

(b) ikollha l-għarfien u l-kapaċità xierqa sabiex twettaq

ħidmietha u tippresta dmirijietha b'mod adegwat, dwar attivitajiet tal-intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni, kif stabbilit permezz ta' Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni maħruġin għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

(2) Persuna ma jkollhiex jedd tmexxi attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni bis-saħħa tar-reġistrazzjoni tagħha taħt l-artikolu 37 sakemm u mhux qabel ma tkun iskritta mill-awtorità kompetenti fil-Lista ta' Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni taħt dak l-artikolu.

Ħtiġiet professjonali u organizzattivi. *Miżjud: XXVI.2018.33.*

35A. Intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni li jwettaq attivitajiet tal-intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni għandu jħares il-ħtiġiet ta' taħriġ u żvilupp professjonali kontinwattiv sabiex iżomm livell adegwat ta' prestazzjoni li jkun jikkorrispondi mal-irwol li dak l-intermedjarju jkollu, kif jista' jkun stabbilit permezz ta' Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u, jew Regoli dwar il-Kondotta tal-Operat maħruġin għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

Lista ta' persuni li jmexxu attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigirazzjoni. *Emendat: XXXIII. 2015.86; XXVI.2018.34.*

36. (1) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi u żżomm lista ta' persuni li jmexxu attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni, f'dan l-Att imsejħa "il-Lista ta' Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni", li jkun fiha il-partikolaritajiet li l-awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi, minn żmien għal żmien, b'regola dwar intermedjarji fl-assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu, tal-persuni kollha li għandhom il-jedd li jkunu iskritti fiha taħt dan l-artikolu. Il-Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni għandha tkun aġġornata regolarment.

(2) Ikun id-dmir ta' impriża awtorizzata li tagħmel l-iskrizzjoni mal-awtorità kompetenti fil-Lista ta' Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni ta' kull persuna reġistrata minnha bħala intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni stabbilit u miżmum minnha taħt l-artikolu 37.

(3) Mal-kisba mill-awtorità kompetenti ta' xi ċertifikat ta' iskrizzjoni taħt l-artikolu 37, impriża awtorizzata għandha tagħti lill-persuna li f'isimha jinħareġ iċ-ċertifikat ta' iskrizzjoni, ċ-ċertifkat maħruġ lill-impriża awtorizzata mill-awtorità kompetenti jew kopja uffiċjali tiegħu.

(4) Meta persuna iskritta kif hawn qabel insemmi tmexxi attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni minn post ta' negozju jew minn xi post ieħor, il-persuna għandha tqiegħed għall-wiri f'pożizzjoni prominenti f'dak il-post, f'parti minnu fejn il-pubbliku jkollu aċċess, iċ-ċertifikat ta' iskrizzjoni jew kopja uffiċjali tiegħu maħruġ mill-awtorità kompetenti taħt dan l-artikolu.

(5) Meta l-persuna iskritta ma tkunx individwu, il-Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni għandha tispeċifika l-isem tal-individwu li jwettaq attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni u li jkun jissodisfa l-ħtiġiet tal-artikolu 35(1).

Ħatra, reġistrazzjoni u iskrizzjoni ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni. *Emendat: XXXIII. 2015.87; XXVI. 2018.35.*

37. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, kull impriża awtorizzata li tkun tixtieq taħtar persuna biex taġixxi f'isimha bħala intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni għandha, taħt dan l-artikolu, taħtar u tirreġistra fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tal-impriża awtorizzata u tagħmel l-iskrizzjoni mal-awtorità kompetenti fil-Lista ta' Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni, ta' persuna jew persuni biex jaġixxu f'isimha bħala intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni u biex imexxu f'Malta attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni f'dik il-klassi jew f'dawk il-klassijiet ta' kummerċ fit-tul jew f'dik il-klassi jew f'dawk il-klassijiet, jew il-grupp jew gruppi ta' klassijiet ta' kummerċ ġenerali speċifikati fil-ħatriet rispettivi u, meta persuna ma tkunx individwu, dik il-persuna għandha jkollha, hi nnifisha, individwu li jissodisfa l-ħtiġiet tal-artikolu 35(1):

Iżda impriża hija projbita milli taħtar u tirreġistra fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tagħha persuna li tkun -

(*a*) persuna reġistrata fir-Reġistru tal-Aġenti, fir-Reġistru tal-*Managers* jew fir-Reġistru tal-*Brokers* taħt l-artikolu 13;

(*b*) persuna reġistrata fil-Lista tal-Aġenti, fil-Lista tal-*Managers* jew fil-Lista tal-*Brokers* taħt dak l-artikolu;

(*bb*) persuna iskritta fil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni taħt l-artikolu 43E;

(*ċ*) impriża awtorizzata taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni biex tmexxi kummerċ tal-assigurazzjoni: Kap. 403.

Iżda wkoll impriża hi projbita milli taħtar xi persuna li taġixxi f'isimha bħala intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni biex tmexxi attivitajiet ta' intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni li taqa' f'xi klassi jew grupp ta' klassijiet ta' kummerċ tal-assigurazzjoni li l-awtorità kompetenti tista' minn żmien għal żmien b'regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu tistabbilixxi li hi klassi jew grupp ta' klassijiet ta' kummerċ li fihom ebda attività ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni ma tista' titmexxa.

(1A) Kull impriża awtorizzata li tkun tixtieq taħtar, tirreġistra u tagħmel l-iskrizzjoni ta' persuna biex taġixxi f'isimha bħala intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni għandha tagħti din l-informazzjoni lill-awtorità kompetenti:

(a) meta l-intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni huwa persuna li ma tkunx individwu:

(i) l-identità tal-azzjonisti, diretti jew indiretti, sew ta' persuni fiżiċi sew ta' persuni ġuridiċi, li jkollhom *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet fl-intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni u l-ammonti ta' dawk il-*holdings*; u

(ii) l-identità ta' persuni li jkollhom rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni; u

(b) meta l-intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni huwa persuna li tkun individwu, l-identità ta' persuni li jkollhom rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni.

(1B) Meta l-*holdings* jew rabtiet mill-qrib imsemmija fis-subartikolu (2) ikunu jeżistu bejn l-intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni u xi persuna oħra, l-awtorità kompetenti għandha tagħti l-iskrizzjoni biss jekk hija tqis li dawk il-*holdings* jew rabtiet mill-qrib ma jċaħħduhiex milli effettivament teżerċita l-funzjonijiet superviżorji tagħha.

(2) Meta impriża awtorizzata taħtar u tirreġistra fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tagħha persuna li ma tkunx individwu, u dik il-persuna tmexxi attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni minn post ta' negozju wieħed, jew iktar, dik il-persuna għandha tiżgura li l-attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni li hekk jitmexxew minnha minn kull post bħal dak tan-negozju jitmexxew biss minn individwu li jissodisfa l-ħtiġiet tal-artikolu 35(1).

(3) Bla ħsara għas-subartikoli (4) u (5), persuna, barra minn persuna msemmija fl-ewwel proviso għas-subartikolu (1), tista' tipprova u tikseb taħt dan l-artikolu ħatra u reġistrazzjoni fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni ta' impriża awtorizzata, biex tmexxi f'isem dik l-impriża attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni.

(4) Meta persuna tkun tixtieq tikseb ħatra u reġistrazzjoni fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni ta' iktar minn impriża waħda, awtorizzata li tmexxi kummerċ fit-tul, u meta xi klassi ta' kummerċ fit-tul li jitmexxa mill-impriżi konċernati jkun tal-istess xorta, dik il-persuna għandha, dwar dik il-klassi ta' kummerċ, tipprova u tikseb ħatra u reġistrazzjoni biex tmexxi attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni dwar dik ix-xorta ta' kummerċ biss fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni ta' waħda mill-impriżi konċernati.

(5) Meta persuna tkun tixtieq tikseb ħatra u reġistrazzjoni fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni ta' iktar minn impriża waħda awtorizzata li tmexxi kummerċ ġenerali, u meta xi klassi, jew grupp ta' klassijiet, ta' kummerċ ġenerali li jitmexxa mill-impriżi konċernati jkun tal-istess xorta, dik il-persuna għandha, dwar dik il-klassi, jew grupp ta' klassijiet, ta' kummerċ, tipprova u tikseb ħatra u reġistrazzjoni biex tmexxi attivitajiet ta' intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni dwar dik il-klassi, jew grupp ta' klassijiet, ta' kummerċ biss fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni ta' waħda mill-impriżi konċernati.

(6) Ebda persuna li tkun impjegata ma' impriża awtorizzata m'għandha, minħabba biss il-fatt li tkun impjegata mal-impriża, teħtieġ reġistrazzjoni fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tal-impriża taħt dan l-artikolu.

(6A) L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi dwar

applikazzjoni għall-iskrizzjoni taħt dan l-artikolu fi żmien tliet xhur minn meta tiġi ppreżentata formola ta' applikazzjoni mimlija kif imiss flimkien mad- dokumentazzjoni neċessarja meħtieġa li tiġi ppreżentata taħt dan l-Att u kull regolamenti jew Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin bis-saħħa tiegħu. L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-applikant bid-deċiżjoni tagħha, mingħajr ebda dewmien, u jekk din tirrifjuta li tagħti l-iskrizzjoni għandha tgħarraf lill-applikant bil-miktub ir-raġunijiet għar-rifjut:

Iżda l-awtorità kompetenti tista' tieħu dawk il-miżuri li tista' tqis li jkunu meħtieġa għall-ħarsien tal-interess pubbliku.

(7) Meta l-awtorità kompetenti tilqa' applikazzjoni għall-iskrizzjoni taħt dan l-artikolu, hija għandha toħroġ lill-applikant konċernat ċertifikat ta' iskrizzjoni fl-għamla u bil-mod li tqis li jkun xieraq hekk li jkun prova tal-persuna reġistrata fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tal-applikant fil-Lista ta' Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni.

(8) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' tissoġġetta l-iskrizzjoni li tkun saret taħt dan l-artikolu għal dawk il-kondizzjonijiet li tista' minn żmien għal żmien tqis li jkunu xierqa li timponi.

(8A) Il-validità tal-iskrizzjoni taħt dan l-artikolu għandha tkun soġġetta għal reviżjoni regolari mill-awtorità kompetenti.

(9) Impriża awtorizzata tkun f'kull żmien responsabbli għal kull għemil jew nuqqas ta' għemil tal-intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni reġistrati tagħha kemm-il darba dak l-għemil jew nuqqas ikun għemil jew nuqqas li għandu x'jaqsam ma' kuntratt ta' assigurazzjoni maħruġ mill-impriża jew offrut f'isimha permezz tas-servizzi ta' dawk l-intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni. Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, kull referenza għal intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni reġistrati għandha tinkludi referenza għal intermedjarji fl-assigurazzjoni reġistrati kemm passati kif ukoll preżenti.

Protezzjoni ta' flejjes tal-klijenti. *Emendat: XXXIII. 2015.88; XXVI. 2018.36.*

38. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (3) ta' dan l-artikolu, kull intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni li jkollu flejjes miżmumin għandu, fir-rigward ta' polza tal-assigurazzjoni jżomm il-flejjes kollha li jkunu għandu f'kapaċità fiduċjarja separati mill-flejjes tiegħu stess u għandu, dwar dawk il-flejjes, iżomm kontijiet separati skont ħtiġiet stabbiliti b'regola dwar intermedjarji fl-assigurazzjoni magħmula għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

(2) Ebda persuna m'għandu jkollha jew tikseb xi rimedju jew dritt dwar flejjes li jkunu bi kreditu tal-kont imsemmi fis-subartikolu (1) dwar xi talba jew dritt kontra persuna li qegħda taġixxi bħala intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni marbuta ma' attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni sakemm kull talba proprja għal dawk il-flejjes tkun ġiet sodisfatta, ukoll fil-każ ta' falliment tal-individwu jew stralċ tal-kumpannija, skont il-każ.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2):

(*a*) flejjes riċevuti minn intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni mingħand persuna dwar kuntratt ta'

assigurazzjoni għandhom jiġu meqjusa li tħallsu lill-impriża li toħroġ jew toffri l-kuntratt, u li f'isem tagħha intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni jmexxi attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni; u

(*b*) flejjes li tħallsu minn impriża awtorizzata lill-intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni, u maħsuba għad-detentur ta' polza, m'għandhomx jitqiesu li tħallsu lil detentur ta' polza sakemm dwak il-flejjes ikunu fil-fatt ġew riċevuti mid-detentur ta' polza ikkonċernat.

Tħassir ta' ismijiet mir-Reġistri ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni. *Emendat: XXXIII. 2015.89.*

39. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 40 u għall-pattijiet u kondizzjonijiet ta' ħatra ta' intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni relevanti f'kull żmien u għal kull raġuni tkun li tkun -

(*a*) impriża awtorizzata tista' tħassar mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tagħha l-isem ta' persuna li tkun reġistrata fir-reġistru hawn qabel imsemmi;

(*b*) persuna reġistrata fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni ta' impriża awtorizzata tista' tapplika bil-miktub lill-impriża konċernata u titlob lill-impriża li tħassarlu ismu mir-reġistru hawn qabel imsemmi.

Tħassir ta' ismijiet mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni jew mil-Lista ta' Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni. *Emendat: XXXIII. 2015.90; XXIV. 2018.38.*

40. (1) Meta impriża awtorizzata tagħżel li tħassar l-isem ta' persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tagħha, dik l-impriża għandha minnufih tavża bil-miktub lill-persuna konċernata u lill-awtorità kompetenti fejn tispeċifika d-data li fiha tagħżel li tħassar l-isem ta' dik il-persuna mir-reġistru.

(2) Meta impriża awtorizzata tħassar l-isem ta' persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tagħha minħabba li l-persuna ma tkunx xierqa jew idonea jew minħabba li l-persuna tkun aġixxiet b'mod frawdolenti, jew b'diżonestà, jew b'dak il-mod li tintilef fiha l-fiduċja, l-impriża għandha wkoll tavża bil-miktub lill-awtorità kompetenti bir-raġunijiet għaliex għamlet dan.

(3) Malli tirċievi avviż mingħand impriża awtorizzata li dik l-impriża tkun għażlet li tħassar l-isem ta' persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tagħha, l-awtorità kompetenti għandha -

(*a*) jekk it-tħassir ta' dak l-isem mir-reġistru jkun minħabba raġunijiet li ma jkunux dawk speċifikati fis-subartikolu (2), kemm jista' jkun malajr, tikkonferma bil-miktub lill-impriża awtorizzata li isem dik il-persuna, safejn għandu x'jaqsam ma' dik l-impriża, għandu jitħassar mil-Lista ta' Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni mid-data speċifikata fl-avviż tal-impriża;

(*b*) jekk it-tħassir ta' dak l-isem mir-reġistru jkun

minħabba raġunijiet speċifikati fis-subartikolu (2), qabel ma tħassar isem dik il-persuna mil-Lista ta' Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni, minnufih, tagħti lill-persuna konċernata avviż bil-miktub li jkun jagħti r-raġunijiet għal dak l-għemil, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 17(2) u (3) għandhom ikunu *mutatis mutandis* japplikaw għall-avviż mogħti taħt dan l-artikolu.

(4) Bla ħsara għal kull azzjoni li l-awtorità kompetenti jidhrilha xieraq tieħu taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra, meta l-awtorità kompetenti tħassar l-isem ta' persuna mil-Lista ta' Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni għal raġunijiet speċifikati fis-subartikolu (2),l-awtorità kompetenti għandha tagħti pubbliċità għat-tħassir ta' dak l-isem mil-Lista ta' Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni, u -

(*a*) jekk isem dik il-persuna jkun reġistrat fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni ta' xi impriża awtorizzata oħra, l-awtorità kompetenti għandha wkoll minnufih tavża bil-miktub lil dik l-impriża l-oħra u tordnalha li tħassar isem dik il-persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni ta' dik l-impriża minnufih u tagħti lill-impriża r-raġunijiet għal dik l-ordni;

(*b*) id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 53A għandhom japplikaw.

(5) L-awtorità kompetenti jkollha s-setgħa tordna li l-ispejjeż kollha li jsiru bil-pubblikazzjoni ta' avviż skont ma hemm f'dan l-artikolu, jew ta' parti minnhom hekk kif tista' tqis li jkun xieraq, għandhom jitħallsu mill-persuna konċernata; u kull ammont hekk dovut għandu jinġabar mill-awtorità kompetenti bl-istess mod bħalma tinġabar penali amministrattiva li tiġi imposta taħt dan l-Att.

(6) Meta impriża awtorizzata tirċievi applikazzjoni bil-miktub mingħand persuna reġistrata fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tal-impriża li tkun qiegħda teħtieġ lil dik l-impriża li tħassar isem dik il-persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tal-impriża, l-impriża għandha mingħajr ebda dewmien tħassar isem dik il-persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tal-impriża filwaqt li tavża bil-miktub lill-persuna konċernata u lill-awtorità kompetenti billi wkoll tispeċifika d-data meta tagħżel li tħassar isem dik il-persuna mir-reġistru.

(7) Meta, wara li ssir applikazzjoni lil impriża awtorizzata taħt is-subartikolu (6), l-impriża tirrifjuta, jew indebitament iġġebbed il-proċess, li tħassar isem il-persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tagħha, il-persuna konċernata tista' tirreferi l-kwistjoni lill-awtorità kompetenti u l-awtorità kompetenti għandha toħroġ bil-miktub lill-impriża konċernata dawk id-direttivi li tqis li jkunu meħtieġa biex iġġiegħel lill-impriża tħaffef il-proċess ta' tħassir tal-isem ta' dik il-persuna

mir-Reġistru tagħha.

(8) Malli jingħata avviż mill-awtorità kompetenti lil impriża awtorizzata li isem persuna reġistrata fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tal-impriża jkun tħassar mil-Lista ta' Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni, l-impriża konċernata għandha minnufih tagħti lura lill-awtorità kompetenti ċ-ċertifikat ta' iskrizzjoni dwar dik il-persuna, u kull kopja uffiċjali li jkollha ta' dak iċ-ċertifikat.

Tħaris tal-interess pubbliku jew interess ieħor. *Emendat: XXXIII. 2015.91; XXVI. 2018. 39.*

41. (1) Minkejja kull dispożizzjoni ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista', f'kull żmien:

(*a*) minħabba f'nuqqas ta' idoneità jew improprjetà jew tat-tħaris tal-interess pubbliku:

(i) tirrifjuta l-iskrizzjoni ta' persuna fil-Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni;

(ii) tħassar l-isem ta' persuna mil-Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni;

(*b*) tħassar l-isem ta' persuna mil-Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni, meta l-intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni:

(i) jonqos milli jħares il-ħtiġiet tal-kondotta tal-operat dwar xi prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni jew dwar xi prodott tal-assigurazzjoni minbarra prodott ta' investiment ibbażat fuq l-assigurazzjoni, stabbiliti fir-Regoli dwar il-Kondotta tal-Operat; jew

(ii) jieqaf milli jissodisfa xi ħtiġiet stipulati fl-artikoli 35(1), 35A u 38, u meta jkun japplika, kull Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni maħruġin taħt dawk l-artikoli;

(*ċ*) tħassar l-isem ta' persuna mil-Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni, meta l-awtorità kompetenti ssir taf li xi dokument jew tagħrif provdut konformement mal-applikazzjoni għall-iskrizzjoni, jew kull tagħrif mogħti in konnessjoni ma' dan, huwa falz, skorrett jew qarrieqi f'xi dettall partikolari:

Iżda, f'kull każ, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf bil-miktub lill-impriża involuta bir-raġunijiet għaliex tkun għamlet dan.

(2) F'kull każ l-awtorità kompetenti tista' tieħu kull miżura oħra li jidhirlha meħtieġa biex tħares l-interessi tal-assigurati, detenturi ta' polza, krediturі jew persuni interessati oħra.

Restituzzjoni ta' isem imħassar mil-Lista ta' Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni.

42. (*Imħassar bl-Att XVII. 2009.38.*).

43. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (2), għall-fini ta' din il-Parti ta' dan l-Att "impriża awtorizzata" ma tinkludix impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata, intermedjarju fir-rijassigurazzjoni, impriża tal-assigurazzjoni Ewropea u impriża tar-rijassigurazzjoni Ewropea.

Applikazzjoni tat-Taqsima VIII tal-Att u l-impriżi tal-assigurazzjoni Ewropej. *Emendat: XXXIII. 2015.92; XXVI.2018.40.*

(2) Fil-każ ta' impriża tal-assigurazzjoni Ewropea jew ta' intermedjarju fl-assigurazzjoni reġistrat skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li ma jkunx Malta, li tkun qegħda tfittex biex taħtar persuna residenti Malta jew li għandha l-uffiċċju reġistrat jew, f'każ ta' persuna ġuridika, hija reġistrata, jew l-uffiċċju prinċipali tagħha jkun, f'Malta, sabiex tmexxi attivitajiet ta' intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni, dik l-impriża jew dak l-intermedjarju għandu jagħmel l-iskrizzjoni ta' dik il-persuna mal-awtorità kompetenti kif jista' jkun stabbilit b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu u l-imsemmija Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni għandu jkun fihom l-partikolaritajiet, kondizzjoni-jiet u ħtiġiet tal-iskrizzjoni.

TAQSIMA VIIIA

REĠISTRAZZJONI U ISKRIZZJONI TA' INTERMEDJARJI ANĊILLARI FL-ASSIGURAZZJONI

43A. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (2), ebda persuna m'għandha taġixxi bħala intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni u twettaq, jew tipprova twettaq f'Malta attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni, kemm-il darba dik il-persuna ma tkunx maħtura, reġistrata u iskritta skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

Reġistrazzjoni ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni. *Miżjud: XXVI.2018.41.*

(2) Dan l-artikolu m'għandux japplika għal intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni li:

(*a*) ikun eżentat mill-iskrizzjoni taħt l-artikolu 43E tal-Att, kif hemm fir-regolamenti maħruġin taħt dan l-Att;

(*b*) ikun reġistrat konformement mad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE, li ma jkunx Malta.

43B. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 43J, kull impriża awtorizzata u *broker* fl-assigurazzjoni iskritt li jkun jixtieq jaħtar persuna biex taġixxi f'ismu bħala intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni għandu jistabbilixxi u jżomm reġistru ta' persuni li jaġixxu bħala intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni, f'dan l-Att imsemmi bħala r-"Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni", li jkun fih il-partikolaritajiet li l-awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi, minn żmien għal żmien, b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu, tal-persuni kollha li għandhom jedd li jiġu reġistrati fih taħt dan l-Att.

Ir-Reġistri ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), kull impriża awtorizzata u *broker* fl-assigurazzjoni iskritt għandu jiddeċiedi l-proċeduri tiegħu stess dwar il-ħatra u r-reġistrazzjoni ta' persuna bħala intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni.

Kwalifiki għar-reġistrazzjoni.

43Ċ. (1) Persuna jkollha l-jedd li tiġi reġistrata minn impriża awtorizzata jew minn *broker* fl-assigurazzjoni iskritt, fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni ta' dik l-impriża jew *broker* fl-assigurazzjoni jekk dawn ikunu sodisfatti li dik il-persuna:

(*a*) tkun xierqa u idonea li twettaq attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni; u

(*b*) ikollha l-għarfien u l-kapaċità xierqa sabiex twettaq ħidmietha u tippresta dmirijietha b'mod adegwat, dwar attivitajiet tal-intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni, kif jista' jiġi stabbilit permezz ta' Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

(2) Persuna ma jkollhiex jedd twettaq attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni, bis-saħħa tar-reġistrazzjoni tagħha taħt l-artikolu 43E kemm-il darba u sakemm tiġi iskritta mill-awtorità kompetenti fil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni taħt dak l-artikolu.

Lista ta' persuni li jwettqu attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni.

43D. (1) L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi u żżomm lista ta' persuni li jwettqu attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni f'dan l-Att imsemmija bħala l-"Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni", li jkun fiha l-partikolaritajiet li l-awtorità kompetenti tista' tistabbilixxi, minn żmien għal żmien, b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu, tal-persuni kollha li għandhom, jew li jkollhom, il-jedd li jkunu iskritti fiha taħt dan l-artikolu. Il-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni għandha tkun aġġornata regolarment.

(2) Ikun id-dmir ta' impriża awtorizzata u ta' *broker* fl-assigurazzjoni iskritt li jagħmel l-iskrizzjoni mal-awtorità kompetenti fil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni ta' kull persuna reġistrata minnu bħala intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni stabbilit u miżmum minnu taħt l-artikolu 43E.

(3) Mal-ksib mingħand l-awtorità kompetenti ta' ċertifikat ta' iskrizzjoni taħt l-artikolu 43E, impriża awtorizzata jew *broker* fl-assigurazzjoni iskritt, kif jista' jkun il-każ, għandhom jipprovdu lill-persuna li f'isimha jinħareġ iċ-ċertifikat ta' iskrizzjoni, biċ-ċertifikat jew b'kopja uffiċjali tiegħu, maħruġ lill-impriża awtorizzata jew lill-*broker* fl-assigurazzjoni mill-awtorità kompetenti.

(4) Meta persuna iskritta kif imsemmi hawn qabel twettaq attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni minn xi post ta' negozju jew minn xi post ieħor aċċessibbli għall-pubbliku, dik il-persuna għandha tqiegħed għall-wiri f'pożizzjoni prominenti f'dak il-post, f'parti minnu fejn il-pubbliku jkollu aċċess, iċ-ċertifikat ta' iskrizzjoni jew kopja uffiċjali tiegħu maħruġ mill-awtorità kompetenti taħt dan l-artikolu.

(5) Meta l-persuna iskritta ma tkunx individwu, il-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni għandha tispeċifika l-isem tal-individwu li jwettaq attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni u li jkun jissodisfa l-ħtiġiet tal-artikolu 43Ċ(1).

Ħatra, reġistrazzjoni u iskrizzjoni ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni.

43E. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, kull impriża awtorizzata u *broker* fl-assigurazzjoni iskritt li jkun jixtieq jaħtar persuna biex taġixxi f'ismu bħala intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni għandu, taħt dan l-artikolu, jaħtar u jirreġistra fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni tal-impriża awtorizzata jew tal-*broker* fl-assigurazzjoni, kif jista' jkun il-każ, u jagħmel l-iskrizzjoni mal-awtorità kompetenti fil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni, ta' persuna biex taġixxi f'ismu bħala intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni u biex tmexxi attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni, kif għandu jiġi speċifikat permezz ta' Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu, u, meta persuna ma tkunx individwu, dik il-persuna nnifisha għandu jkollha individwu li jkun jissodisfa l-ħtiġiet tal-artikolu 43Ċ(1):

Iżda impriża u *broker* fl-assigurazzjoni iskritt huma projbiti milli jaħtru u jirreġistraw fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni tagħhom persuna li tkun:

(*a*) persuna reġistrata fir-Reġistru tal-Aġenti, fir-Reġistru tal-*Managers* jew fir-Reġistru tal-*Brokers* taħt l-artikolu 13;

(*b*) persuna iskritta fil-Lista tal-Aġenti, fil-Lista tal-*Managers* jew fil-Lista tal-*Brokers* taħt dak l-artikolu;

(*ċ*) persuna iskritta fil-Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni taħt l-artikolu 37;

(*d*) impriża awtorizzata taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni biex tmexxi l-kummerċ tal-assigurazzjoni. Kap. 403.

(2) Kull impriża awtorizzata jew *broker* fl-assigurazzjoni iskritt, kif jista' jkun il-każ, li jkunu jixtiequ jaħtru, jirreġistraw u jagħmlu l-iskrizzjoni ta' persuna biex taġixxi f'isimhom bħala intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni għandu jagħti dan it-tagħrif li ġej lill-awtorità kompetenti:

(*a*) meta l-intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni jkun persuna li ma tkunx individwu:

(i) l-identità tal-azzjonisti, diretti jew indiretti, sew ta' persuni fiżiċi sew ta' persuni ġuridiċi, li jkollhom *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet fl-intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni u l-ammonti ta' dawk il-*holdings*; u

(ii) l-identità ta' persuni li jkollhom rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni; u

(*b*) meta l-intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni huwa persuna li tkun individwu, l-identità ta' persuni li jkollhom rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni.

(3) Meta l-*holdings* jew rabtiet mill-qrib imsemmija fis-subartikolu (2) ikunu jeżistu bejn l-intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni u xi persuna oħra, l-awtorità kompetenti għandha tagħti l-iskrizzjoni biss jekk din tqis li dawk il-*holdings* jew rabtiet mill-qrib ma jċaħħduhiex milli effettivament teżerċita l-funzjonijiet superviżorji tagħha.

(4) Meta impriża awtorizzata jew *broker* fl-assigurazzjoni iskritt, kif jista' jkun il-każ, jaħtru u jirreġistraw fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni tagħhom persuna li ma tkunx individwu, u dik il-persuna twettaq attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni minn post ta' negozju, wieħed jew aktar, dik il-persuna għandha tiżgura li l-attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni li hekk jitwettqu minnha minn kull post tan-negozju bħal dak jitwettqu biss minn individwu li jkun jissodisfa l-ħtiġiet tal-artikolu 43Ċ(1).

(5) Kull persuna, minbarra persuna msemmija fil-*proviso* għas-subartikolu (1), tista' tfittex u tikseb taħt dan l-artikolu ħatra u reġistrazzjoni fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni ta' impriża awtorizzata jew ta' *broker* fl-assigurazzjoni iskritt biex twettaq attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni kif speċifikat permezz ta' Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni f'isem dik l-impriża jew dak il-*broker* fl-assigurazzjoni.

(6) Ebda persuna li tkun impjegata ma' impriża awtorizzata jew *broker* fl-assigurazzjoni iskritt m'għandha, unikament bis-saħħa tal-impjieg tagħha mal-impriża jew mal-*broker* fl-assigurazzjoni, teħtieġ reġistrazzjoni fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni tal-impriża jew tal-*broker* fl-assigurazzjoni taħt dan l-artikolu.

(7) L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi dwar applikazzjoni għall-iskrizzjoni taħt dan l-artikolu fi żmien tliet xhur minn meta tiġi

ppreżentata formola ta' applikazzjoni kompluta kif imiss flimkien ma' kull dokumentazzjoni neċessarja u meħtieġa li tiġi ppreżentata taħt dan l-Att u kull regolamenti jew Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin bis-saħħa tiegħu. L-awtorità kompetenti għandha tavża lill-applikant bid-deċiżjoni tagħha, mingħajr ebda dewmien, u jekk din tirrifjuta li tagħti l-iskrizzjoni għandha tgħarraf lill-applikant bil-miktub ir-raġunijiet għar-rifjut:

Iżda l-awtorità kompetenti tista' tieħu dawk il-miżuri li tista' tqis li jkunu meħtieġa għall-ħarsien tal-interess pubbliku.

(8) Meta tintlaqa' applikazzjoni għall-iskrizzjoni taħt dan l-Att, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ lill-applikant konċernat ċertifikat ta' iskrizzjoni li jkun juri l-iskrizzjoni tal-persuna reġistrata fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni tal-applikant fil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni.

(9) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista' tassoġġetta l-iskrizzjoni magħmula taħt dan l-artikolu għal dawk il-kondizzjonijiet li din tista' minn żmien għal żmien tqis xieraq li timponi.

(10) Il-validità tal-iskrizzjoni taħt dan l-artikolu għandha tkun soġġetta għal reviżjoni regolari mill-awtorità kompetenti.

(11) Impriża awtorizzata u *broker* fl-assigurazzjoni iskritt għandu f'kull waqt ikun responsabbli għal kull att jew ommissjoni tal-intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni reġistrati tiegħu sakemm dak l-att jew ommissjoni jkun att jew ommissjoni li jkollha x'taqsam ma' kuntratt tal-assigurazzjoni maħruġ mill-impriża jew *broker* fl-assigurazzjoni, jew offrut għan-nom tiegħu permezz tas-servizzi ta' dawk l-intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni. Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu kull referenza għal intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni reġistrati għandha tinkludi referenza għall-intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni reġistrati kemm passati kif ukoll preżenti.

Protezzjoni ta' flejjes tal-klijenti.

43F. (1) Mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (3), kull intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni, għandu, dwar flejjes miżmuma għandu dwar xi polza tal-assigurazzjoni, iżomm dawk il-flejjes separati mill-flejjes tiegħu stess u għandu, dwar dawk il-flejjes iżomm kontijiet separati skont il-ħtiġiet stabbiliti b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

(2) Ebda persuna m'għandu jkollha jew tikseb xi rimedju jew dritt dwar flejjes li jkunu bi kreditu tal-kont imsemmi fis-subartikolu (1) dwar xi talba jew dritt kontra persuna li tkun qiegħda taġixxi bħala intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni sakemm kull talba proprja li toriġina minn attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni għal dawk il-flejjes tkun ġiet sodisfatta, ukoll fil-każ ta' falliment tal-individwu jew tal-insolvenza tal-kumpannija, kif jista' jkun il-każ.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2):

(*a*) flejjes riċevuti minn intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni mingħand persuna dwar kuntratt tal-assigurazzjoni għandhom jiġu meqjusa bħallikieku tħallsu lill-impriża awtorizzata jew lill-*broker* fl-assigurazzjoni iskritt li joħroġ jew joffri l-kuntratt, u li għan-nom tiegħu l-intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni jwettaq attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni; u

(*b*) flejjes imħallsa mill-impriża awtorizzata jew mill-*broker* iskritt fl-assigurazzjoni lill-intermedjarju fl-assigurazzjoni anċillari, u maħsubin għad-detentur tal-polza, m'għandhomx jiġu stmati bħallikieku dawn tħallsu lid-detentur tal-polza sakemm dawk il-flejjes jiġu attwalment riċevuti mid-detentur tal-polza inkwistjoni.

Tħassir mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni.

43G. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 43H u għall-pattijiet u kondizzjonijiet ta' kull ħatra ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni relevanti f'kull waqt u għal kull raġuni tkun li tkun:

(*a*) kull impriża awtorizzata u *broker* fl-assigurazzjoni iskritt jista' jħassar mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni tiegħu l-isem ta' persuna reġistrata f'dak ir-reġistru;

(*b*) kull persuna reġistrata fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni ta' impriża awtorizzata jew ta' *broker* fl-assigurazzjoni iskritt tista' tagħmel applikazzjoni bil-miktub lill-impriża jew *broker* fl-assigurazzjoni inkwistjoni, kif jista' jkun il-każ, fejn titolbu jħassar ismu mir-reġistru hawn qabel imsemmi.

Tħassir ta' ismijiet mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni jew mil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni.

43H. (1) Meta impriża awtorizzata jew *broker* fl-assigurazzjoni iskritt jagħżel li jħassar l-isem ta' persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni tagħhom, dik l-impriża jew *broker* fl-assigurazzjoni għandu minnufih javża bil-miktub lill-persuna inkwistjoni u lill-awtorità kompetenti fejn jispeċifika d-data li fiha jagħżel li jħassar l-isem ta' dik il-persuna mir-reġistru.

(2) Meta impriża awtorizzata jew *broker* fl-assigurazzjoni iskritt iħassar l-isem ta' persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni tiegħu minħabba li l-persuna ma tkunx xierqa jew idonea jew għaliex il-persuna konċernata tkun aġixxiet b'mod frawdolenti, jew b'diżonestà, jew b'mod li ma baqgħetx aktar affidabbli, l-impriża jew il-*broker* fl-assigurazzjoni għandu javża wkoll bil-miktub lill-awtorità kompetenti bir-raġunijiet għaliex għamel dan.

(3) Malli tirċievi avviż minn impriża awtorizzata jew minn *broker* fl-assigurazzjoni iskritt li dik l-impriża jew *broker* fl-

assigurazzjoni jkun għażel li jħassar l-isem ta' persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni tiegħu, l-awtorità kompetenti għandha:

(*a*) jekk it-tħassir ta' dak l-isem mir-reġistru jsir minħabba raġunijiet li ma jkunux dawk speċifikati fis-subartikolu (2), kemm jista' jkun prattikament malajr, tikkonferma bil-miktub lill-impriża awtorizzata jew lill-*broker* fl-assigurazzjoni iskritt li l-isem ta' dik il-persuna, sakemm dan ikollu x'jaqsam ma' dik l-impriża jew *broker* fl-assigurazzjoni, għandu jitħassar mil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni mid-data speċifikata fl-avviż tal-impriża jew tal-*broker* fl-assigurazzjoni;

(*b*) jekk it-tħassir ta' dak l-isem mir-reġistru jsir minħabba raġunijiet speċifikati fis-subartikolu (2), qabel ma tħassar l-isem ta' dik il-persuna mil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni, minnufih, tagħti lill-persuna konċernata avviż bil-miktub fejn tagħti r-raġunijiet għal dak l-aġir, u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 17(2) u (3) għandhom ikunu *mutatis mutandis* japplikaw għal avviż mogħti taħt dan l-artikolu.

(4) Mingħajr preġudizzju għal kull azzjoni li l-awtorità kompetenti tista' tqis adatta taħt dan l-Att jew kull liġi oħra, meta l-awtorità kompetenti tħassar l-isem ta' persuna mil-Lista tal-Intermedjarji fl-Assigurazzjoni Anċillari minħabba fir-raġunijiet speċifikati fis-subartikolu (2), l-awtorità kompetenti għandha tagħti pubbliċità lit-tħassir ta' dak l-isem mil-Lista tal-Intermedjarji fl-Assigurazzjoni Anċillari, u:

(*a*) jekk l-isem ta' dik il-persuna jkun reġistrat fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni ta' xi impriża awtorizzata oħra, l-awtorità kompetenti għandha wkoll tavża minnufih bil-miktub lil dik l-impriża l-oħra u tordnalha li tħassar minnufih l-isem ta' dik il-persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni ta' dik l-impriża u tagħti lill-impriża r-raġunijiet għal dik l-ordni; u

(*b*) id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 53A għandhom japplikaw.

(5) L-awtorità kompetenti għandu jkollha s-setgħa tordna li l-ispejjeż kollha li jsiru għall-pubblikazzjoni ta' avviż konformement ma' dan l-artikolu, jew ta' parti minnhom hekk kif tista' tqis li jkun xieraq, għandhom jitħallsu mill-persuna inkwistjoni; u kull ammont hekk dovut għandu jinġabar mill-awtorità kompetenti bl-istess mod bħalma tinġabar penali amministrattiva imposta taħt dan l-Att.

(6) Meta impriża awtorizzata jew *broker* fl-assigurazzjoni iskritt jirċievi applikazzjoni bil-miktub mingħand persuna reġistrata fir-

Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni tal-impriża jew tal-*broker* fl-assigurazzjoni li tkun qed teħtieġ lil dik l-impriża jew *broker* fl-assigurazzjoni jħassar l-isem ta' dik il-persuna minn dak ir-reġistru, l-impriża jew *broker* fl-assigurazzjoni għandu mingħajr ebda dewmien iħassar l-isem ta' dik il-persuna minn dak ir-reġistru u javża bil-miktub lill-persuna inkwistjoni u lill-awtorità kompetenti filwaqt li jispeċifika d-data meta jagħżel li jħassar l-isem ta' dik il-persuna mir-reġistru.

(7) Meta, wara li ssir applikazzjoni lil impriża awtorizzata jew lil *broker* fl-assigurazzjoni iskritt taħt is-subartikolu (6), l-impriża jew il-*broker* fl-assigurazzjoni, kif jista' jkun il-każ, jirrifjuta, jew itawwal indebitament il-proċess, biex iħassar l-isem tal-persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni tagħhom, il-persuna konċernata tista' tirreferi l-kwistjoni lill-awtorità kompetenti u l-awtorità kompetenti għandha toħroġ bil-miktub lill-impriża jew lill-*broker* fl-assigurazzjoni konċernat dawk id-direttivi li tqis li jkunu meħtieġa biex tobbliga lill-impriża jew lill-*broker* fl-assigurazzjoni biex jgħaġġel il-proċess ta' tħassir tal-isem ta' dik il-persuna mir-reġistru tiegħu.

(8) Malli jingħata avviż mill-awtorità kompetenti lil impriża awtorizzata jew *broker* fl-assigurazzjoni iskritt li l-isem ta' persuna reġistrata fir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni tal-impriża jew tal-*broker* fl-assigurazzjoni jkun tħassar mil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni, l-impriża jew il-*broker* fl-assigurazzjoni inkwistjoni għandu minnufih iċedi lill-awtorità kompetenti ċ-ċertifikat ta' iskrizzjoni dwar dik il-persuna, u kull kopja uffiċjali tiegħu.

Protezzjoni tal-interess pubbliku jew interess ieħor.

43I. (1) Minkejja kull dispożizzjoni ta' dan l-Att, l-awtorità kompetenti tista', f'kull żmien:

(*a*) minħabba f'nuqqas ta' idoneità jew improprjetà jew ta' ħarsien tal-interess pubbliku:

(i) tirrifjuta l-iskrizzjoni ta' persuna fil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni;

(ii) tħassar l-isem ta' persuna mil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni;

(*b*) tħassar l-isem ta' persuna mil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni, meta l-intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni:

(i) jieqaf milli jissodisfa xi ħtiġiet stipulati fl-artikoli 43Ċ(1) u 43F, u meta jkun japplika, kull Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni maħruġa taħt dawk l-artikoli; jew

(ii) jonqos milli jħares il-ħtiġiet tal-kondotta tal-operat stabbiliti fir-Regoli tal-Kondotta tal-Operat;

(*ċ*) tħassar l-isem ta' persuna mil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni, meta l-awtorità kompetenti ssir taf li xi dokument jew tagħrif provdut konformement mal-applikazzjoni għall-iskrizzjoni, jew kull tagħrif mogħti in konnessjoni ma' dan, huwa falz, skorrett jew qarrieqi f'xi dettall partikolari:

Iżda, f'kull każ, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-impriża jew lill-*broker* fl-assigurazzjoni inkwistjoni bil-miktub bir-raġunijiet għaliex għamlet hekk.

(2) F'kull każ, l-awtorità kompetenti tista' tieħu kull miżura oħra li tista' tqis li tkun meħtieġa biex tħares l-interessi ta' persuni assigurati, detenturi ta' polza, krediturі jew persuni oħra li jkollhom interess.

Applikazzjoni tat-Taqsima VIIIA tal-Att.

43J. (1) Bla ħsara għas-subartikolu (2), għall-finijiet ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att:

(*a*) "impriża awtorizzata" m'għandhiex tinkludi impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata, intermedjarju fir-rijassigurazzjoni, impriża tal-assigurazzjoni Ewropea u impriża tar-rijassigurazzjoni Ewropea;

(*b*) "*broker* fl-assigurazzjoni" m'għandhiex tinkludi intermedjarju fl-assigurazzjoni reġistrat taħt l-Artikolu 3 tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni fi Stat Membru jew fi Stat ŻEE li ma jkunx Malta.

(2) Fil-każ ta' impriża tal-assigurazzjoni Ewropea jew ta' intermedjarju fl-assigurazzjoni reġistrat taħt l-Artikolu 3 tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni fi Stat Membru jew Stat ŻEE li ma jkunx Malta, li jkunu qegħdin ifittxu li jaħtru persuna residenti f'Malta jew li jkollha l-uffiċċju reġistrat jew l-uffiċċju prinċipali tagħha f'Malta, sabiex twettaq attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni, dik l-impriża jew intermedjarju għandhom jagħmlu l-iskrizzjoni ta' dik il-persuna mal-awtorità kompetenti hekk kif jista' jiġi stabbilit b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu u dawk ir-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni għandu jkun fihom il-partikolaritajiet, kondizzjonijiet u ħtiġiet għall-iskrizzjoni.

TAQSIMA VIIIB

DISPOŻIZZJONIJET LI JAPPLIKAW GĦAL IMPRIŻI AWTORIZZATI TAĦT L-ATT DWAR IL-KUMMERĊ TAL-ASSIGURAZZJONI LI JWETTQU ATTIVITAJIET TA' DISTRIBUZZJONI

Attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni.

43K. Din it-Taqsima għandha tapplika għal impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata u impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li twettaq attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, hekk kif ikun japplika, kemm-il darba ma jiġix speċifikat xort'oħra taħt din it-Taqsima.

Eżenzjoni mill-iskrizzjoni taħt dan l-Att.

43L. (1) Mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (2), impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata, impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata, u l-impjegati tagħhom, li jwettqu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, hekk kif ikun japplika, ma jinħtiġux li jiġu iskritti taħt dan l-Att.

(2) Minkejja s-subartikolu (1), impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata u impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li jwettqu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, hekk kif ikun japplika, għandhom, mill-inqas darba fis-sena, jgħarrfu lill-awtorità kompetenti bl-ismijiet tal-individwi fit-tmexxija tal-impriża tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzati, li jkunu responsabbli għall-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni tal-impriża tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzati, u l-awtorità kompetenti tista' b'Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmulin għall-finijiet ta' dan l-artikolu, tistabbilixxi l-forma, il-mod u l-kontenut tal-informazzjoni li għandha tingħatalha u d-data sa meta għandha tintbagħat din l-informazzjoni.

Ħtiġiet professjonali u organizzattivi.

43M. (1) Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata, impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata, u l-impjegati tagħhom, li jwettqu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, hekk kif ikun japplika, jenħtieġu li jkollhom l-għarfien u l-kapaċità xierqa sabiex iwettqu ħidmiethom u jipprestaw dmirijiethom b'mod adegwat, hekk kif jista' jiġi stabbilit permezz ta' Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni maħruġin taħt dan l-artikolu.

(2) Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata u impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata, u l-impjegati tagħhom, li jwettqu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, hekk kif ikun japplika, għandhom iħarsu l-ħtiġiet ta' taħriġ u żvilupp professjonali kontinwattiv sabiex iżommu livell xieraq ta' prestazzjoni li jkun jikkorrispondi mal-irwol li jkollhom u s-suq relattiv, hekk kif jista' jiġi stabbilit permezz ta' Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u, jew Regoli dwar il-Kondotta tal-Operat maħruġin taħt dan l-artikolu.

Tagħrif li għandu jiġi provdut għal finijiet ta' superviżjoni.

43N. Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata u impriża tar-rijassigurazzjoni awtorizzata li jwettqu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, hekk kif ikun japplika, għandhom jibagħtu lill-awtorità kompetenti kull tagħrif li jkun meħtieġ għall-finijiet ta' superviżjoni, hekk kif jista' jiġi

speċifikat permezz ta' regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat, li jistgħu wkoll jispeċifikaw iż-żmien li fih għandu jintbagħat dan it-tagħrif.

Dispożizzjonijiet dwar il-kondotta tal-operat.

43O. Impriża tal-assigurazzjoni awtorizzata li twettaq attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni għandha tenħtieġ li tkun konformi mal-ħtiġiet tal-kondotta tal-operat, inklużi ħtiġiet li jkollhom x'jaqsmu ma' prodotti ta' investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni, hekk kif jista' jiġi stabbilit permezz ta' Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġin għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

TAQSIMA IX

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Tibdil fid-dokumentazzjoni. *Emendat: XVII. 2009.39; XXVI.2018.42.*

44. (1) Kull persuna reġistrata jew iskritta għandha tavża bil-miktub lill-awtorità kompetenti b'kull tibdil materjali fid-dokumentazzjoni provduta jew meħtieġa li tkun provduta b'dan l-Att jew taħtu u b'kull regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin bis-saħħa tiegħu, malli ssir taf b'dak it-tibdil.

(2) Bla ħsara għall-artikolu 44A, kull persuna iskritta li tkun kumpannija lokali għandha -

(*a*) qabel ma tagħmel xi żieda jew tibdil fil-memorandum jew fl-artikoli ta' assoċjazzjoni jew f'xi strument ieħor li jikkostitwixxi l-kumpannija, tissottometti bil-miktub lill-awtorità kompetenti dettalji taż-żieda jew tibdil propost għall-kunsens tagħha minn qabel; u ebda żieda jew tibdil bħal dawk ma għandhom jsiru jew ikunu reġistrati jew jibdew iseħħu, sew jekk tkun reġistrata sew jekk ma tkunx, kemm-il darba u sakemm l-awtorità kompetenti ma tkunx uriet il-kunsens tagħha bil-miktub; u

(*b*) tgħarraf lill-awtorità kompetenti bl-ismijiet tal-persuni li jkollhom *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet fil-kumpannija u l-perċentwali ta' dak il-*holding*; u l-awtorità kompetenti tista', b'regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni magħmula għall-fini ta' dan l-artikolu, tistabbilixxi xi forma, l-mod u kontenut tal-informazzjoni li għandha tintgħatalha u d-data sa meta għandha tinbagħat dik l-informazzjoni għandha wkoll tiġi stabbilita b'dawk ir-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni.

(3) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu:

(*a*) persuna iskritta taħt it-Taqsima III għandha tavża lill-awtorità kompetenti fuq bażi kontinwa, mingħajr ebda

dewmien, b'kull bidla jew ċirkostanza li tista' tagħti lok għall-eżistenza ta' rabtiet mill-qrib skont kif imfisser fl-artikolu 10;

(*b*) intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni iskritt taħt it-Taqsima VIII għandu javża lill-impriża awtorizzata li tkun qiegħda taħtru, fuq bażi kontinwa, mingħajr ebda dewmien, b'kull bidla fit-tagħrif provdut fl-artikolu 37(1A);

(*ċ*) intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni iskritt taħt it-Taqsima VIIIA għandu javża lill-impriża awtorizzata jew lil *broker* fl-assigurazzjoni iskritt li jkun qiegħed jaħtru, fuq bażi kontinwa, mingħajr ebda dewmien, b'kull bidla fit-tagħrif provdut fl-artikolu 43E(2); u

(*d*) impriża awtorizzata li tkun qiegħda taħtar, tirreġistra u tagħmel l-iskrizzjoni ta' intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni jew ta' intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni taħt it-Taqsima VIII u t-Taqsima VIIIA, rispettivament, u *broker* fl-assigurazzjoni iskritt li jkun qed jaħtar, jirreġistra u jagħmel l-iskrizzjoni ta' intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni taħt it-Taqsima VIIIA, għandu javża lill-awtorità kompetenti b'mod kontinwu, mingħajr ebda dewmien, b'kull bidla fit-tagħrif provdut fl-artikoli 37(1A) u 43E(2), rispettivament, kif avżat mill-intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni jew mill-intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni inkwistjoni.

Parteċipazzjoni f'kumpannija iskritta taħt l-artikolu 13. *Miżjud: XVII. 2009.40. Emendat: XXXIII. 2015.93; XXVI. 2018.43.*

44A. (1) Minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra, ikun meħtieġ il-kunsens mogħti bil-quddiem u bil-miktub mill-awtorità kompetenti qabel ma persuna tkun tista' leġittimament:

(*a*) takkwista, direttament jew indirettament, *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'kumpannija iskritta taħt l-artikolu 13 (hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ f'dan l-Att bħala "kumpannija iskritta");

(*b*) iżżid, direttament jew indirettament, *holding* eżistenti li ma jkunx *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet hekk li jikkaġuna li jsir *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet f'kumpannija iskritta;

(*ċ*) iżżid aktar, direttament jew indirettament, *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet hekk li tikkaġuna li dan ikun daqs jew li jeċċedi għoxrin fil-mija jew tletin fil-mija jew ħamsin fil-mija jew li jikkaġuna lill-kumpannija iskritta ssir sussidjarja ta' dik il-persuna;

(*d*) tnaqqas, direttament jew indirettament, *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet hekk li tikkaġunah li jaqa' taħt ħamsin fil-mija jew tletin fil-mija jew għoxrin fil-mija jew li tikkaġuna lill-kumpannija iskritta milli ttemm li tkun sussidjarja ta' dik il-persuna;

(*e*) tnaqqas, direttament jew indirettament, *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet hekk li ġġibu li jtemm milli jibqa' *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet; jew

(*f*) tiżvesti ruħha, direttament jew indirettament, minn

holding kwalifikattiv ta' azzjonijiet.

(2) Is-subartikolu (1) għandu jkun japplika irrispettivament minn jekk xi azzjonijiet rilevanti ikunux jew le azzjonijiet elenkati f'xi suq regolat.

(3) Ikun id-dmir ta' kumpannija iskritta u tad-diretturi tagħha li tinnotifika lill-awtorità kompetenti minnufih malli ssir taf li xi persuna tkun bi ħsiebha tieħu xi pass minn dawk stipulati fis-subartikolu (1).

(4) Minkejja kull ma jista' jinsab f'xi liġi oħra, għandu jkun meħtieġ il-kunsens bil-miktub tal-awtorità kompetenti qabel xi kumpannija iskritta taħt l-artikolu 13 tkun tista'leġittimament -

(*a*) tamalgama ma' xi kumpannija oħra, sew jekk din tkun iskritta taħt dan l-Att sew jekk ma tkunx;

(*b*) tagħmel xi rikostruzzjoni jew qsim; jew

(*ċ*) iżżid jew tnaqqas il-kapital azzjonarju nominali jew maħruġ tagħha jew tagħmel xi bidla materjali fil-jeddijiet ta' votazzjoni.

(5) Ikun id-dmir tad-diretturi u l-azzjonisti kwalifikanti kollha ta' kumpannija iskritta li jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti minnufih malli jsiru jafu li l-kumpannija tkun bi ħsiebha tieħu xi pass minn dawk stipulati fis-subartikolu (4).

(6) Għall-fini ta' dan l-artikolu, l-awtorità kompetenti tista' toħroġ regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni li tkun tistabbilixxi l-forma kif għandha ssir notifika skont m'hemm fis-subartikolu (1) u fis-subartikolu (4) u l-informazzjoni meħtieġa li tingħata flimkien ma' dik in-notifika; u l-awtorità kompetenti għandha, meta ssir in-notifika minn persuna li tkun bi ħsiebha tieħu xi azzjoni stipulata fis-subartikolu (1)(*a*) sa (*ċ*), tistabbilixxi jekk dik il-persuna tkunx persuna xierqa u idonea qabel ma tagħti l-kunsens tagħha.

(7) Fi żmien tliet xhur minn meta tasal dik in-notifika jew minn meta tasal dik l-informazzjoni li l-awtorità kompetenti tkun tista' leġittimament teħtieġ, skont liema jkun l-aktar tardiv, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ avviż -

(*a*) li bih tagħti l-kunsens tagħha bla ebda kondizzjoni għall-għemil ta' dak il-pass;

(*b*) li bih tagħti l-kunsens tagħha għall-għemil ta' dak il-pass bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li l-awtorità kompetenti tista' tqis li jkunu xierqa; jew

(*ċ*) li bih tiċħad il-kunsens tagħha għall-għemil ta' dak il-pass,

u jekk hija tiċħad milli tagħti kunsens, hija għandha tgħarraf lill-persuna jew lill-kumpannija iskritta involuta bil-miktub bir-raġuni għal dak iċ-ċħid.

(8) Meta xi persuna jew xi kumpannija iskritta tieħu jew ikollha ħsieb tieħu xi pass stipulat fis-subartikolu (1) jew (4) mingħajr il-kunsens bil-miktub mogħti bil-quddiem mill-awtorità kompetenti, l-awtorità kompetenti għandu jkollha, mingħajr

preġudizzju għal kull piena oħra li tista' tiġi imposta taħt dan l-Att, is-setgħa li tagħmel ordni:

(*a*) li jżomm lill-persuna jew lill-kumpannija milli jieħdu jew ikomplu għaddejin b'dak il-pass;

(*b*) li jiddikjara dak il-pass null u bla ebda effett;

(*ċ*) li jeħtieġ lil dik il-persuna jew kumpannija jieħdu dawk il-passi li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex tiġi ristawrata l-pożizzjoni li kienet teżisti minnufih qabel ma jkun ittieħed dak il-pass;

(*d*) li jżomm lil dik il-persuna jew kumpannija milli jeżerċitaw xi drittijiet li pass bħal dak kien jagħtihom, li kieku kien wieħed leġittimu, inkluż id-dritt li jirċievu xi ħlas jew li jeżerċitaw xi jeddijiet ta' votazzjoni marbutin mal-azzjonijiet akkwistati;

(*e*) li jżomm lil dik il-persuna jew kumpannija milli jieħdu xi pass bħal dak jew xi pass ieħor fil-kategoriji stipulati fis-subartikoli (1) u (4).

(9) Fil-każ ta' kumpannija barranija iskritta taħt dan l-Att biex twettaq attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni f'Malta jew minn Malta, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu japplikaw biss fil-qjies li dik il-kumpannija tkun meħtieġa tagħti lill-awtorità kompetenti, mhux aktar tard minn tletin jum minn dik il-bidla jew ġrajja, skont il-każ, l-informazzjoni hemm imsemmija.

(10) Mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, meta l-influwenza eżerċitata minn xi persuna li jkollha *holding* kwalifikattiv ta' azzjonijiet, tkun topera, jew x'aktarx li topera, kontra t-tmexxija tajba u prudenti ta' kumpannija iskritta, l-awtorità kompetenti tista' teżerċita kull setgħa li jkollha taħt dan l-Att, inkluża s-setgħa li toħroġ dawk id-direttivi li hija tista' tqis li jkunu raġonevoli fiċ-ċirkostanzi.

Ħatra ta' intermedjarji. *Miżjud: XXVI.2018.44.*

44B. Mingħajr preġudizzju għall-ħtiġiet ta' dan l-Att, kull aġent fl-assigurazzjoni u *broker* fl-assigurazzjoni iskritt taħt dan l-Att għandu jagħmel użu mis-servizzi ta' intermedjarji li jkunu:

(*a*) iskritti taħt it-Taqsimiet VIII u VIIIA, kif stabbilit f'dawk it-Taqsimiet; jew

(*b*) reġistrati taħt l-Artikolu 3 tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew li jaqgħu taħt l-Artikolu 1(3) tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni.

Koperazzjoni fi dmirijiet ta' sorveljanza u fl-iskambju ta' informazzjoni. *Emendat: XX. 2007.151; XXXIII. 2015.94; XXVI.2018.45.*

45. (1) L-awtorità kompetenti tista' teżerċita s-setgħat li ġejjin fuq it-talba ta' awtorità regolatorja barranija jew sabiex tassistiha -

(*a*) is-setgħa li timponi, tirrevoka jew tvarja kondizzjonijiet mal-għoti ta' iskrizzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 13(4);

(*b*) is-setgħa li tissospendi jew tħassar l-isem ta' persuna

iskritta mir-Reġistru tal-Aġenti, mir-Reġistru tal-*Managers* jew mir-Reġistru tal-*Brokers* jew ta' persuna iskritta mil-Lista tal-Aġenti, mil-Lista tal-*Managers* jew mil-Lista tal-*Brokers* taħt l-artikolu 16;

(*bb*) is-setgħa li timponi, tirrevoka jew tvarja kondizzjonijiet mal-għoti ta' iskrizzjoni konformement mad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 37(8) u 43E(9);

(*ċ*) is-setgħa li tħassar l-isem ta' intermedjajru marbut fl-assigurazzjoni mill-Lista tal-Intermedjajri Marbuta fl-Assigurazzjoni iskritta taħt l-artikolu 41;

(*ċċ*) is-setgħa li tħassar l-isem ta' intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni mil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni iskritt taħt l-artikolu 43E;

(*d*) is-setgħa li tieħu kull azzjoni taħt l-artikoli 29, 30 u 31 jew 31A tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, kif applikabbli skont l-artikolu 54 ta' dan l-Att; Kap. 403.

(*e*) is-setgħa li tikkomunika ma' awtorità regolatorja barranija informazzjoni li tkun fil-pussess tagħha, sew jekk dik l-informazzjoni tkun riżultat ta' xi waħda mis-setgħat ta' hawn fuq jew xort'oħra.

(2) L-awtorità kompetenti għandha teżerċita l-poteri bis-saħħa ta' dan l-artikolu:

(*a*) meta tintalab l-assistenza mill-awtorità regolatorja barranija għall-finijiet tal-eżerċizzju ta' xi waħda jew aktar mill-funzjonijiet regolatorji tagħha; jew

(*b*) meta jkun hekk meħtieġ fil-parametru tar-rabtiet internazzjonali ta' Malta jew l-obbligi li joħorġu mid-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, kif emendata minn żmien għal żmien, u tinkludi kull miżura ta' implimentazzjoni li tkun ġiet jew li tista' tinħareġ taħtha, u b'mod partikolari, l-awtorità kompetenti għandha, minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 46 ta' dan l-Att u tal-artikolu 59 tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, hekk kif ikun japplika, tikkoopera u tiskambja tagħrif fuq intermedjarji fl-assigurazzjoni u fir-rijassigurazzjoni, intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni u impriżi tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni, ma' awtoritajiet regolatorji barranin, għall-fini li tiġi żgurata l-applikazzjoni xierqa tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, konformement mal-Artikolu 13 ta' dik id-Direttiva; jew Kap. 403.

(*ċ*) meta jkun hekk meħtieġ skont it-termini tal-obbligazzjonijiet assunti fi trattati bilaterali jew multilaterali għall-bdil ta' informazzjoni u forom oħra ta' kollaborazzjoni ma' awtoritajiet regolatorji barranin inkluża talba taħt *memorandum of understanding* konkluż mal-awtorità kompetenti.

(3) Għandu jkun hemm laqgħat bejn impriża awtorizzata, l-intermedjarju fl-assigurazzjoni, l-uditur approvat tagħha u l-awtorità kompetenti, fuq bażi bilaterali jew multilaterali kif

jeħtieġu ċ-ċirkostanzi. Dawk il-laqgħat jistgħu jissejħu minn kull waħda mill-partijiet, u għandhom f'kull każ ikunu preseduti mill-awtorità kompetenti.

(4) L-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-Kummissjoni Ewropea b'kull diffikultà ġenerali li persuni iskritti taħt dan l-Att jistgħu jiltaqgħu magħhom meta jkunu qegħdin jistabbilixxu lilhom infushom jew iwettqu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni f'xi pajjiż terz.

Kunfidenżjalità. *Emendat: XX. 2007.52; X. 2011.93; XXVI. 2018.46; XLVI.2021.67.*

46. (1) Ebda ħaġa f'dan l-Att ma tawtorizza lill-awtorità kompetenti biex tinvestiga jew iġġieġġel li ssir investigazzjoni fuq persuna iskritta fl-affarijiet ta' klijent individwali ta' persuna iskritta ħlief sabiex jiġi żgurat li jkun hemm tħaris tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi Att ieħor.

(2) Informazzjoni li tinkiseb mill-awtorità kompetenti jew mill-uffiċjali, impjegati jew aġenti tagħha, inklużi uffiċjali, impjegati jew aġenti li kienu hemm qabel, kif ukoll minn spetturi, udituri u esperti li jaġixxu għan-nom tal-awtorità kompetenti għall-finijiet ta', jew konformement ma', xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew ta' kull regolament, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin bis-saħħa tiegħu, jew fit-twettiq ta' funzjonijiet taħt xi waħda mid-dispożizzjonijiet imsemmija, għandha tiġi trattata bħala kunfidenzjali u tkun protetta bid-dmir ta' segretezza professjonali, u m'għandu jkun żvelat xejn lil xi persuna oħra, ħlief f'dawn il-każijiet li ġejjin:

(*a*) meta l-informazzjoni tiġi żvelata bil-għan li jinbdew, jew xort'oħra għall-finijiet ta', proċeduri kriminali jew ta' xi proċeduri mill-awtorità kompetenti quddiem xi qorti taħt dan l-Att;

(*b*) meta l-informazzjoni tiġi żvelata bil-għan li l-awtorità kompetenti tingħata s-setgħa jew tkun qegħda tiġi mgħejjuna fit-twettiq jew fl-għemil ta' xi waħda mill-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att;

(*ċ*) meta l-informazzjoni tkun saret disponibbli għall-pubbliku minħabba li din tkun ġiet żvelata f'ċirkostanzi li fihom, jew għal xi għan li dwaru, l-iżvelar mhux prekluż b'dan l-artikolu;

(*d*) meta tiġi preparata jew mogħtija ġabra jew kollezzjoni ta' informazzjoni b'tali mod li l-identità tal-persuna li l-informazzjoni jkollha x'taqsam magħha ma tkunx tista' tiġi identifikata, mingħajr preġudizzju għall-każijiet li jaqgħu taħt il-liġi kriminali;

(*e*) meta l-informazzjoni tiġi żvelata lil uditur meta dak l-iżvelar ikun jgħin lill-uditur fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu taħt l-artikolu 28;

(*f*) meta l-informazzjoni tiġi provduta lill-Bank Ċentrali ta' Malta fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu skont il-liġi;

(*g*) meta l-informazzjoni tiġi provduta lil dawk l-awtoritajiet lokali jew barranin l-oħra ta' xorta

regolatorja, ġudizzjarja jew infurzar meta dak l-iżvelar ikun meħtieġ jew mitlub sabiex jitwettqu ċerti ħtiġiet regolatorji gravi jew il-kxif, il-prevenzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali;

(*h*) meta l-informazzjoni tiġi żvelata fi proċeduri ċivili jew kummerċjali f'dak li għandu x'jaqsam mal-falliment jew l-istralċ obbligatorju ta' intermedjarju fl-assigurazzjoni sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx tirrigwarda lil terzi involuti f'tentattivi biex jilliberaw lil dak l-intermedjarju fl-assigurazzjoni, u lil dawk il-korpi barranin responsabbli għal-likwidazzjoni u l-falliment ta' persuna li jkollha l-awtorizzazzjoni jew liċenza ekwivalenti mingħand l-awtorità regolatorja barranija.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 45, informazzjoni miksuba mingħand l-awtorità regolatorja estera tista' biss tiġi żvelata lil persuna oħra, lil awtorità regolatorja estera oħra jew lil terzi oħra bl-approvazzjoni mogħtija bil-quddiem tal-awtorità li tkun ipprovdiet l-informazzjoni.

(4) Ebda persuna, inklużi uffiċjali jew aġenti tal-imgħoddi jew tal-preżent ta' persuna iskritta, ma għandha tikxef xi informazzjoni dwar l-affarijiet ta' persuna iskritta jew ta' klijent ta' persuna iskritta li hija tkun kisbet fil-qadi tad-dmirijiet tagħha jew fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha skont dan l-Att ħlief -

(*a*) meta tkun awtorizzata biex tagħmel hekk skont xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*b*) għall-qadi tad-dmirijiet tagħha jew għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha;

(*ċ*) meta tkun meħtieġa biex tagħmel hekk minn xi qorti jew skont xi dispożizzjoni ta' xi liġi.

(5) F'dan l-artikolu, il-frażi "aġenti", dwar persuna iskritta, tfisser u tinkludi l-bankiera u l-uditur tal-persuna iskritta.

(6) Meta uffiċjal jew impjegat ta' kumpannija iskritta, jew persuna reġistrata jew iskritta, jew uffiċjal jew impjegat ta' dik il-persuna, ikollu għaliex jaħseb li xi attività jew attività proposta tista' tinvolvi *money laundering*, huwa għandu jaġixxi b'mod konformi mar-rappurtar u obbligi oħra stabbiliti fir-regolamenti magħmulin taħt l-artikolu 12 tal--Att kontra *Money Laundering*, u kull proċedura u gwida maħruġa taħtu, u dak l-iżvelar ma jkunx jikkostitwixxi ksur ta' kunfidenzjalità. Kap. 373.

(7) L-awtorità kompetenti, meta tkun qiegħda tipproċessa *data* personali għall-finijiet tal-Att u ta' kull regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġin taħtu, għandha tagħmel dan hekk kif meħtieġ bir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 fuq il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi dwar l-ipproċessar ta' *data* personali u fuq il-moviment liberu ta' dawk id-*data*, u li tħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament dwar il-Protezzjoni tad-*Data* Ġenerali), kif emendat minn żmien għal żmien.

Kooperazzjoni mal-EIOPA.
Miżjud: XXVI.2018.47.

46A. (1) L-awtorità kompetenti għandha tikkoopera mal-EIOPA għall-finijiet tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni, kif hemm fir-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

(2) L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi lill-EIOPA b'kull tagħrif meħtieġ biex twettaq id-dmirijiet tagħha kif hemm fir-Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Aċċess għar-reġistri u listi mill-pubbliku.
Emendat: XXXIII. 2015.95; XXVI. 2018. 48.

47. Kull Reġistru jew Lista li huma meħtieġa li jinżammu mill-awtorità kompetenti kif hemm f'dan l-Att għandhom ikunu aċċessibbligħal-pubbliku, mingħajr ħlas, fl-uffiċċju tal-awtorità kompetenti fil-ħinijiet kollha matul il-ħinijiet normali tax-xogħol tal-awtorità kompetenti.

Użu tal-kelma "assigurazzjoni".
Emendat: XX. 2007.153; XXXIII. 2015.96; XXVI. 2018.49.

48. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu, ħlief bil-permess bil-miktub tal-awtorità kompetenti, ebda persuna barra minn -

(*a*) persuna reġistrata fir-Reġistru tal-Aġenti, fir-Reġistru tal-*Managers* jew fir-Reġistru tal-*Brokers* taħt l-artikolu 13; jew

(*b*) persuna iskritta fil-Lista tal-Aġenti, fil-Lista tal-*Managers* jew fil-Lista tal-*Brokers* taħt dak l-artikolu; jew

(*ċ*) persuna iskritta fil-Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni taħt l-artikolu 37; jew

(*ċċ*) persuna iskritta fil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni taħt l-artikolu 43E; jew

Kap. 403.

(*d*) impriża tal-assigurazzjoni u tar-rijassigurazzjoni awtorizzata taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni; jew

(*e*) persuna li jkollha kwalifiki ta' assigurazzjoni minn istitut ta' reputazzjoni magħruf għal dak l-għan mill-awtorità kompetenti; jew

(*f*) istitut ta' reputazzjoni illi jipprovdi tagħlim fl-istudji dwar il-kummerċ tal-assigurazzjoni u hu magħruf għal dan il-għan mill-awtorità kompetenti; jew

(*g*) persuna ordnata b'regolamenti magħmula taħt dan l-Att,

ma għandha tuża l-kelma "assigurazzjoni" bħala parti minn isimha jew bħala d-deskrizzjoni jew titolu tagħha jew tagħmel xi użu bħal dak fuq xi ittra, karta, f'xi avviż jew reklam, jew b'xi mod ieħor ikun li jkun.

(2) Kull kumpannija barranija jew kull impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz jew impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, iskritta jew awtorizzata kif hawn qabel imsemmi tista' tuża l-isem użat fil-pajjiż fejn tkun reġistrata, inkorporata jew kostitwita ħlief li, fejn ikun hemm riskju li l-użu ta' dak l-isem jista' jqarraq, dik il-kumpannija barranija, jew impriża tal-assigurazzjoni ta' pajjiż terz jew impriża tar-rijassigurazzjoni ta' pajjiż terz, għandha żżid ma' isimha dawk il-partikolaritajiet

spjegattivi li tordna l-awtorità kompetenti.

(3) L-awtorità kompetenti tista', b'regola dwar intermedjarji fl-assigurazzjoni magħmula għall-fini ta' dan l-artikolu, tistabbilixxi l-kwalifiki jew l-esperjenza biex tmexxi l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni u l-attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, barra mill-persuni msemmija fis-subartikoli ta' qabel ta' dan l-artikolu, jeħtieġ li jkollhom biex, b'applikazzjoni lill-awtorità kompetenti, jkunu jistgħu jingħataw permess taħt dan l-artikolu sabiex jużaw il-kelma "assigurazzjoni" bħala parti minn isimhom jew bħala d-deskrizzjoni jew titolu tagħhom.

(4) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, l-espressjoni "assigurazzjoni" tinkludi rijassigurazzjoni, *assurance* u *reassurance* u kull derivattivi tagħhom jew kliem ieħor li jistgħu juru jew jimplikaw li jurut-tmexxija ta' kummerċ tal-assigurazzjoni jew it-twettiq ta' attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni jew it-tmexxija ta' dak il-kummerċ jew it-tmexxija ta' dawk l-attivitajiet b'xi lingwa fid-deskrizzjoni jew fit-titolu li taħtu persuna tkun qed tmexxi dak il-kummerċ jew tmexxi dawk l-attivitajiet.

Notifika ta' avviżi, eċċ.
Emendat: XXXIII. 2015.97; XXVI. 2018.50.

49. Avviż jew dokument ieħor li għandu jingħata jew ikun notifikat taħt dan l-Att u kull regolamenti jew Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin bis-saħħa tiegħu għandu jitqies li ngħata jew ġie notifikat b'mod xieraq lil persuna jekk -

(*a*) ikun konsenjat lilha; jew

(*b*) ikun tħalla fl-indirizz mogħti minnha lill-awtorità kompetenti, jew fl-indirizz l-aħħar magħruf tagħha; jew

(*ċ*) ikun intbagħtilha bil-posta jew bil-*fax* f'xi wieħed mill-indirizzi hawn qabel imsemmija; jew

(*d*) fil-każ ta' soċjetà kummerċjali reġistrata f'Malta, ikun konsenjat, intbagħat bil-posta jew bit-*telefax*, jew tħalla fl-uffiċċju reġistrat, jew fl-uffiċċju reġistrat l-aħħar magħruf, ta' dik is-soċjetà kummerċjali; jew

(*e*) fil-każ ta' xi korp ieħor ta' persuni, sew jekk korporat sew mhux korporat, ikun ingħata jew ġie notifikat b'xi mod hawn qabel imsemmi lil direttur, uffiċjal, segretarju, skrivan jew lir-rappreżentant ta' dak il-korp.

Appelli.
Emendat: XVII. 2009.41; XXXIII. 2015.98; XXVI.2018.51.
Kap. 403.

50.(1)(*a*)Għall-fini ta' kull appell magħmul lit-Tribunal taħt dan l-Att, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-proviso għall-artikolu 57(1) tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni.

Kap. 330.

(*b*) Għall-finijiet ta' kull appell bħal dak, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 21 tal-Att dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta għandhom japplikaw ukoll.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, jista' jsir appell lit-Tribunal għas-Servizzi Finanzjarji dwar -

(*a*) kull rifjut li tirreġistra jew tiskrivi applikant taħt l-artikolu 13, 41 jew 43I;

(*b*) kull kondizzjoni imposta fuq, jew sussegwenti għal, reġistrazzjoni u iskrizzjoni reġistrazzjoni u iskrizzjoni taħt l-artikolu 13, 37 jew 43E;

(*ċ*) kull sostensjoni jew tħassir tal-isem ta' persuna mir-Reġistru tal-Aġenti, mir-Reġistru tal-*Managers* jew mir-Reġistru tal-*Brokers* jew ta' persuna iskritta mil-Lista tal-Aġenti, mil-Lista tal-*Managers* jew mil-Lista tal-*Brokers* taħt l-artikolu 16;

(*d*) kull tifjut li jerġa' jitniżżel l-isem ta' persuna fir-Reġistru tal-Aġenti, fir-Reġistru tal-*Managers* jew fir-Reġistru tal-*Brokers* jew ta' persuna iskritta fil-Lista tal-Aġenti, fil-Lista tal-*Managers* jew fil-Lista tal-*Brokers* taħt l-artikolu 18(2);

(*e*) xi waħda jew aktar mill-miżuri meħuda taħt l-artikolu 19;

(*f*) kull rifjut li tirreġistra xi *underwriting agreement* taħt l-artikolu 32;

(*g*) kull tħassir tal-isem ta' persuna mil-Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni skont l-artikolu 40(3)(*b*);

(*h*) kull ħtieġa li impriża awtorizzata tħassar l-isem ta' persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni taħt l-artikolu 41;

(*ha*) kull tħassir tal-isem ta' persuna mil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni taħt l-artikolu 43H(3)(b);

(*hb*) kull ħtieġa li impriża awtorizzata jew *broker* fl-assigurazzjoni iskritt iħassar l-isem ta' persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni taħt l-artikolu 43I;

(*i*) kull avviż maħruġ jew kull ordni magħmula taħt l-artikolu 44A;

Kap. 403.

(*j*) kull direttiva mogħtija taħt l-artikolu 31A tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, li ssir tapplika kif hemm fl-artikolu 54 ta' dan l-Att;

(*k*) kull penali amministrattiva imposta dwar infrazzjonijiet kif jista' jiġi ordnat taħt l-artikolu 3.

(3) It-Tribunal għas-Servizzi Finanzjarji għandu jkollu l-kompetenza esklussiva biex jisma' appelli dwar il-materji mniżżlin fis-subartikolu (2).

Esklużjoni ta' responsabbiltà. *Emendat: XXVI.2018.52; V.2020.57.*

51. *Imħassar bl-Att V.2020.57.*

Reati.
Emendat: XVII. 2009.42; XXXIII. 2015.99; XXVI. 2018.53.

52. (1) Kull persuna -

(*a*) li sabiex tikseb r-reġistrazzjoni jew l-iskrizzjoni taħt dan l-Att jew kull regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin bis-saħħa tiegħu tagħti informazzjoni jew tagħmel stqarrija jew dikjarazzjoni li tkun taf li mhux preċiża, falza jew qarrieqa f'xi partikular materjali, jew li bi traskuraġni tagħti informazzjoni jew tagħmel stqarrija jew dikjarazzjoni li tkun mhux preċiża, falza jew qarrieqa f'xi partikular materjali, jew

(*b*) li tikser jew tonqos li tħares xi dispożizzjonijiet ta' dan l-Att,kif speċifikat f'regolamenti maħruġin taħt dan l-artikolu;

(*ċ*) li xjentement tieħu sehem fit-twettiq ta' attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni, bi ħsieb qarrieqi jew għal għan qarrieqi; jew

(*d*) li mingħajr raġuni xierqa tibdel, iżżomm, taħbi, tiddistruġġi jew tirrifjuta li tipproduċi xi dokument li hu leġittimament meħtieġ li jiġi provdut minn xi persuna taħt dan l-Att jew xi regolamenti magħmula bis-saħħa tiegħu; jew

(*e*) li bir-rieda tfixkel persuna li tkun qed teżerċita d-drittijiet mogħtija b'dan l-Att jew kull regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat magħmulin bis-saħħa tiegħu,

tkun ħatja ta' reat.

(2) Kull persuna li xjentement tipparteċipa fi, jew tipprokura jew tgħin jew tħajjar l-għemil ta' reat taħt is-subartikolu (1) tkun ħatja ta' reat u tista' teħel l-istess pieni bħall-awtur tar-reat.

(3) Il-Ministru għandu jagħmel regolamenti taħt dan l-artikolu li jippreskrivu penalitajiet għal reati kontra dan l-Att, u dawk ir-regolamenti jistgħu jippreskrivu -

(*a*) penalitajiet li jistgħu jiġu infurzati fil-qrati ta' Malta;

(*b*) penalitajiet differenti għal kontravvenzjonijiet ta' dispożizzjonijiet differenti ta' dan l-Att;

(*ċ*) penalitajiet kalkolati skont kemm idum l-għemil tar-reat,

kemm-il darba dawk il-penalitajiet ma jkunux xort'oħra imposti taħt l-artikolu 3.

Pieni.
Emendat: A.L. 427 tal-2007; X. 2011.94; XXXIII. 2015.100; XXVI. 2018.54.

53. (1) Il-penalitajiet ordnati b'regolamenti magħmula taħt l-artikolu 52 -

(*a*) fil-każ ta' priġunerija, ma għandhomx jipprovdu għal sentenza ta' priġunerija li tkun iktar minn erba' snin;

(*b*) fil-każ ta' penali imposta wara prosekuzzjoni fil-qrati ta' Malta, m'għandhomx jipprovdu għal multa ta' inqas

minn mitejn tletin euro (€230) jew iktar minn erba' mija u sitta u sittin elf euro (€466,000);

(*bb*) jistgħu jipprovdu kemm għal dik il-multa u priġunerija flimkien;

(*ċ*) fil-każ ta' reat kontinwat, m'għandhomx jipprovdu għal multa ta' inqas minn mija u sittax-il euro (€116) jew jew iktar minn mitejn u tletin euro (€230) għal kull jum li matulu jkompli r-reat.

(2) Ebda proċediment għal reat taħt dan l-Att jew xi regolament magħmul taħtu, ħlief għal infrazzjonijiet li għalihom japplika l-artikolu 3(2)(*h*), ma jista' jinbeda mingħajr il-kunsens tal-Avukat Ġenerali.

(3) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att m'għandhomx jolqtu xi proċedimenti kriminali li jistgħu jittieħdu taħt xi liġi oħra.

Pubblikazzjoni ta' penalitajiet u miżuri oħra. *Miżjud: XXVI.2018.55.*

53A. (1) L-awtorità kompetenti għandha tippubblika fuq is-sit elettroniku tagħha, mingħajr ebda dewmien, kull penali amministrattiva jew miżura oħra li tiġi imposta għal xi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni jew Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġin taħtu. Dik il-pubblikazzjoni għandha tinkludi tagħrif fuq it-tip u x-xorta tal-ksur u l-identità tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi responsabbli għall-ksur:

Iżda fil-każijiet meta jkun ġie ppreżentat appell mill-persuna li fuqha jkunu ġew imposti dawk il-penali amministrattivi jew miżuri oħra, l-awtorità kompetenti għandha, mingħajr ebda dewmien, tippubblika fuq is-sit elettroniku uffiċjali tagħha dak it-tagħrif u kull tagħrif sussegwenti dwar l-istat tal-appell u l-eżitu li jkollu. L-awtorità kompetenti għandha wkoll tippubblika kull deċiżjoni li tannulla deċiżjoni mogħtija qabel biex timponi xi sanzjoni jew miżuri oħra li jkunu ġew pubblikati:

Iżda wkoll meta l-awtorità kompetenti tkun għamlet dikjarazzjoni pubblika kif hemm f'dan is-subartikolu, din għandha fl-istess ħin tirrapporta dak il-fatt lill-EIOPA.

(2) Minkejja s-subartikolu (1), l-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li tipposponi l-pubblikazzjoni, li ma tippubblikax, jew li tippubblika b'mod anonimu, kull penali amministrattivi jew miżuri oħra imposti, f'xi ċirkostanza minn dawn li ġejjin:

(a) meta l-pubblikazzjoni tal-identità ta' persuni ġuridiċi, jew tal-identità jew id-*data* personali ta' persuni fiżiċi, tiġi meqjusa mill-awtorità kompetenti bħala sproporzjonata wara li ssir evalwazzjoni skont il-każ fuq il-proporzjonalità tal-pubblikazzjoni ta' dik id-*data*;

(b) meta l-pubblikazzjoni tkun tipperikola l-istabbilità ta' swieq finanzjarji jew xi investigazzjoni li tkun

għaddejja.

(3) L-awtorità kompetenti għandha, kif hemm fl-Artikolu 36 tad-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni:

(a) tgħarraf lill-EIOPA b'kull penali amministrattiva u miżuri oħra imposti, imma mhux pubblikati kif hemm fis-subartikolu (2), inkluż kull appell li jkollu x'jaqsam magħhom u l-eżitu tiegħu;

(b) kull sena tipprovdi lill-EIOPA b'tagħrif aggregat dwar il-penalitajiet amministrattivi u l-miżuri oħra kollha imposti kif hemm fl-Att u f'kull regolamenti, Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni u Regoli tal-Kondotta tal-Operat maħruġin taħtu, li jimplimentaw id-Direttiva dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni.

Applikazzjoni ta' xi artikoli tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni għal intermedjarji fl-assigurazzjoni. *Emendat: XVII. 2009.43; XXXIII. 2015.101. XXVI. 2018.56.* Kap. 403.

54. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) -

(*a*) id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 29 sa 31A tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni (hawn iżjed 'il quddiem f'dan l-artikolu msejjaħ "l-Att") għandhom ikunu japplikaw għal persuna iskritta, bħallikieku referenza f'dawk id-dispożizzjonijiet -

(i) għal "awtorizzazzjoni" kienet referenza għal "iskrizzjoni fil-Lista tal-Aġenti, fil-Lista tal-*Managers* jew fil-Lista tal-*Brokers*";

(ii) għal "impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata" kienet referenza għal "persuna iskritta";

(iii) għal "kummerċ tal-assigurazzjoni" kienet referenza għal "attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni jew attivitajiet ta' distribuzzjoni tar-rijassigurazzjoni"; u

(*b*) l-artikoli 29 sa 31A tal-Att għandhom japplikaw għal persuna iskritta fil-Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni jew fil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni, bħallikieku referenza f'dawk id-dispożizzjonijiet -

(i) għal "awtorizzazzjoni" kienet referenza għal "iskrizzjoni fil-Lista tal-Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni" jew "iskrizzjoni fil-Lista tal-Intermedjarji Anċillari fl-Assigurazzjoni", hekk kif ikun japplika;";

(ii) għal "impriża tal-assigurazzjoni jew tar-rijassigurazzjoni awtorizzata" kienet referenza għal "intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni" jew "intermedjarju anċillari fl-assigurazzjoni;

(iii) għal "kummerċ tal-assigurazzjoni" kienet referenza għal "attivitajiet tal-intermedjarji marbuta fl-assigurazzjoni" jew "attivitajiet ta' intermedjarji anċillari fl-assigurazzjoni".

(2) Is-subartikolu (1) għandu jkun japplika għal persuna

iskritta bħallikieku riferenza fid-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Att għal "l-awtorità kompetenti" kienet riferenza għal "l-awtorità kompetenti" taħt dan l-Att, u referenzi għal "Regoli dwar l-Assigurazzjoni" kienu referenzi għal "Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni.

Riżervi. *Emendat: XXVI.2018.57.* Kap. 403.

55. (1) Kull liċenza maħruġa jew kull azzjoni oħra tkun li tkun ittieħdet jew inbdiet taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, safejn japplika għal aġenti u l-*managers* fl-assigurazzjoni, jew taħt l-Att dwar il-*Brokers* fl-Assigurazzjoni u Intermedjarji Oħra*, għandhom ikomplu japplikaw, u jibqgħu validi, daqslikieku dik il-liċenza kienet maħruġa jew daqslikieku dik l-azzjoni l-oħra kienet meħuda jew mibdija taħt dan l-Att.

Kap. 403.

(2) Kull persuna jew kumpannija li jkollha liċenza taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni biex taġixxi bħala aġent fl-assigurazzjoni jew bħala *manager* fl-assigurazzjoni hekk kif mfisser f'dak l-Att jew taħt l-Att dwar il-*Brokers* fl-Assigurazzjoni u Intermedjarji Oħra† biex taġixxi bħala *broker* fl-assigurazzjoni jew sottoaġent fl-assigurazzjoni hekk kif imfisser fl-aħħar Att hawn qabel imsemmi, għandha, mhux iktar tard mid-data stabbilita, tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew inkella tieqaf milli taġixxi bħala intermedjarju fl-assigurazzjoni, u għandha, sad-data stabbilita jew sakemm tħares id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, skont liema jiġi l-ewwel, tkompli tkun regolata mid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni jew l-Att dwar il-*Brokers* fl-Assigurazzjoni u Intermedjarji Oħra, skont il-każ. Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu "id-data stabbilita" tfisser jum li jiġi sitt xhur wara d-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att.

(3) Meta kumpannija tieqaf milli taġixxi bħala aġent fl-assigurazzjoni, *manager* fl-assigurazzjoni jew *broker* fl-assigurazzjoni minħabba li dik il-kumpannija ma ħarsitx, fid-data stabbilita, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, dik il-kumpannija għandha titqies li tkun għamlet applikazzjoni lill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 26 fid-data stabbilita biex tieqaf milli tkompli attivitajiet ta' intermedjarja fl-assigurazzjoni minn dik id-data u li jkun inħarġilha permess mill-awtorità kompetenti taħt dak l-artikolu fid-data stabbilita biex tieqaf milli tmexxi dak il-kummerċ minn dik id-data u biex tagħmel *run-off* ta' dak il-kummerċ ukoll minn dik id-data. L-awtorità kompetenti tista' timponi dawk il-kondizzjonijiet dwar *run-off* ta' dak il-kummerċ skont kif jidhrilha xieraq.

(4) Meta persuna tieqaf milli taġixxi bħala *broker* fl-assigurazzjoni reġistrat minħabba li dik il-persuna ma ħarsitx, fid-data stabbilita, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att -

(*a*) dik il-persuna għandha titqies li tkun għamlet talba lill-awtorità kompetenti taħt l-artikolu 16(*e*) fid-data stabbilita, biex titlob lill-awtorità kompetenti tħassar isimha mir-reġistru hawn qabel imsemmi f'dik id-data;

*Imħassar b'dan l-Att.
†Imħassar b'dan l-Att.

(*b*) l-awtorità kompetenti tkun meqjusa li tkun ħassret l-isem ta' dik il-persuna mir-Reġistru tal-*Brokers* f'dik id-data, u f'dik id-data wkoll, innotifikat lil dik il-persuna li isimha tħassar mir-Reġistru tal-*Brokers*; u dik il-persuna, għandha minnufih, wara d-data stabbilita, tagħti lura lill-awtorità kompetenti ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni u kull kopja uffiċjali li jkollha ta' dak iċ-ċertifikat.

(5) Meta persuna tieqaf milli taġixxi bħala sotto-aġent fl-assigurazzjoni minħabba li dik il-persuna ma ħarsitx, fid-data stabbilita, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att -

(*a*) dik il-persuna għandha titqies li tkun għamlet applikazzjoni lill-kumpannija awtorizzata, li isimha hu reġistrat fir-Registru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tal-kumpannija, taħt l-artikolu 39(*b*), fid-data stabbilita, titlob lill-kumpannija biex tħassar isimha mir-reġistru hawn qabel imsemmi f'dik id-data;

(*b*) il-kumpannija awtorizzata konċernata tkun meqjusa li tkun ħassret l-isem ta' dik il-persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tal-kumpannija f'dik id-data, u f'dik id-data wkoll, innotifikat lil persuna u lil awtorità kompetenti skont hekk, taħt l-artikolu 40(6);

(*ċ*) l-awtorità kompetenti għandha titqies li tkun ħassret l-isem ta' dik il-persuna mir-Reġistru ta' Kumpanniji għal Intermedjarji Marbuta fl-Assigurazzjoni tal-kumpannija f'dik id-data, u f'dik id-data wkoll, innotifikat il-kumpannija awtorizzata konċernata skont hekk, taħt l-artikolu 40(3)(*a*); u l-kumpannija awtorizzata konċernata għandha minnufih, wara d-data stabbilita, tagħti lura lill-awtorità kompetenti ċ-ċertifikat ta' iskrizzjoni dwar dik il-persuna u kull kopja uffiċjali li jkollha ta' dak iċ-ċertifikat.

(6) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 12 tal-Att dwar l-Interpretazzjoni - Kap. 249.

(*a*) ir-regolamenti, direttivi dwar l-assigurazzjoni, direttivi dwar l-intermedjarji fl-assigurazzjoni, l-ordnijiet u l-istrumenti l-oħra kollha li nżammew fis-seħħ jew li saru taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, Kap. 403. safejn japplika għal aġenti u l-*managers* fl-assigurazzjoni, u mill-Att dwar il-*Brokers* fl-Assigurazzjoni u Intermedjarji Oħra*; u

(*b*) kull ftehim u arranġament li setgħu saru bis-saħħa tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, safejn Kap. 403. japplika għal aġenti u l-*managers* fl-assigurazzjoni, u tal-Att dwar il-*Brokers* fl-Assigurazzjoni u Intermedjarji Oħra*, jew li saru bis-saħħa ta' kull regolament, direttivi dwar l-assigurazzjoni, direttivi

*Imħassar b'dan l-Att.

dwar l-intermedjarji fl-assigurazzjoni, ordni jew strument ieħor,

għandhom jekk ikunu u safejn jkunu minnufih qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan l-artikolu, jitqiesu li saru taħt jew bis-saħħa ta' dan l-Att u għandhom jibqgħu fis-seħħ u jistgħu jiġu emendati, mibdula, mħassra jew xort'oħra trattati skont hekk.

(7) Ir-riferenzi kollha f'xi liġi u f'xi strument jew dokument ieħor għall-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, safejn japplika għal aġenti u l-*managers* fl-assigurazzjoni, jew l-Att dwar il-*Brokers* fl-Assigurazzjoni u Intermedjarji Oħra*, jew xi dispożizzjoni tagħhom, għandhom, safejn dan ikun applikabbli, jibqgħu jinqraw u jinftiehmu bħala riferenza għal dan l-Att jew għad-dispożizzjoni minnu korrispondenti tiegħu.

Kap. 403.

(8) Kull referenza għal direttiva dwar l-intermedjarji fl-assigurazzjoni maħruġa mill-awtorità kompetenti bis-saħħa tal-artikolu 4(3) tal-Att dwar il-*Brokers* fl-Assigurazzjoni u Intermedjarji Oħra* f'kull liċenza, avviż, deċiżjoni jew azzjoni oħra magħmula mill-awtorità kompetenti qabel il-bidu fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u kull referenza f'kull liġi għal direttiva dwar l-intermedjarji fl-assigurazzjoni għandha titqies li hija riferenza għal regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni.

(8A) Kull referenza għal xi regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni maħruġa mill-awtorità kompetenti bis-saħħa tal-artikolu 4(4) tal-Att dwar l-Intermedjarji fl-Assigurazzjoni, f'xi liċenzja, avviż, deċiżjoni jew att ieħor magħmul jew meħud mill-awtorità kompetenti taħt l-Att dwar l-Intermedjarji fl-Assigurazzjoni, u kull referenza f'kull liġi għal xi regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni għandha titqies li hija referenza għar-Regoli dwar id-Distribuzzjoni tal-Assigurazzjoni.

Kap. 487.

Kap. 487.

(9) Għall-fini ta' dan l-artikolu, "liċenza" tinkludi awtorità jew awtorizzazzjoni, permess, approvazzjoni, reġistrazzjoni, iskrizzjoni u ħatra u l-kelma "liċenzjata" għandha tinftiehem f'dan is-sens.

---

*Imħassar b'dan l-Att.

Emendata:
XX. 2007.154;
A.L. 451 tal-2013;
XXXIII. 2015.102;
XXVI.2018.58.

SKEDA
(Artikolu 2)

ATTIVITAJIET TA' DISTRIBUZZJONI TAL-ASSIGURAZZJONI U TAR-RIJASSIGURAZZJONI

Għall-finijiet tal-paragrafu 1 fit-Tielet Kolonna li hemm f'din l-Iskeda, "riskju" tfisser u tinkludi riskju sitwat f'Malta jew riskju sitwat barra minn Malta; u "riskju sitwat barra minn Malta", dwar kuntratt ta' assigurazzjoni, għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha bis-subartikolu (1) tal-artikolu 2 tal-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni.

L-Ewwel Kolonna	It-Tieni Kolonna	It-Tielet Kolonna
Intermedjarji fl-Assigurazzjoni Indipendenti	Intermedjarji fl-Assigurazzjoni Dipendenti	Attivitajiet ta' Intermedjarji fl-Assigurazzjoni
Broker fl-assigurazzjoni		1. Attivitajiet professjonali ta' persuni mniżżlin fl-Ewwel Kolonna ta' din l-Iskeda li, b'libertà assoluta dwar l-għażla tagħhom ta' assiguraturi leġittimi, ilaqqgħu flimkien, bil-ħsieb ta' assigurazzjoni jew rijassigurazzjoni ta' riskji jew irbijt, persuni li jkunu qed ifittxu assigurazzjoni jew rijassigurazzjoni u assiguraturi jew riassiguraturi, jagħmlu xogħol preparatorju biex jikkonkludu kuntratti ta' assigurazzjoni jew rijassigurazzjoni u, meta jkun xieraq, jassistu fl-amministrazzjoni u twettiq ta' dawk il-kuntratti, b'mod partikolari fil-każ ta' *claim*;
	Aġent fl-assigurazzjoni	2. Attivitajiet ta' persuni mniżżlin fit-Tieni Kolonna ta' din l-Iskeda li jiġu maħtura minn impriża awtorizzata taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni u, jew minn impriża tal-assigurazzjoni Ewropea biex ikunu l-aġenti tagħha dwar il-kummerċ tal-assigurazzjoni bl-awtorità li jagħmlu kuntratti tal-assigurazzjoni f'isem l-impriża skont il-kondizzjonijiet tal-ħatra;
	Manager fl-assigurazzjoni	3. Attivitajiet professjonali ta' persuni mniżżlin fit-Tieni Kolonna ta' din l-Iskeda li jikkonsistu fl-aċċettazzjoni tal-ħatra minn:

L-Ewwel Kolonna	It-Tieni Kolonna	It-Tielet Kolonna
Intermedjarji fl-Assigurazzjoni Indipendenti	Intermedjarji fl-Assigurazzjoni Dipendenti	Attivitajiet ta' Intermedjarji fl-Assigurazzjoni
		(*a*) assiguratur jew rijassiguratur biex tamministra xi parti mill-kummerċ tiegħu, jew biex teżerċita l-funzjonijiet amministrattivi relattivi, jew biex ikun responsabbli biex iżżomm l-kontijiet jew *records* oħra ta' kull assiguratur jew rijassiguratur u f'dan il-kuntest "amministrazzjoni" tinkludi l-awtorità biex tagħmel kuntratti ta' assigurazzjoni f'isem l-assiguratur jew l-rijassiguratur skont il-kondizzjonijiet tal-ħatra; (*b*) *broker* fl-assigurazzjoni iskritt taħt dan l-Att, ristrett għal kuntratti ta' assigurazzjoni li jirrigwardaw riskji sitwati barra minn Malta jew rabtiet meta Malta ma tkunx il-pajjiż tar-rabta, biex jamministra xi parti mill-kummerċ tiegħu, jew sabiex jeżerċita l-funzjonijiet amministrattivi fih jew biex teżerċita funzjonijet amministrattivi relattivi, jew biex tkun responsabbli biex iżżomm l-kontijiet jew *records* oħra ta' dak il-*broker* fl-assigurazzjoni; u (*ċ*) mezz ta' għan speċjali ta' rijassigurazzjoni awtorizzat skont regolamenti li jistgħu jsiru taħt l-Att dwar il-Kummerċ tal-Assigurazzjoni, (Kap. 403) biex jamministra xi parti mill-kummerċ ta' dan il-mezz, jew biex jeżerċita funzjonijiet amministrattivi fir-rigward ta' dan il-mezz.
	Intermedjarju marbut fl-assigurazzjoni	4. Attivitajiet ta' persuni mniżżlin fit-Tieni Kolonna ta' din l-Iskeda li, għal rimunerazzjoni, iwettqu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni f'isem impriżi awtorizzati, fil-każ li l-prodotti tal-assigurazzjoni li m'humiex in kompetizzjoni, li jaġixxu taħt r-responsabbilità sħiħa ta' dawk l-impriżi awtorizzati għall-prodotti li jikkonċernawhom rispettivament u li jistgħu jiġbru l-*premiums* jew ammonti maħsuba għall-detentur ta' polza, kemm-il darba ebda obbligazzjoni dwar assigurazzjoni lejn jew min-naħa tal-pubbliku ma tingħata bħala parti minn dawk l-attivitajiet.

L-Ewwel Kolonna	It-Tieni Kolonna	It-Tielet Kolonna
Intermedjarji fl-Assigurazzjoni Indipendenti	Intermedjarji fl-Assigurazzjoni Dipendenti	Attivitajiet ta' Intermedjarji fl-Assigurazzjoni
	Intermedjarju Anċillari fl-Assigurazzjoni	5. Attivitajiet ta' persuni mniżżlin fit-Tieni Kolonna ta' din l-Iskeda li, għal rimunerazzjoni, li jwettqu jew imexxu attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni fuq bażi anċillari, filwaqt li jaġixxu taħt ir-responsabbiltà sħiħa ta' impriża awtorizzata għall-prodott li jikkonċerna lil dik l-impriża, jew ta' *broker* fl-assigurazzjoni iskritt, sakemm jitħarsu dawn il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:
		(*a*) l-attività professjonali prinċipali tal-persuna fiżika jew ġuridika tkun ta' xort'oħra minn attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni;
		(*b*) il-persuna fiżika jew ġuridika twettaq biss attivitajiet ta' distribuzzjoni tal-assigurazzjoni dwar ċertu prodotti tal-assigurazzjoni li jkunu kumplimentari għal xi oġġett jew servizz; u
		(*ċ*) il-prodotti tal-assigurazzjoni inkwistjoni ma jkoprux il-kummerċ tal-assigurazzjoni fit-tul jew ir-responsabbiltà għal riskji, kemm-il darba dik il-kopertura ma tkunx tikkumplimenta l-oġġett jew is-servizz li l-persuna fiżika jew ġuridika tipprovdi bħala l-attività professjonali prinċipali tagħha:
		Iżda l-ebda obbligazzjoni dwar assigurazzjoni lejn jew min-naħa tal-pubbliku m'għandha tingħata bħala parti minn dawk l-attivitajiet.